PERTAMINA RETAIL

SURAT KEPUTUSAN
No. Kpts - 011 /DI/V/2012

TENTANG
MANAJEMEN PENGADAAN BARANG/JASA
DIREKSI PT. PERTAMINA RETAIL

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Pertamina Retail guna mencapai tujuan dan keuntungan Perusahaan maka manajemen pengadaan barang/jasa yang ada saat ini perlu dilakukan *continuous improvement* agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan bisnis perusahaan.

Mengingat :
1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tanggal 28 September 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Andy A. Agus, SH tentang Susunan Terakhir Direksi PT. Pertamina Retail;
2. Anggaran Dasar PT. Pertamina Retail sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 16 tanggal 26 Juni 2009, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-51814.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

Mencabut SK Direksi No.Kpts-046/Dirut/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010 tentang Batasan Otorisasi Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Penggantian Dokumen Dan Honorarium Panitia Pengadaan Barang /Jasa PT. Pertamina Retail Dan ketentuan lainya yang bertentangan dengan surat keputusan ini.

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan berlakunya Manajemen Pengadaan Barang / Jasa yang terdiri dari :
1. SOP Pengadaan Barang/Jasa
   No. 001/SOP-Umum/VI/2012
2. TKO Pengadaan Barang/Jasa
   No. 001/TKO-Umum/VI/2012
3. TKO Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat
   No. 002/TKO-Umum/VI/2012
4. TKI Pembuatan *Owner's Estimate*/Harga Perhitungan Sendiri
   No. 001/TKI-Umum/VI/2012
5. TKI Negosiasi Secara Manual
   No. 002/TKI-Umum/VI/2012
6. TKI Penyesuaian Harga Kontrak (*Price Adjustment*)
   No.003/TKI-Umum/VI/2012

KEDUA..

PERTAMINA
RETAIL

Surat Keputusan
Nomor : Kpts - 011 /DI/V/2012

KEDUA : Manajemen Pengadaan Barang/Jasa tersebut di atas mulai berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juni 2012 dengan masa transisi/peralihan sejak Surat Keputusan ini ditandatangani. Bagi fungsi/unit organisasi yang sudah memiliki kesiapan dalam pelaksanaannya, sudah dapat menerapkan ketentuan dalam Surat Keputusan ini sejak Surat Keputusan ini ditandatangani.

KETIGA : Selama masa transisi/peralihan, proses pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan dan telah dimulai dengan tahap pengumuman/pengundangan, tetap menggunakan ketentuan sebelumnya (SK Direksi No.Kpts-046/Dirut/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010).

KEEMPAT : Menugaskan kepada Manajer Umum cq. Asisten Manajer Pengadaan :

1. Sebagai penanggung jawab terhadap implementasi ketentuan dalam Surat Keputusan ini, dan apabila diperlukan secara berkala mengadakan pemutakhiran / penyempurnaan dalam rangka *continuous improvement* yang disesuaikan dengan perkembangan proses pengadaan barang/jasa yang berlaku dan perkembangan bisnis perusahaan.
2. Sebagai penanggung jawab untuk menjembatani apabila terdapat perbedaan persepsi dalam menginterprestasikan ketentuan dalam Surat Keputusan ini, dengan menunjuk pekerja di Sub Fungsi Pengadaan sebagai *helpdesk* yang bertugas melaksanakan hal tersebut.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal – hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2012

Direktur Utama,

PERTAMINA RETAIL

Giri Santoso

PERTAMINA
RETAIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN BARANG / JASA

DIREKTORAT KEUANGAN
PT. PERTAMINA RETAIL

DAFTAR ISI

BAB I UMUM 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Ruang Lingkup 2
D. Pengertian 2
E. Referensi 6
BAB II PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 7
A. Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa 7
B. Etika Pengadaan Barang/Jasa 8
C. Kebijakan Umum 9
BAB III KUALIFIKASI, TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB 12
A. Kualifikasi Pihak Terkait Dalam Proses Pengadaan 12
B. Tugas Pokok Dan Tanggung Jawab Pejabat Berwenang 12
C. Tugas Pokok Dan Tanggung Jawab Fungsi Pengguna 13
D. Tugas Pokok Dan Tanggung Jawab Fungsi Pengadaan 14
E. Tugas Pokok Dan Tanggung Jawab Panitia Pengadaan 17
F. Tugas Pokok Dan Tanggung Jawab Fungsi Terkait 18
G. Pelaksana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 20
H. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa 20
BAB IV SERTIFIKASI, PRAKUALIFIKASI DAN PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA 24
A. Sertifikasi Penyedia Barang/Jasa 24
B. Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa 28
C. Penggolongan Penyedia Barang/Jasa 30
BAB V SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA 31
A. Tahapan Proses Pengadaan 31
B. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 33
C. Swakelola 42
D. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 44
E. Metode Evaluasi Penawaran 46
F. Penetapan Pemenang 48
G. *Owner's Estimate* (*OE*) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 48
H. Negosiasi 49
I. Sanggahan 51
BAB VI PERJANJIAN/KONTRAK 53
A. Prinsip Kontrak 53
B. Sistem Kontrak 57
C. Bentuk Dan Distribusi Dokumen Kontrak 58
D. Persyaratan Klausul Kontrak 55
E. Pekerjaan Tambahan/Addendum Kontrak 66
BAB VII PENGADAAN BARANG/JASA YANG TIDAK DIATUR OLEH PEDOMAN INI 68
A. Pengadaan Barang/Jasa yang Prosesnya Bersifat Khusus 68
BAB VIII PENILAIAN DAN PENGAWASAN 69
A. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa 69
B. Pengawasan Melekat 70
C. Pengawasan Fungsional 70
D. Tindak Lanjut Pengawasan 70
BAB IX LAIN-LAIN 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN 73
Lampiran 1 Pakta Integritas untuk Penyedia Barang/Jasa (Per Proses Pekerjaan) 73
Lampiran 2 Pakta Integritas untuk Penyedia Barang/Jasa (sertifikasi) 75
Lampiran 3 Pakta Integritas untuk pekerja 76
Lampiran 4 Tabel Risiko Kegagalan Pekerjaan terhadap Kebutuhan Jaminan Pelaksanaan 78

PERTAMINA RETAIL	SOP PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	:	001/SOP-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	01 Juni 2012	HALAMAN	:	1
FUNGSI PENGGUNA	:	FUNGSI UMUM			

DIBUAT OLEH	DISETUJUI OLEH		
M. YASIN MUSTOPA MANAGER UMUM	TENNY RA. RUSDY DIREKTUR KEUANGAN	ROMULO HUTAPEA DIREKTUR OPERASI	GIRI SANTOSO DIREKTUR UTAMA

BAB I
UMUM

A. LATAR BELAKANG

PT Pertamina Retail sebagai badan usaha perlu melakukan Pengadaan Barang/Jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel. Optimalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan profit perusahaan dari aspek penurunan biaya Pengadaan Barang/Jasa dengan tetap menunjang kegiatan operasi perusahaan dalam kualitas, ketersediaan dan pengiriman.

Dalam proses pengadaan barang/jasa, Perusahaan mengupayakan sinergi Pertamina *Incorporated*.

B. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk menyamakan pola pikir dan pengertian, serta merupakan pedoman pelaksanaan teknis dan administratif yang jelas, sehingga memudahkan bagi para perencana, pelaksana, serta pengawas dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, sesuai fungsi, tugas, hak dan kewajiban serta peran masing-masing, dengan tujuan untuk:

1. Memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu dan tempat yang tepat, secara efektif dan efisien dengan persyaratan dan kondisi kontrak yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mendukung penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan;
3. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
4. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini mengatur antara lain tentang kualifikasi, tugas pokok dan tanggung jawab, sertifikasi, prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa, sistem Pengadaan Barang/Jasa, perjanjian kontrak, penilaian dan pengawasan, yang pelaksanaannya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan yang keseluruhannya dibiayai oleh Perusahaan.

D. PENGERTIAN

1. **Perusahaan** adalah PT Pertamina Retail.
2. **Barang/Jasa Spesifik** adalah Barang/Jasa, yang sifat kebutuhannya hanya dapat dipenuhi oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

3. **Barang/Jasa Tertentu** adalah Barang/Jasa, yang sifat kebutuhannya hanya dapat dipenuhi oleh beberapa Penyedia Barang/Jasa secara terbatas.
4. **Barang** adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh fungsi pengguna.
5. ***Bidder List*** adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat kualifikasi dan klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) untuk diundang mengikuti pengadaan.
6. ***Contractor Safety Management System* (*CSMS*)** adalah sistem pengelolaan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan (*Health Safety Environment/HSE*) untuk kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaannya.
7. **Fungsi *Pooler*** adalah fungsi yang bertindak sebagai perencana dan pengumpul/koordinator kebutuhan Barang/Jasa tertentu (misal ATK, sarana TI, tenaga *outsourcing*, dll) dan Fungsi Pengguna.
8. **Fungsi Pengguna** adalah pemilik pekerjaan yang mempunyai wewenang dalam tahapan perencanaan kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa (termasuk yang bertindak sebagai Fungsi Pooler misal: *MIS, HSE,* SDM, Layanan Umum, Teknik dan lain-lain), mengajukan permintaan Barang/Jasa, pengawasan pelaksanaan kontrak (monitor kinerja dan biaya) dan penerimaan jasa.
9. **Fungsi Pengadaan** adalah unit/satuan kerja dalam Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pengadaan (pemilihan Penyedia Barang/Jasa) berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Fungsi Pengguna dan melakukan penerimaan barang, yang dalam hal ini adalah Sub Fungsi Pengadaan - Umum.
10. **Fungsi Manajemen Risiko** adalah fungsi di Perusahaan yang dapat dimintai bantuan untuk melakukan kajian risiko kegagalan atas pelaksanaan pekerjaan.

11. **Metode *Hybrid*** adalah metoda Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terpusat menggunakan strategi pengadaan dan kontrak payung (*outline agreement*) sesuai cakupan kegiatannya, baik secara per-department maupun secara korporat, sedangkan eksekusi pengadaannya tetap dilakukan difungsi/unit terkait.
12. **Jasa** adalah jasa konstruksi dan jasa lainnya termasuk jasa konsultansi non-konstruksi.
13. **Jasa Konstruksi** adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
14. **Jasa Konsultansi** adalah layanan berupa jasa keahlian yang profesional dalam bidangnya dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluaran nya tersusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja dari fungsi pengguna.
15. **Jasa Lainnya** adalah segala pekerjaan selain Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi non-konstruksi.
16. **Kontrak** adalah perikatan antara Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa yang berisikan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam bentuk Surat Perjanjian dan Surat Pesanan.
17. **Kekayaan Bersih** adalah nilai total aktiva dikurangi dengan total kewajiban.
18. **Keadaan Darurat** adalah keadaan yang apabila tidak segera diambil tindakan dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Perusahaan, mengganggu kelangsungan operasi Perusahaan, serta membahayakan keselamatan jiwa manusia atau kelestarian lingkungan hidup, yang secara khusus diakibatkan oleh:
    a. Terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*); dan/atau
    b. Kendala teknis operasional perusahaan yang terjadi mendadak dan/atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang berakibat terhentinya aktifitas

pekerjaan setempat, namun tidak termasuk kondisi yang disebabkan tidak tersedianya stock item atau insurance item material.

19. ***Owner's Estimate (OE)* / Harga Perhitungan Sendiri (HPS)** adalah perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian, yang digunakan sebagai acuan dalam menilai kewajaran harga.
20. **Pengadaan Barang/Jasa** adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan Perusahaan, meliputi pengadaan: barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD.
21. **Pejabat Berwenang** adalah pejabat sesuai kewenangan pada masing-masing tahapan proses pengadaan yang diatur sesuai Surat Keputusan Pelimpahan Wewenang yang berlaku.
22. **Panitia Pengadaan** adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan tahapan proses pengadaan melalui Pelelangan/Pemilihan Langsung.
23. **Panitia Sertifikasi** adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kualifikasi dan klasifikasi Penyedia Barang/Jasa.
24. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha, termasuk BUMN, badan hukum, atau orang perseorangan/subjek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa.
25. **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
26. **Perusahaan Asing** adalah perusahaan yang didirikan tidak didasarkan hukum Indonesia baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri.
27. **Surat Keterangan Terdaftar (SKT)** adalah surat keterangan yang berisi data dan nomor vendor yang diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, apabila

yang bersangkutan lulus dalam proses sertifikasi dan lulus prakualifikasi *CSMS*. Untuk selanjutnya surat keterangan lulus prakualifikasi *CSMS* adalah salah satu bagian dari kelengkapan SKT dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun.

28. ***Material Direct Charge*** adalah material yang diadakan untuk digunakan dan dibebankan langsung kepada pemakai tanpa dicatat di dalam rekening persediaan dan tidak disimpan sebagai persediaan.
29. ***Material Stock*** adalah material persediaan, yaitu sejumlah material standar diadakan untuk disimpan, dirawat dan dicatat menurut aturan tertentu dalam gudang (*warehouse*), yang belum dibebankan ke dalam biaya pengusahaan dan disediakan untuk menjamin kelangsungan kegiatan perusahaan.
30. **Agen/distributor** adalah perusahaan yang mempunyai perjanjian keagenan dan/atau distributor dengan pabrikan/prinsipal dan/atau Surat Terdaftar sebagai Agen/Distributor pada Departemen Perdagangan.
31. ***E-catalog Online Buying*** adalah pengadaan menggunakan sarana elektronik/teknologi informasi (*online*), yang pembeliannya dilakukan berdasarkan pemilihan dalam katalog berisi daftar barang beserta harganya yang disediakan dan di update oleh Penyedia Barang/Jasa.
32. **Pertamina *Incorporated*** adalah Anak Perusahaan dan afiliasinya.
33. **Pihak Terkait adalah** Merupakan petugas pelaksana maupun penyedia Barang/Jasa.

c. **REFERENSI**

1. UU No. 18 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Jasa Konstruksi.
2. PP No. 29 tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
3. Surat Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) No. 695/H00000/2011 –S0 tanggal 22 Desember 2011 perihal Sinergi Pertamina Group.

BAB II
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

A. PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA

1. **Efisien,** berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana, daya, fasilitas seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah serta dapat dipertanggungjawabkan;
2. **Efektif**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Perusahaan;
3. **Kompetitif**, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
4. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa;
5. **Adil**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
6. **Akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;
7. **Kehati-hatian**, berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi atau tindakan atau bentuk apapun sebagai langkah

antisipasi untuk menghindari kerugian material dan imaterial terhadap Perusahaan selama proses pengadaan, proses pelaksanaan/pekerjaan, dan paska pelaksanaan pekerjaan;

8. **Kemandirian**, berarti suatu keadaan dimana Pengadaan Barang/Jasa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
9. **Integritas**, berarti pelaksana Pengadaan Barang/Jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan;
10. **Berwawasan *HSE*,** berarti memenuhi dan memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta lindungan lingkungan yang mengacu pada *Contractor Safety Management System* (*CSMS*).

B. ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pejabat berwenang, Fungsi Pengguna, Panitia Pengadaan, Panitia Sertifikasi, Fungsi Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan proses pengadaan atau penetapan pemenang, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
4. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;

5. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan;
6. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
7. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan;
8. Tidak menerima hadiah, imbalan atau berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
9. Tidak melakukan praktek penipuan yaitu menghilangkan dan memalsukan suatu fakta dengan tujuan memengaruhi jalannya suatu proses pengadaan atau penentuan penetapan pemenang;
10. Tidak melakukan praktek kolusi yaitu membuat suatu skema atau pengaturan antara dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa, dengan atau tanpa sepengetahuan pelaksana pengadaan, dengan tujuan untuk mengatur harga penawaran yang tidak kompetitif atau tidak mencerminkan harga pasar;
11. Tidak mencelakakan atau mengancam untuk membuat celaka, secara langsung atau tidak langsung, orang/pelaksana pengadaan, atau kepemilikan (properti) untuk memengaruhi keikutsertaan peserta lainnya dalam suatu proses pengadaan, atau penentuan penetapan pemenang.

C. KEBIJAKAN UMUM

1. Mengutamakan penggunaan metoda *hybrid* dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dengan pertimbangan keekonomian terbaik (mengutamakan pabrikan, skala keekonomian, *Total Cost of Ownership*, dll), melalui sinkronisasi Fungsi Pengadaan seluruh fungsi/unit operasi/direktorat;
2. Memastikan bahwa perencanaan kebutuhan disiapkan secara matang oleh setiap fungsi/unit operasi dengan cara mengelola RKAP yang disusun dalam

bentuk rencana Pengadaan Barang/Jasa (*TOR*) yang siap diproses dan dapat dikonsolidasikan secara direktorat dan/atau korporat sesuai cakupannya;

3. Memastikan bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dasar dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
4. Memastikan bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa mengikuti pedoman/prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya yang lebih tinggi;
5. Dilarang memecah paket pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari batas kewenangan;
6. Memastikan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang telah dievaluasi secara teknikal, *HSE* dan *finansial* serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal biaya dan kualitas;
7. Memastikan bahwa *HSE Plan* menjadi bagian yang dievaluasi dalam persyaratan *HSE* yang ditawarkan oleh kontraktor pada pengadaan barang/jasa yang memiliki risiko terhadap aspek *HSE* berkategori menengah dan tinggi;
8. Memastikan *HSE Plan* yang telah disepakati dalam proses pengadaan barang/jasa diimplementasikan oleh kontraktor pada tahap pelaksanaan pekerjaan dan dievaluasi kinerja *HSE*-nya sesuai dengan ketentuan manajemen kinerja penyedia barang/jasa yang berlaku;
9. Bila hasil evaluasi akhir kinerja kontraktor tidak sesuai dengan *HSE Plan* yang telah disepakati (kinerja *HSE Plan*< 90%) sesuai Surat Perintah Direksi PT. Pertamina Retail No.Print-005/DI/IX/2011 tanggal 30 September 2011 dan/atau perubahannya, maka level/peringkat *CSMS* nya diturunkan satu level;
10. Memastikan proses Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan secara kompetitif dengan tetap memperhatikan aspek keekonomian dan efisiensi pelaksanaannya;

11. Sedapat mungkin menggunakan model kontrak (*term & condition*) yang telah ditetapkan Perusahaan;
12. Memastikan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan kontrak atau perjanjian yang disetujui antara Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa;
13. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
14. Mengutamakan sinergi dengan Anak Perusahaan Pertamina sepanjang barang dan jasa tersebut merupakan hasil produksi Anak Perusahaan, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
15. Menandatangani pakta integritas (*letter of undertaking*) sesuai format yang terdapat pada lampiran 2 untuk setiap Pengadaan Barang/Jasa. Penyedia barang/jasa wajib menandatangani Pakta Integritas untuk setiap proses pengadaan;
16. Pengadaan barang yang masuk dalam kategori Harta Benda Modal (HBM) agar memperhatikan ketentuan yang berlaku;
17. Memastikan implementasi Manajemen Kinerja Penyedia Barang/Jasa untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa yang beritikad baik, mampu dan jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan peraturan Perusahaan;

BAB III
KUALIFIKASI, TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB

A. KUALIFIKASI PIHAK TERKAIT DALAM PROSES PENGADAAN

1. Mampu melaksanakan kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Bab II bagian C;
2. Memahami dan menguasai prosedur pengadaan;
3. Mengetahui dan menguasai isi dokumen pengadaan serta bagian-bagian pekerjaan yang akan diadakan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan;
4. Diutamakan yang telah mendapat pelatihan bidang Pengadaan Barang/Jasa.

B. TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT BERWENANG

1. Dalam tahapan perencanaan kebutuhan Barang/Jasa:
   a. Menetapkan rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan;
   b. Menetapkan paket-paket Barang/Jasa yang akan dilaksanakan;
   c. Mengesahkan *OE*/HPS, termasuk *OE*/HPS *adjustment* (penyesuaian) yang dibuat oleh Fungsi Pengguna (termasuk Fungsi *Pooler*);
   d. Menetapkan kategori risiko (Risiko Tinggi / Menengah / Rendah) terhadap aspek *HSE* untuk Pengadaan Barang/Jasa;
   e. Menetapkan tingkat risiko kegagalan pelaksanaan pekerjaan atas masukan dari Fungsi Manajemen Risiko (bila diperlukan) sehubungan dengan kebutuhan akan jaminan pelaksanaan.
2. Dalam tahapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa:
   a. Menetapkan rencana dan jadwal proses pengadaan sesuai dengan tata cara pengadaan yang ditempuh;
   b. Mengangkat/menunjuk Panitia Pengadaan dan Panitia Sertifikasi (bila

diperlukan);

c. Menetapkan pemenang dan menandatangani perjanjian/kontrak pengadaan barang (lini Fungsi Pengadaan) atau jasa (lini Fungsi Pengguna) sesuai dengan batas otorisasi;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada atasannya dan pejabat terkait sesuai ketentuan Perusahaan.

3. Dalam tahapan pengawasan pelaksanaan dan penerimaan Barang/Jasa:
   a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak proyek/kegiatan yang bersangkutan terhadap aspek teknis, waktu dan *HSE*;
   b. Menerima dan menyerahkan aset proyek yang telah selesai berikut dokumen pendukungnya baik secara langsung ataupun melalui pejabat yang diberi pelimpahan wewenang kepada fungsi pengguna akhir;

C. TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI PENGGUNA

1. Membuat Rencana Tahunan Pengadaan Barang/Jasa yang berisi informasi antara lain nama paket, jadwal pelaksanaan/kebutuhan dan nilai pengadaan sebelum tahun berjalan dan menyampaikannya kepada Fungsi Pengadaan;
2. Untuk setiap paket pengadaan Barang/Jasa, membuat antara lain:
   a. *TOR*/KAK yang meliputi antara lain:
      - Ruang lingkup pekerjaan.
      - Kualifikasi Tenaga Ahli/Penyedia Jasa.
      - Spesifikasi teknis.
      - Memasukkan persyaratan *HSE Plan* (khusus untuk kategori risiko menengah dan tinggi terhadap aspek *HSE*).
      - Jadwal pelaksanaan.
      - Persyaratan penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa dan kualitas kerja selama proses pelaksanaan kontrak.
      - Memberikan bobot evaluasi terhadap *HSE Plan* sebesar 10 – 30% dari

keseluruhan kriteria evaluasi pemenang Pengadaan Barang/Jasa yang berkategori risiko menengah dan tinggi terhadap aspek *HSE*.

b. *OE*/HPS dan menetapkannya (untuk pekerjaan jasa dan material *direct charge*) *)
c. Kriteria prakualifikasi.
d. Kriteria evaluasi teknis.
e. Kriteria evaluasi *HSE Plan* (khusus untuk kategori risiko menengah dan tinggi terhadap aspek *HSE*)
f. *Purchase Requisition* melalui sistem dan me-*release*nya untuk memastikan ketersediaan anggaran.

Note:

*) Dalam hal yang membuat perencanaan pengadaan adalah *pooler* maka yang membuat *OE*/HPS adalah *pooler* dan ditandatangani pejabat berwenang di lingkungan *pooler*.

3. Membuat *Request* / Permintaan Barang/Jasa dan menyerahkan semua dokumen pada butir 2 ke Fungsi Pengadaan.

D. TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI PENGADAAN

1. Mengumpulkan data (Barang/Jasa, harga, industri, pasar, Penyedia Barang/ jasa) dan melakukan analisa terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa;
2. Mengkonsolidasikan rencana kebutuhan setiap fungsi/unit operasi secara direktorat dan/atau korporat sesuai cakupannya melalui sinkronisasi Fungsi Pengadaan seluruh fungsi/unit operasi/direktorat.
3. Membuat *Business Intelligent for Procurement* dari data-data *system* yang terkumpul.
4. Membuat *grand strategy* pengadaan berdasarkan hasil butir 2 dan butir 3.
5. Membuat *OE*/HPS untuk material *stock*.
6. Memasukkan hasil kinerja Penyedia Barang/Jasa sehubungan dengan proses

Pengadaan Barang/Jasa.

7. Membuat kajian atas inisiatif sendiri atau permintaan dari fungsi pengguna untuk melakukan proses *improvement* Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang hasilnya dapat berupa perubahan *scope* pekerjaan, waktu pelaksanaan, renegosiasi proyek berjalan, substitusi Barang/Jasa dll;
8. Membuat strategi Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Fungsi Pengguna berdasarkan dokumen Rencana Pengadaan, termasuk metode Pengadaan Barang/Jasa yang terbaik, efektif dan efisien;
9. Melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa melalui metode Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan Pembelian Langsung (*cash & carry*);
10. Meminta Panitia Sertifikasi untuk melakukan sertifikasi bagi Penyedia Barang/Jasa yang belum memiliki SKT atau surat keterangan lulus prakualifikasi *CSMS* dalam rangka mengikuti Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung;
11. Membuat, menandatangani, dan mencabut surat keterangan lulus prakualifikasi *CSMS*;
12. Menyusun *draft* kontrak berkoordinasi dengan Fungsi Hukum dan Fungsi Terkait lainnya;
13. Menyusun *Bidder List* yang merupakan daftar Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat kualifikasi dan klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) untuk diundang mengikuti pengadaan;
14. Menyiapkan dokumen pengadaan dan dokumen sertifikasi/prakualifikasi;
15. Dapat membuat analisa pasar, analisa industri, *TCO* (*Total Cost of Ownership*), *cleansheet* atau analisa-analisa lain yang diperlukan untuk mempermudah proses Pengadaan Barang/Jasa;
16. Menerima *OE*/HPS yang dikalkulasikan secara keahlian, menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;

17. Bila diperlukan memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya serta dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan;
18. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran;
19. Mengevaluasi penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi atau *workshop* khusus, negosiasi dan membuat berita acara, serta mengusulkan calon pemenang proses pengadaan barang/jasa;
20. Mengumumkan pemenang yang telah ditetapkan oleh Pejabat berwenang;
21. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan;
22. Menerima hasil pengadaan dari Panitia Pengadaan;
23. Membuat draft kontrak dan/atau melakukan permintaan pembuatan *Purchase Order* (PO);
24. Melakukan proses penerimaan barang;
25. Menyimpan semua asli dokumen pengadaan, asli dokumen penawaran dan asli dokumen kontrak;
26. Melakukan pembinaan kepada Penyedia Barang/Jasa dan menjembatani permasalahan yang timbul antara Fungsi Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa terkait pelaksanaan pekerjaan *management* (*supplier relationship management*);
27. Dapat melakukan proses renegosiasi atas permintaan *user* atau inisiatif sendiri;
28. Membangun *database* proses pengadaan yang pernah dilakukan;
29. Menjalin koordinasi dengan sesama fungsi Pengadaan Barang/Jasa untuk membangun *knowledge management* Pengadaan Barang/Jasa;
30. Memastikan *HSE Plan* telah disyaratkan dalam *TOR* untuk pekerjaan yang berisiko menengah dan tinggi terhadap aspek *HSE*;

31. Memasukkan persyaratan klasifikasi risiko *HSE* dalam pengumuman pengadaan;
32. Menyampaikan *copy* dokumen *HSE Plan* dari pemenang yang telah ditetapkan kepada fungsi *HSE* dan Direksi Pekerjaan Perusahaan.

E. TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PENGADAAN

1. Melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa melalui metode Pelelangan / Pemilihan Langsung;
2. Mengumumkan Pelelangan melalui *website* Perusahaan, untuk pelelangan dapat juga diumumkan melalui media cetak nasional apabila diperlukan;
3. Meminta Panitia Sertifikasi untuk melakukan sertifikasi bagi Penyedia Barang/Jasa yang belum memiliki SKT atau surat keterangan lulus prakualifikasi *CSMS* dalam rangka mengikuti Pelelangan / Pemilihan Langsung;
4. Menerima *OE*/HPS, dokumen pengadaan dari Fungsi Pengguna melalui Fungsi Pengadaan.
5. Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
6. Bila diperlukan memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya serta dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan;
7. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan peserta yang hadir;
8. Mengevaluasi penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi, negosiasi dan membuat berita acara, serta mengusulkan calon pemenang Pelelangan / Pemilhan Langsung;
9. Mengumumkan pemenang yang telah ditetapkan oleh Pejabat Berwenang;
10. Membuat laporan proses dan hasil Pelelangan/Pemilihan Langsung;

11. Menyerahkan hasil pengadaan kepada Fungsi Pengadaan sebagai dasar pembuatan kontrak dan/atau *Purchase Order* (*PO*).

F. TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI TERKAIT

Tugas pokok dan tanggung jawab fungsi terkait dalam proses pengadaan antara lain:

1. Fungsi Hukum

a. Melakukan *review*/memeriksa *draft* kontrak yang akan dilampirkan pada dokumen pengadaan sesuai dengan *TOR*/KAK untuk:
   1) Kontrak pengadaan Barang/Jasa yang nilainya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau ekivalen;
   2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang belum pernah ada sebelumnya/baru;
   3) Kontrak Unit *Price* yang berlaku setahun ataupun jangka panjang material (*multi years contract*);

b. Me-*review* isi draft kontrak setelah proses penunjukan pemenang apabila terdapat perubahan klausul dalam draft kontrak yang telah dilampirkan dalam dokumen pengadaan sebelumnya.

c. Memeriksa dokumen sertifikasi dan prakualifikasi yang terkait aspek hukum. Memberikan masukan lainnya yang terkait dengan aspek hukum.

2. Fungsi Keuangan

a. Me-*review* dan mempertimbangkan usulan draft kontrak sebelum dilakukan proses pengadaan, khususnya terkait antara lain :
   1) *Budgeting* (penganggaran);
   2) Cara pembayaran dan persyaratan pembayaran (uang muka, *L/C*, Bank Garansi);
   3) Lamanya pembayaran tagihan

4) Aspek perpajakan;
5) Aspek asuransi.

b. Memberikan masukan lainnya yang terkait dengan aspek keuangan.

3. Fungsi Manajemen Risiko

a. Atas permintaan User/Fungsi Pengguna memberikan masukan mengenai risiko pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebelum dilakukan pengadaan barang/jasa yang digunakan untuk menetapkan perlu atau tidaknya jaminan pelaksanaan.

b. Memberikan masukan lainnya yang terkait dengan aspek manajemen risiko untuk :
   1) Kontrak pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau ekivalen kecuali kontrak yang sudah jalan nilainya karena pengaruh kebijakan pemerintah seperti jumlah keuntungan dengan presentase tetap;
   2) Kontrak pengadaan barang/jasa yang belum pernah ada sebelumnya (baru).

4. Fungsi HSE

a. Memberikan masukan kepada Fungsi Pengguna terkait kajian risiko pekerjaan;

b. Membantu Fungsi Pengadaan dalam membina Penyedia Barang/Jasa untuk mencapai level *CSMS*;

c. Memberikan masukan dalam proses prakualifikasi, *aanwijzing*/penjelasan pekerjaan, evaluasi teknis &*HSE* terkait aspek *CSMS* pada proses pengadaan;

d. Memberikan masukan pada tahapan *kick off meeting* terkait aspek *HSE* yang disyaratkan dalam pekerjaan penyedia barang / jasa;

e. Membantu Fungsi Pengguna dalam mengevaluasi kinerja Penyedia Barang/Jasa terkait aspek *CSMS* dalam menyelesaikan pekerjaannya;
f. Memberikan masukan lainnya yang terkait dengan aspek *HSE*.

5. Tenaga Ahli

a. Memberikan masukan mengenai kriteria evaluasi prakualifikasi dan evaluasi teknis serta penyusunan *OE*/HPS;
b. Memberikan penjelasan pada tahapan *aanwijzing*/penjelasan pekerjaan khususnya yg bersifat teknikal dan aspek *HSE*;
c. Melakukan peninjauan lapangan pada saat prakualifikasi atau evaluasi teknis (bila diperlukan);
d. Memberikan masukan lainnya yang terkait dengan aspek keahlian/teknis.

G. PELAKSANA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pelaksana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh:

1. Fungsi Pengadaan di Direktorat Keuangan;
2. Panitia Pengadaan.

H. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Penyedia Barang/Jasa yang dapat diikutsertakan adalah badan usaha dalam negeri maupun luar negeri, termasuk Perusahaan *Joint Venture, Consortium*, BUMN, Anak Perusahaan, Pabrik, Bengkel, Agen Tunggal / Agen/Distributor, Ahli Khusus, UKM, Koperasi, Usaha Perorangan, Lembaga Ilmiah/Pendidikan/ Penelitian Negeri/ Swasta dan Lembaga/ Badan Pemerintah sejenisnya, Lembaga Nirlaba/ *Non Profit* serta Lembaga lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
2. Sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), surat keterangan lulus *CSMS* (untuk pekerjaan jasa kategori risiko tinggi, menengah dan rendah)

atau telah lulus sertifikasi/prakualifikasi, dan apabila Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri mengajukan penawaran melalui Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri, maka Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri harus telah lulus sertifikasi/prakualifikasi, disertai Surat Kuasa dari Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri tersebut khusus untuk mengikuti proses pengadaan.

3. Menandatangani Pakta Integritas (*letter of undertaking*) untuk setiap Pengadaan Barang/Jasa;
4. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa antara lain peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian;
5. Memiliki persyaratan profesional, kemampuan teknis dan manajerial berdasarkan pengalaman tertentu, sumber daya manusia (SDM), modal, peralatan dan fasilitas lain yang memadai;
6. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak (Surat Perjanjian/Surat Pesanan);
7. Bagi agen/distributor harus dibuktikan dengan perjanjian keagenan dengan pabrikan/prinsipal dan/atau Surat Terdaftar sebagai Agen/Distributor pada Departemen Perdagangan;
8. Bagi perusahaan jasa terekomendasi (*recommended service company*) harus mempunyai kompetensi yang terbukti/diketahui baik;
9. Menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan:
   a. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman (sanksi) pidana;
   b. Tidak dalam sengketa dengan Perusahaan;

c. Direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya belum pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional perusahaan atau profesional perorangan untuk bidang Pengadaan Barang/Jasa;
d. Bahwa dokumen yang disampaikan dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang diikuti adalah benar, dan apabila di kemudian hari pernyataan tersebut tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Pertamina Retail.
e. Tidak termasuk dalam kelompok yang sedang menjalani sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Pertamina Retail.;
f. Tidak termasuk dalam kelompok perusahaan yang kepemilikan modalnya dimiliki oleh orang/pemilik yang sama untuk mengikuti satu proses pengadaan yang sama;
g. Tidak mempunyai afiliasi yaitu hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih dari pemegang saham/ pemilik modal, anggota Direksi atau Komisaris yang sama untuk mengikuti satu proses pengadaan yang sama.

10. Penyedia barang/jasa yang mengikuti proses pengadaan barang/jasa tidak diperkenankan menggunakan/berpartner (mensub-kontrakkan) dengan perusahaan yang masuk dalam daftar kelompok hitam sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Pertamina Retail.
11. Dilarang ikut serta sebagai Penyedia Barang/Jasa:
    a. Pegawai negeri, pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan pegawai bank milik Pemerintah/Daerah;
    b. Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan tugasnya sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku (*conflict of interest*);
    c. Penentuan mereka yang termasuk daftar Kelompok Hitam sesuai peraturan Perusahaan;

d. Mereka yang dari hasil prakualifikasi *CSMS* tidak mampu mengelola klasifikasi risiko *HSE* rendah.

Persyaratan penyedia barang/jasa tersebut di atas dapat dicantumkan dalam pengumuman/undangan/dokumen pengadaan.

BAB IV
SERTIFIKASI, PRAKUALIFIKASI DAN PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA

A. SERTIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

1. Panitia Sertifikasi dibentuk berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangan oleh Direktur Utama, yang anggotanya minimal terdiri dari wakil :
   a. Fungsi Pengadaan;
   b. Fungsi Hukum;
   c. Fungsi Keuangan;
   d. Fungsi K3LL/*HSE* khusus untuk Surat Keterangan Lulus *CSMS*.
2. Calon Penyedia Barang/Jasa yang akan melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan wajib melakukan pendaftaran dengan mengikuti tahapan sertifikasi untuk mengetahui kualifikasi dan klasifikasi serta tingkat pemahaman perundangan, kebijakan *HSE* serta implementasi *HSE* pada calon Penyedia Barang/Jasa;
3. Tahapan sertifikasi meliputi evaluasi biodata/dokumen administrasi peninjauan lapangan (bila diperlukan), penetapan hasil, penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Surat Keterangan Lulus *CSMS* dan pengumuman hasil sertifikasi melalui papan pengumuman dan/atau *website* Perusahaan. Bagi calon Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan lulus sertifikasi akan dimasukkan dalam sistem *vendor master* data *Back Office System (BOS)*/Daftar Penyedia Barang/Jasa Mampu (DPM) sesuai kualifikasi dan klasifikasinya menurut bidang dan lingkup pekerjaannya.

4. Persyaratan sertifikasi yang harus dipenuhi oleh calon Penyedia Barang/Jasa terdiri dari:
   a. Surat permohonan dilengkapi dengan alamat perusahaan dan kode pos serta harus mencantumkan nomor telepon, fax dan alamat *e-mail*;
   b. *Copy* Surat Ijin Tempat Usaha/Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari instansi yang berwenang;
   c. *Copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   d. *Copy* Bukti pembayaran pajak tahun terakhir untuk Wajib Pajak Dalam Negeri/BUT (Badan Usaha Tetap) berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) pasal 25 dan 29;
   e. *Copy* Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
   f. *Copy* Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   g. *Copy* Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
   h. Asli Referensi Bank;
   i. *Copy* Neraca Perusahaan 2 (dua) tahun terakhir.
   j. *Copy* Akte Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum & HAM untuk PT, dari Pengadilan Negeri untuk CV dan dari Departemen Koperasi untuk Koperasi;
   k. *Copy* Kartu Tanda Pengenal Pengurus;
   l. *Copy* Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), khusus untuk jasa konstruksi;
   m. *Copy* Surat Ijin Operasional dari DISNAKER, khusus untuk jasa tenaga kerja;
   n. *Copy* Surat Ijin Industri dari DEPERINDAG, khusus untuk percetakan dan penjilidan;
   o. *Copy* Surat Ijin/Sertifikasi khusus sesuai permohonan bidang dan sub-bidang;

p. *Copy* Surat Perjanjian Keagenan/Distributor dan/atau Surat Terdaftar sebagai Agen/Distributor pada Departemen Perdagangan;

q. Daftar pengalaman kerja 2 (dua) tahun terakhir sesuai permohonan bidang dan sub-bidang yang diajukan dengan dilengkapi informasi antara lain mengenai pemberi kerja, lokasi, waktu dan nilai pekerjaan;

r. Asli surat pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar, apabila ditemukan ketidaksesuaian atas informasi yang disampaikan, dikenakan sanksi administrasi pencabutan/pembatalan SKT;

s. Asli Pakta Integritas (*letter of undertaking*) yang ditandatangani di atas materai;

t. *Copy* Surat Keterangan Lulus *CSMS* yang menyatakan mampu mengelola kategori risiko *HSE* tinggi / menengah / rendah berdasarkan isian formulir prakualifikasi *CSMS* dan lampiran bukti penerapan *CSMS* dari kontraktor.

Khusus tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan konsultansi atau bila sebagai konsultan perseorangan, maka diperlukan persyaratan sebagai berikut antara lain namun tidak terbatas pada:

a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. Lulus perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan *copy* ijazah dan/atau memiliki sertifikasi keahlian dari badan yang berkompeten;

c. Mempunyai pengalaman dibidangnya yang dituangkan dalam daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh pimpinan perusahaan, kecuali konsultan perorangan;

FL.

d. Pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan tidak memerlukan kerja kelompok (*team work*) untuk penyelesaiannya;
e. Jasa konsultansi tersebut bukan merupakan proyek/kegiatan secara utuh yang berdiri sendiri;
f. Pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh seorang yang sangat ahli di bidangnya melalui referensi dari *user* sebelumnya;
g. Jasa konsultansi tersebut harus bersifat tugas khusus perusahaan dalam memberikan masukan/nasehat dalam pelaksanaan proyek/kegiatan;
h. Konsultan perorangan yang ditunjuk diyakini mampu menyelesaikan penugasannya ditinjau dari segi teknis, waktu, dan harga;
i. Tenaga ahli asing harus mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

5. SKT berlaku di seluruh Perusahaan, tidak mempunyai masa berlaku dan menjadi tidak berlaku bila ada dokumen yang sudah kadaluwarsa dan tidak diperbarui oleh Penyedia Barang/Jasa;
6. Pelaksanaan sertifikasi:
   a. Minimal setahun sekali oleh Panitia Sertifikasi pada waktu yang telah ditentukan tanpa harus langsung diikuti dengan proses Pengadaan Barang/Jasa.
   b. Bersamaan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Panitia Sertifikasi atas permintaan Panitia Pengadaan atau Fungsi Pengadaan yang mana hal ini bisa disatukan dengan proses prakualifikasi bila persyaratannya disesuaikan dengan kebutuhan pengadaan tertentu;
7. Prinsip-prinsip sertifikasi:
   a. Dalam proses sertifikasi sesuai butir 6a dan 6b di atas, Panitia Sertifikasi/ Panitia Pengadaan/Fungsi Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon peserta Pengadaan Barang/Jasa;

b. Proses sertifikasi calon Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan pungutan biaya;
c. Pemberitahuan kelulusan dikirim melalui *e-mail* ke Penyedia Barang/Jasa dan diumumkan dipapan Pengumuman Perusahaan.

B. PRAKUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

Prakualifikasi dilakukan untuk evaluasi dan verifikasi dokumen/persyaratan tambahan yang terkait langsung dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diluar persyaratan proses sertifikasi. Prakualifikasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan daftar pendek calon peserta melalui penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu, antara lain namun tidak terbatas pada :

1. Daftar pengalaman sejenis 2 (dua) tahun terakhir dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan dilengkapi informasi antara lain mengenai pemberi kerja, lokasi, waktu, dan nilai pekerjaan;
2. Untuk perusahaan yang belum memiliki pengalaman sejenis, dimungkinkan untuk mengikuti proses prakualifikasi dengan melakukan kajian yang mendalam atas pengalaman dari para personil perusahaannya (minimal pengalaman personil 2 tahun) yang dipersyaratkan dalam pekerjaan serta adanya dukungan dari induk perusahaan;
3. Sertifikasi badan usaha yang masih berlaku sesuai yang dipersyaratkan, misalnya Sertifikat Manajemen Mutu *ISO*, Sertifikat Sistem Manajemen K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) atau *OHSAS* 18001, dan Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (*ISO* 14001);
4. Dukungan dari prinsipal/pabrikan;
5. Memenuhi persyaratan aspek *HSE* sesuai dengan kategori resiko *HSE*;

6. Memiliki fasilitas, peralatan khusus dan tenaga ahli spesialis yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan;
7. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan (*consorsium/joint venture*), Penyedia Barang/Jasa wajib mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat antara lain tanggung jawab para pihak, persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan (*lead firm*) tersebut;
8. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;
9. Prakualifikasi *CSMS* ulang bagi Penyedia Barang/Jasa yang melakukan klarifikasi atas insiden *fatality* terkait pelaksanaan pekerjaannya, dengan syarat hasil verifikasi dokumen dan lapangan mendapatkan skor minimal 80, untuk melakukan koreksi poin/status Penyedia Barang/Jasa menjadi Sanksi Percobaan, Pengurangan Sanksi atau Penghapusan Sanksi.

Khusus untuk perusahaan yang melakukan kemitraan *(consortium)*:

a. Penyedia Barang/Jasa wajib mempunyai kerjasama operasi/kemitraan yang memuat antara lain tanggung jawab para pihak, persentase kemitraan, dan perusahaan yang mewakili kemitraan *(lead firm);*
b. Surat perjanjian kerjasama operasi ditandatangani oleh seluruh anggota kemitraan;
c. Prakualifikasi dilakukan kepada semua perusahaan yang tergabung dalam kemitraan tersebut namun untuk sertifikasi hanya diberlakukan kepada perusahaan yang mewakili kemitraan *(lead firm)*.

Persyaratan prakualifikasi tersebut di atas ditetapkan sesuai kebutuhan.

C. PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA

Penggolongan (kualifikasi dan klasifikasi) Penyedia Barang/Jasa sebagai berikut:

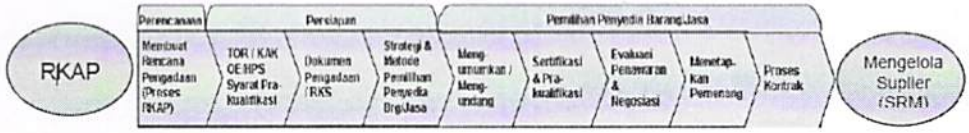
Kualifikasi	Kekayaan Bersih	Nilai Pengadaan (ekivalen Rp.) per Klasifikasi (P-Q-R-S) (tidak termasuk PPN dan PPH)				
		Barang (P)	Jasa Konstruksi (Q)		Jasa Lainnya (R)	Jasa Konsultasi Non-Konstruksi (S)
			Pelaksana	Konsultasi Perencanaan / Pengawasan		
Perseorangan	Tidak disyaratkan		s/d 50 juta	s/d 50 juta		s/d 200 juta
kecil (K)	s/d 1 miliar	s/d 500 juta	s/d 1 miliar	s/d 400 juta	s/d 500 juta	s/d 500 juta
Menengah (M)	> 1 s/d 10 miliar	500 juta s/d 5 miliar	> 1 s/d 10 miliar	400 juta s/d 1 miliar	500 juta s/d 5 miliar	500 juta s/d 2 miliar
Besar (B)	> 10 miliar	> 5 miliar	> 10 miliar	> 1 miliar	> 5 miliar	> 2 miliar

Penggolongan berdasarkan klasifikasi risiko pekerjaan aspek *HSE* dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu Rendah, Menengah dan Tinggi, dimana untuk pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam kategori risiko Rendah, Menengah, dan Tinggi harus memiliki Surat Keterangan Lulus *CSMS*. Untuk pekerjaan dengan klasifikasi risiko *HSE* Tinggi hanya dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang sudah dinyatakan lulus Prakualifikasi *CSMS* dengan hasil *High Risk*, untuk pekerjaan dengan klasifikasi risiko Menengah hanya dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang sudah dinyatakan lulus Prakualifikasi *CSMS* dengan hasil *High Risk* atau *Medium Risk*, untuk pekerjaan dengan klasifikasi risiko *HSE* Rendah dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang sudah dinyatakan lulus Prakualifikasi *CSMS* dengan hasil *High Risk*, *Medium Risk* atau *Low Risk*.

BAB V
SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA

A. TAHAPAN PROSES PENGADAAN

Secara umum, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Tahapan Perencanaan

Penyusunan rencana tahunan pengadaan harus disinergikan dengan:

a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

b. Kontrak-kontrak Barang/Jasa yang masa berlakunya akan segera berakhir, sehingga dapat mengantisipasi bila ada perubahan lingkup pekerjaan dan memerlukan perubahan kontrak;

c. Rencana pembangunan proyek-proyek baru/pengadaan yang bersifat kompleks;

d. Mengidentifikasikan secara rutin semua kebutuhan pengadaan untuk menunjang jalannya operasional di tahun yang akan datang, misal perawatan asset, sewa jasa, jasa konsultan, pembelian barang perkantoran, dll.

e. Mengidentifikasi kategori risiko *HSE* terhadap setiap Pengadaan Barang/Jasa;

f. Mengidentifikasi risiko pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang digunakan untuk menetapkan perlu atau tidaknya jaminan pelaksanaan berdasarkan masukan dari Fungsi Manajemen Risiko (bila diperlukan).

Rencana tahunan pengadaan barang/jasa dibuat bersamaan dengan periode usulan anggaran untuk diserahkan ke Fungsi Pengadaan dan dapat di revisi secara periodik. Selanjutnya Fungsi Pengadaan melakukan kompilasi data perencanaan pengadaan dan melakukan analisa kebutuhan, analisa pasar, membuat strategi pengadaan dan seleksi Penyedia Barang/Jasa serta menentukan jenis kontrak.

2. Tahapan Persiapan

Tahapan Persiapan merupakan tahapan yang paling krusial dan perlu memperhatikan tata kelola waktu. Pada tahapan ini, Fungsi Pengguna membuat ruang lingkup pekerjaan dan estimasi nilai pengadaan, penentuan kriteria evaluasi seleksi, penentuan strategi pengadaan dan jadwal pelaksanaan yang paling efisien dan efektif bagi Perusahaan. Pada tahapan ini, sangat dibutuhkan kerjasama dari berbagai fungsi terkait (*Cross Functional Team*), untuk menyusun kajian persiapan Pengadaan Barang/Jasa. Strategi Pengadaan Barang/Jasa sedapat mungkin dibuat untuk meningkatkan daya tawar Perusahaan, menyederhanakan proses pengadaan dan penggunaan kontrak jangka panjang, memanfaatkan momentum bisnis sehingga meningkatkan keuntungan Perusahaan.

3. Tahapan Seleksi / Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Perlu kehati-hatian dalam melaksanakan proses evaluasi prakualifikasi, administrasi, teknis, *HSE* dan komersial, sehingga pada akhirnya Perusahaan dapat memberikan kontrak kepada Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai komitmen tinggi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kualitas yang diinginkan, jadwal kebutuhan yang direncanakan, aspek *HSE* yang disyaratkan dan biaya yang terbaik bagi Perusahaan.

Tahapan tersebut di atas harus dilanjutkan dengan pengawasan administrasi kontrak, pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak, realisasi biaya kontrak dan kinerja Penyedia Barang/Jasa (termasuk implementasi *CSMS*), serta pembinaan terhadap Penyedia Barang/Jasa (*Supplier Relationship Management*). Sedapat mungkin menghindari terjadinya penambahan lingkup kerja.

B. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa pada dasarnya dilaksanakan secara kompetitif dan terbuka dengan mengikutsertakan calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat berdasarkan kemampuan dan kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat menggunakan metode sebagai berikut:

Metode	Batasan Nilai	Pelaksana
Pelelangan	Tidak ada batasan nilai	Fungsi Pengadaan *)
Pemilihan Langsung		
Penunjukan Langsung		
Pembelian Langsung (Cash & Carry)	s/d 15 juta	

*) Apabila diperlukan dapat dibentuk Panitia Pengadaan (khusus untuk metode Pelelangan dan Pemilihan Langsung)

Persyaratan/Kriteria Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa:

1. Pelelangan

a. Dilakukan untuk:

1) Pengadaan jasa konstruksi yang bersifat kompleks yaitu yang memiliki:

a) Teknologi tinggi; dan/atau

b) Risiko tinggi terhadap kegagalan pekerjaan.

2) Pengadaan selain butir 1) di atas, apabila berdasarkan *professional judgment*, *Bidder list* belum mencukupi persyaratan kompetisi serta terdapat penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut namun belum terdaftar di Perusahaan.

b. Dilakukan oleh Fungsi Pengadaan.

Apabila diperlukan dapat dibentuk Panitia Pengadaan yang menjalankan Pelelangan, yang melibatkan beberapa wakil dari :

1) Fungsi Pengadaan (Ketua dan Sekretaris);
2) Fungsi *User*;
3) Fungsi Hukum;
4) Fungsi Keuangan (bila diperlukan);
5) Fungsi *HSE* (bila diperlukan);
6) Tenaga Ahli (bila diperlukan).

Fungsi Satuan Pengawasan *Intern*/Tenaga Ahli eksternal dapat diminta untuk membantu Panitia Pengadaan sebagai narasumber diluar proses pengadaan bila diperlukan. Panitia Pengadaan dibentuk dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Direksi PT. Pertamina Retail, dibuat untuk setiap proses Pelelangan (per pekerjaan) atau dalam periode tertentu.

c. Pengumuman dilakukan melalui *website* Perusahaan. Dapat juga diumumkan melalui media cetak nasional. Apabila dipandang perlu pemberitahuan dapat dikirim langsung melalui *facsimile* dan/atau *e-mail* kepada Penyedia Barang/Jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan;

d. Dapat diikuti oleh calon Penyedia Barang/Jasa yang sudah memiliki SKT maupun yang belum memiliki SKT sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan klasifikasi serta persyaratan *CSMS* yang telah ditentukan;

e. Kepada semua calon penyedia jasa konstruksi yang bersifat kompleks dilakukan prakualifikasi secara ketat dengan mengutamakan pengalaman sejenis; dan kualifikasi tenaga ahli yang dimiliki serta dilakukan klarifikasi / negosiasi baik teknis maupun harga. Sedangkan kepada semua calon Penyedia Barang/Jasa selain jasa konstruksi bersifat kompleks dapat dilakukan prakualifikasi apabila diperlukan.

2. Pemilihan Langsung

a. Dilakukan untuk:

1) Pengadaan jasa konstruksi yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat terbatas;
2) Pengadaan jasa konstruksi yang tidak bersifat kompleks;
3) Pengadaan jasa konsultan dan jasa lainnya;
4) Pengadaan barang;
5) Pengadaan Barang/Jasa terkait *approved brand* dalam rangka standarisasi.

Kepada semua calon Penyedia Barang/Jasa seperti tersebut di atas dapat dilakukan prakualifikasi apabila diperlukan.

b. Dilakukan oleh Fungsi Pengadaan

Apabila diperlukan dapat membentuk Panitia Pengadaan yang menjalankan Pemilihan Langsung, yang melibatkan beberapa wakil dari :

1) Fungsi Pengadaan (sebagai Ketua dan Sekretaris);
2) Fungsi *User*;
3) Fungsi Hukum;

4) Fungsi Keuangan (bila diperlukan);
5) Fungsi *HSE* (bila diperlukan);
6) Tenaga Ahli (bila diperlukan).

Fungsi Internal Audit/Tenaga Ahli Eksternal dapat diminta untuk membantu Fungsi Pengadaan sebagai narasumber diluar proses pengadaan bila diperlukan. Panitia Pengadaan dibentuk dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Direksi PT. Pertamina Retail, dibuat untuk setiap proses Pemilihan Langsung (per pekerjaan) atau dalam periode tertentu.

c. Dilakukan dengan cara:
   1) Mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon Penyedia Barang/ Jasa yang terdaftar dan dimungkinkan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang belum terdaftar sesuai dengan persyaratan kualifikasi, klasifikasi dan persyaratan *CSMS* yang telah ditentukan. Bila memungkinkan diupayakan mengundang sebanyak-banyaknya jumlah Penyedia Barang/Jasa;
   2) Pemilihan Langsung dapat tetap dilaksanakan apabila diyakini/ diketahui secara luas bahwa Penyedia Barang/Jasa yang tersedia untuk diundang kurang dari 3 (tiga);
   3) Khusus untuk sinergi Pertamina *Incorporated*, proses Pemilihan Langsung dapat diikuti oleh Anak Perusahaan Pertamina.

3. Penunjukan Langsung

a. Dilakukan untuk:
   1) Penanganan keadaan darurat berdasarkan persetujuan Direksi terkait;
   2) Barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*);

3) Pekerjaan yang bersifat spesifik karena alasan tertentu (kompleksitas, teknologi, *availability*) yang karena sifatnya tersebut, maka hanya dapat dilaksanakan oleh satu Penyedia Barang/Jasa.
4) Barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak paten atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture* (*OEM*) dan/atau untuk memenuhi kebutuhan standarisasi operasional sehingga dibutuhkan *merk / brand* tertentu;
5) Bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari penyedia barang dan/atau jasa serta diperlukan untuk transfer pengetahuan atau alih teknologi;
6) Pekerjaan lanjutan/tambahan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan sedapat mungkin menggunakan satuan harga menurut harga yang berlaku pada kontrak sebelumnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
7) Pekerjaan yang telah jelas *fee* dan unit *price* ditentukan oleh Pemerintah;
8) Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan metode Pelelangan atau Pemilihan Langsung telah dua kali dilakukan namun peserta tetap tidak memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti Pelelangan atau Pemilihan Langsung, sekalipun ketentuan dan syarat-syarat telah memenuhi kewajaran;
9) Bila Penyedia Barang/Jasa adalah BUMN, sepanjang barang dan/atau jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan dari BUMN dimaksud dengan ketentuan apabila BUMN yang memproduksi atau memberi pelayanan yang dibutuhkan lebih dari satu, maka harus

dilakukan Pemilihan Langsung terhadap BUMN tersebut. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi harga, kualitas dan ketersediaan pasokan yang dibutuhkan;

10) Bila Penyedia Barang dan Jasa adalah Anak Perusahaan Pertamina, sepanjang barang dan/atau jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan dari Anak Perusahaan dimaksud dengan ketentuan apabila Anak Perusahaan yang memproduksi atau memberi pelayanan yang dibutuhkan lebih dari satu, maka harus dilakukan Pemilihan Langsung terhadap Anak Perusahaan tersebut. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi harga, kualitas dan ketersediaan pasokan yang dibutuhkan;
11) Kontrak Payung, jika merupakan perpanjangan waktu untuk kontrak tersebut, dengan syarat:
    1. Harga masih sama dengan Kontrak Payung terdahulu; atau
    2. Harga lebih murah dibandingkan Kontrak Payung terdahulu; atau
    3. Kualitas pekerjaan lebih baik; serta
    4. Tidak ada kompetitor baru.
12) Penyedia Barang/Jasa perguruan tinggi/unit usaha yang sahamnya dimiliki minimal 90% oleh perguruan tinggi untuk bidang usaha penelitian, desain dan enjiniring atau lembaga penelitian lainnya, baik dalam maupun luar negeri;
13) Penyedia Barang/Jasa lembaga pemerintah;
14) Barang/jasa yang merupakan pembelian berulang (*repeat order*) setelah melalui kajian yang komprehensif dengan ketentuan sbb:
    a. Hasil kerja Penyedia Barang/Jasa sebelumnya dinilai baik;

b. Spesifikasi dan kualitas Barang/Jasa yang sama, apabila tidak dapat terpenuhi, dapat digantikan dengan Barang/Jasa sejenis dengan spesifikasi dan kualitas yang lebih baik dan/atau lebih tinggi;
c. Volume Barang/Jasa yang dibutuhkan kurang atau sama dengan volume pengadaan sebelumnya;
d. Harga Barang/Jasa lebih rendah atau paling tinggi sama dengan pengadaan sebelumnya, apabila tidak dapat terpenuhi harga Barang/Jasa dapat lebih tinggi maksimal 10% dari harga sebelumnya;
e. Merupakan Barang/Jasa yang bersifat operasional;
f. Pelaksanaan pembelian berulang *(repeat order)* hanya dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali pengadaan dengan membuat kontrak baru, dilakukan untuk pekerjaan yang sebelumnya diproses dengan kompetisi oleh Fungsi Pengadaan yang sama.

15) Pengadaan jasa konsultan perseorangan sesuai dengan batasan kualifikasi dan klasifikasi yang terdapat pada bab IV butir C dengan mempertimbangkan faktor kewajaran harga serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan tidak memerlukan kerja kelompok (*team work*) untuk penyelesaiannya;
b. Jasa konsultansi tersebut bukan merupakan proyek/kegiatan secara utuh yang berdiri sendiri;
c. Pekerjaan hanya memungkinkan dilakukan oleh seorang yang sangat ahli di bidangnya;

d. Jasa konsultansi tersebut harus bersifat tugas khusus perusahaan dalam memberikan masukan/nasehat dalam pelaksanaan proyek /kegiatan;

e. Konsultan perorangan yang ditunjuk diyakini mampu menyelesaikan penugasannya ditinjau dari segi teknis, waktu, dan harga.

b. Dilakukan oleh Fungsi Pengadaan, dengan cara:
Mengundang calon Penyedia Barang/Jasa terdaftar atau belum terdaftar sesuai dengan persyaratan kualifikasi, klasifikasi dan persyaratan *CSMS* yang telah ditentukan.

4. *Cash & Carry*

a. *Cash & carry* dapat dilaksanakan sampai dengan nilaiRp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau ekivalen per paket pengadaan, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar dan pelaksanaannya dapat dilakukan tanpa kontrak. Batasan nilai *cash & carry* adalah batasan nilai yang belum termasuk pajak (PPN & PPh).

b. *Cash & carry* dilaksanakan oleh Fungsi Pengadaan melalui sistem panjar kerja atau aplikasi online buying untuk membeli langsung Barang/Jasa yang terdapat di pasar. Tempat pembelian dapat berupa toko, supermarket, bengkel, *online buying*, *website* belanja di *Internet*, dll.

c. *Cash & Carry* dilakukan untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu penyelesaian tidak lebih dari waktu pertanggungjawaban *cash & carry* sesuai ketentuan, yaitu selama 10 (sepuluh) hari kerja.

d. Pembelian *cash & carry* diusahakan hanya dilakukan pada tempat pembelian yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Perusahaan berhak menerima Faktur Pajak Standar yang dikeluarkan oleh PKP tersebut.

e. Dalam hal pembelian *cash & carry* dilakukan bukan dengan PKP, maka PPN sudah termasuk dalam harga barang.

f. Bukti pembelian yang sah antara lain *invoice* atau *slipcash register* atau kuitansi yang dibubuhi meterai secukupnya harus dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban *cash & carry*.

g. Pelaksanaan *cash & carry* melalui aplikasi *e-catalog online buying* berlaku ketentuan sebagai berikut:

   1) Pengadaan Barang/Jasa secara *e-catalog online buying* digunakan untuk pengadaan seperti alat-alat kantor dan Barang/Jasa lainnya yang bersifat umum bukan *custom-made* sampai dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

   2) Apabila harga yang ditawarkan Penyedia Barang/Jasa melalui *e-catalog online buying* lebih tinggi dari *last PO* atau sumber harga yang dijadikan referensi Perusahaan/ Penyedia Barang/Jasa lain maka pembelian *cash and carry* dapat dilakukan melalui sistem panjar kerja kepada Penyedia Barang/Jasa lain.

   3) Pada dasarnya pelaksanaan *e-catalog online buying* dilakukan secara elektronik, namun demikian tetap diperlukan *hard document* sebagai pendukung keabsahan *soft document*.

   4) Data dan/atau penawaran harga yang dikirimkan oleh Penyedia Barang/Jasa melalui *e-catalog online buying* merupakan data dan/atau penawaran yang sah.

   5) Penyampaian harga penawaran dan negosiasi dilakukan secara periodik. Harga hasil negosiasi, yang di *approve* kemudian dimasukkan ke dalam system *e-catalog online buying* oleh Fungsi Pengadaan, merupakan harga yang akan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa secara *online* pada periode berikutnya.

6) Untuk belanja melalui *website / internet* dapat dilakukan dengan *one-time* vendor pekerja menggunakan kartu kredit.

h. Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila diinginkan pengadaannya dapat juga dilakukan Penunjukan Langsung.

C. SWAKELOLA

Swakelola adalah pelaksanaan pengadaan barang / pekerjaan jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga. Swakelola tidak melibatkan Penyedia Barang/Jasa secara langsung. Swakelola dilakukan untuk memperlancar operasional karena tidak memungkinkan atau dipandang lebih efisien dibandingkan melalui Fungsi Pengadaan. Pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola harus tetap memperhatikan aspek *HSE* selama pelaksanaan pekerjaannya.

Swakelola dapat dilaksanakan oleh :

1. Pengguna Barang/Jasa;
2. Instansi pemerintah lain;
3. Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.

Contoh pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola antara lain:

1. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat, antara lain bantuan/sumbangan kepada pihak ketiga terkait kegiatan *Corporate Social Responsibility*, sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Pertamina Retail .
2. Pekerjaan yang secara rinci tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga tidak efektif dan efisien bila ditawarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

3. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi dan pembiayaannya, tidak perlu dilakukan dengan cara Pelelangan, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung dan/atau tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa, seperti :
   a. Barang/jasa yang sifatnya memenuhi kebutuhan operasional, antara lain :
      1) Penggantian sparepart kendaraan operasional langsung ke bengkel;
      2) Pembayaran general *goods/services*, seperti :
         - Listrik, telepon, air
         - Layanan pos, jasa ekspedisi, benda-benda pos (seperti materai, perangko, dll)
         - *Water dispenser*
         - Tenda dan perlengkapannya
         - Dan lain-lain.
   b. Penyelenggaraan acara / *event* yang berkaitan langsung dengan Fungsi yang bersangkutan, seperti : Pameran, *Gathering*, *Outbond*, Jamuan tamu, Kegiatan keagamaan, *Sponsorship*, dan lain-lain.
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya, *in-house training*, honorarium pengajar, *workshop*;
5. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
6. Pekerjaan khusus yang bersifat penelitian, pemprosesan data, perumusan kebijakan perusahaan, pengujian di laboratorium, pengembangan sistim tertentu;
7. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi fungsi pengguna jasa yang bersangkutan;
8. Khusus untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hanya dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan jasa pengembangan lingkungan dan

dalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan penyuluhan;

Panjar Kerja /Uang Muka Kerja diberikan sesuai persetujuan Pejabat berwenang pemegang Otorisasi. Tanggung jawab terkait administrasi pembayaran pekerjaan swakelola dilakukan langsung oleh pekerja di Fungsi Pengguna kepada Fungsi Keuangan disertai dengan rincian biaya, tanpa melalui Fungsi Pengadaan serta tidak melibatkan Penyedia Barang/Jasa.

D. METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos/kurir.

1. Metode Satu Sampul

c. Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul, yang mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, *HSE Plan* dan perhitungan harga serta dokumen lainnya yang diperlukan;

d. Metode ini biasanya dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang sudah jelas dan diperkirakan sebagian besar penawar yang diundang untuk memasukkan penawaran akan mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dilihat dari segi teknis;

e. Dalam metode ini persaingan terutama terletak pada segi harga penawaran.

2. Metode Dua Sampul

a. Sampul I (pertama) hanya berisi kelengkapan Data Administrasi dan Teknis serta *HSE Plan* yang disyaratkan, sampul II (kedua) berisi data perhitungan harga penawaran. Sampul I dan II dimasukkan ke dalam satu sampul (disebut sampul penutup);

b. Metode ini biasanya dilakukan untuk pekerjaan pemborongan (jasa konsultansi dan kontruksi) yang meskipun *Term of Reference* dan spesifikasi teknisnya sudah jelas namun karena sifat pekerjaannya memerlukan evaluasi teknis yang mendalam sebelum dilakukan evaluasi harga.

3. Metode Dua Tahap

Pada prinsipnya metode ini bisa diterapkan di seluruh tipe pekerjaan. Pemasukan dokumen penawaran pada metode ini dilakukan dalam dua tahap dengan dua sampul.

a. Pada tahap I, persyaratan administrasi dan teknis serta *HSE Plan* dimasukkan ke dalam sampul tertutup I, sedangkan pada tahap II, harga penawaran dimasukkan ke dalam sampul tertutup II. Penyampaiannya dilakukan dalam waktu yang berbeda.

b. Metode ini lebih tepat dilakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifat pekerjaannya berkaitan dengan penggunaan teknologi canggih dan kompleks, sistem disain yang tidak/belum standar, sehingga kemungkinannya akan banyak terdapat deviasi dan penyesuaian teknis yang mengakibatkan adanya penyesuaian harga terhadap *OE*/HPS.

c. Dalam metode ini lebih mengutamakan tercapainya pemenuhan kriteria *output performance*, spesifikasi teknis peralatan utama, serta garansi kehandalan operasi keseluruhan sistem, disamping *cost effectiveness*.

Oleh karena itu pada tahap pertama, perlu dilakukan evaluasi dan negosiasi teknis untuk menyetarakan teknis *performance* dan spesifikasi teknis dari penawaran yang dianggap memenuhi syarat. Sehingga dalam evaluasi harga (tahap II) tinggal memilih harga terendah, tidak perlu evaluasi secara detail.

E. METODE EVALUASI PENAWARAN

1. Tujuan evaluasi penawaran adalah untuk mendapatkan penawaran yang sah dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/penjelasan umum, serta yang paling menguntungkan Perusahaan dan dapat dipertanggung- jawabkan hasilnya.
2. Evaluasi dilakukan terhadap unsur administrasi, unsur teknis, unsur *HSE Plan* dan unsur harga, dengan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan di dalam dokumen pengadaan.
3. Dalam hal-hal yang bersifat khusus, Panitia Pengadaan atau Fungsi Pengadaan dapat menyertakan fungsi terkait sebagai anggota dalam melaksanakan proses evaluasi. Keikutsertaan fungsi terkait tersebut ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
4. Metode evaluasi penawaran teknis, *HSE Plan* dan harga yang digunakan adalah:
   a. **Metode Evaluasi *Scoring***

      Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan memberikan nilai/angka pembobotan terhadap unsur-unsur/faktor-faktor yang dinilai, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Metode evaluasi *scoring* terdiri dari:

      1) **Evaluasi Kualitas/Teknis, *HSE Plan* dan Harga**

         Evaluasi penawaran dengan sistem nilai dilakukan dengan memperhitungkan keunggulan teknis (*reliability, quality*, dan bila memungkinkan dilengkapi inovasi) dan *HSE Plan* sepadan

dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. Evaluasi dilakukan menggunakan rumus persentase pembobotan teknis, *HSE Plan* dan harga terhadap penawar yang memenuhi batas lulus terendah (*passing grade*), penentuan pemenang berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis, *HSE Plan* dan harga dilanjutkan dengan klarifikasi teknis, *HSE Plan* dan negosiasi harga.

2) **Evaluasi Harga Terendah**

Metode evaluasi harga adalah evaluasi berdasarkan penawaran harga terendah dari Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi penilaian teknis dan *HSE Plan* minimal (*passing grade*) yang dipersyaratkan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat standar atau secara teknis dapat ditangani dengan metode yang sederhana.

Usulan penentuan pemenang berdasarkan harga terbaik dengan memperhatikan biaya selama umur ekonomis atau berdasarkan harga terendah untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya umum.

3) **Evaluasi Kualitas/Teknis dan *HSE Plan* Terbaik**

Evaluasi dilakukan berdasarkan nilai penawaran teknis dan *HSE Plan* terbaik serta di atas batas lulus terendah (*passing grade*), dimana kualitas teknis & *HSE Plan* merupakan faktor yang menentukan terhadap hasil (*outcome*) secara keseluruhan. Pembukaan penawaran harga dan negosiasi dilakukan berdasarkan urutan kualitas terbaik (baik teknis maupun *HSE Plan*), dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga. Metode evaluasi ini dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks, menggunakan teknologi tinggi, memerlukan inovasi atau pekerjaan konsultansi yang permasalahannya kompleks di mana lingkup pekerjaanya sulit ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pemenang tender diharuskan memenuhi semua persyaratan *HSE Plan* yang diatur dalam dokumen *TOR* / RKS termasuk *gap HSE Plan* yang belum dipenuhi dalam dokumen *HSE Plan* kontraktor di proses pengadaan tersebut.

b. Metode Evaluasi *Non-scoring*

Metode ini digunakan dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan *HSE Plan* dan kewajaran harga. Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur. Usulan penentuan pemenang berdasarkan harga terbaik.

F. PENETAPAN PEMENANG

Untuk keperluan penetapan calon pemenang Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Berwenang, Fungsi Pengadaan dapat mengusulkan calon pemenang hasil negosiasi/renegosiasi:

1. *Single Winner* dilakukan apabila 1 (satu) pemenang sudah cukup memenuhi kebutuhan.
2. *Multi Winner* dilakukan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) pemenang berdasarkan pertimbangan jaminan suplai (*security of supply*) atau keterbatasan kapasitas produksi/layanan jasa Penyedia Barang/Jasa.

G. *OWNER'S ESTIMATE (OE)* / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

1. *OE*/HPS merupakan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian, yang digunakan sebagai acuan dalam menilai kewajaran harga.

2. Tanggung jawab penyusunan *OE*/HPS Pengadaan Barang/Jasa (termasuk *OE*/HPS yang disesuaikan) beserta pengesahannya berada di Fungsi Pengguna, khusus untuk material stock dan pengadaan secara *hybrid*, *OE*/HPS disusun oleh Fungsi Pengadaan.
3. Fungsi Pengguna dalam menyusun *OE*/HPS dapat meminta bantuan fungsi terkait lainnya (seperti Fungsi Teknik dan Fungsi Pengadaan) yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tim lintas fungsi sesuai kebutuhan, termasuk meminta bantuan dari tenaga ahli/konsultan. Apabila penyusunan *OE*/HPS dilakukan oleh konsultan maka konsultan tersebut dilarang mengikuti proses pengadaan yang terkait dengan *OE*/HPS yang disusun.
4. Harga-harga yang di-*publish* dan diketahui secara umum (media massa, jurnal, internet) dapat dijadikan sebagai pengganti *OE*/HPS.
5. Pembelian langsung (*cash & carry*) tidak memerlukan *OE*/HPS.
6. Untuk pembelian langsung ke prinsipal/pabrikan *sole source* tidak memerlukan *OE*/HPS.
7. Untuk pembelian langsung *software* ke prinsipal/agen tunggal pemegang merk tidak memerlukan *OE*/HPS.
8. *OE*/HPS bersifat rahasia, dengan demikian semua pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa wajib menjaga kerahasiaannya.

H. NEGOSIASI

1. Tata cara negosiasi harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan.
2. Tata cara negosiasi disesuaikan dengan metode pengadaan dan tata cara evaluasi.
3. Negosiasi dengan tata cara Pelelangan dan Pemilihan Langsung :

a. Apabila dari hasil evaluasi penawaran telah terdapat harga penawaran yang sama atau kurang dari *OE*/HPS maka negosiasi tidak wajibdilakukan. Apabila dilakukan negosiasi maka negosiasi hanya dilakukan kepada peserta dengan urutan penawar terbaik.
b. Apabila harga penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% *OE*/HPS) maka diperlukan klarifikasi kewajaran terhadap harga yang ditawarkan dengan ketentuan dalam pelaksanaannya nilai jaminan pelaksanaan dapat dinaikkan sampai dengan 20% dari *OE*/HPS, berdasarkan hasil klarifikasi kewajaran harga penawaran.
c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran semua harga penawaran di atas *OE*/HPS maka negosiasi wajib dilakukan. Negosiasi dapat dilakukan secara manual kepada 3 (tiga) penawar terbaik atau kurang bila peserta yang memenuhi syarat (lulus administrasi dan teknis serta penawaran harga dinyatakan sah) kurang dari 3 (tiga) sesuai metode evaluasi yang digunakan. Dalam hal proses evaluasi menggunakan kualitas dan harga (kombinasi), negosiasi dilakukan sesuai urutan scoring kombinasi terbaik, dan apabila negosiasi dilakukan beberapa tahap karena belum didapatkan penawaran sama atau dibawah *OE*/HPS maka urutan negosiasi disesuaikan dengan *scoring* kombinasi terbaru.
d. Khusus untuk metode evaluasi kualitas, negosiasi hanya dilakukan terhadap penawaran yang mempunyai nilai kualitas terbaik/tertinggi. Apabila tidak didapatkan kesepakatan maka dapat melakukan pembukaan penawaran harga urutan berikutnya yang masih dapat diterima secara teknis dan dilakukan negosiasi.

e. Proses pengadaan dihentikan setelah melewati negosiasi secara maksimal namun harga penawaran tetap masih diatas *OE*/HPS. Selanjutnya hal ini dilaporkan kepada pejabat berwenang untuk ditetapkan, apakah proses ini gagal atau dilanjutkan dengan *adjustment OE*/HPS.

I. SANGGAHAN

1. Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam Metode Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa, maka pada saat pengumuman pemenang, peserta yang kalah berhak untuk mengajukan sanggahan namun terbatas hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan:
   a. Kesesuaian pelaksanaan Pelelangan dengan prosedur atau tata cara Pelelangan, termasuk yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
   b. Adanya praktek atau unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di antara peserta atau dengan anggota Panitia Pengadaan/Fungsi Pengadaan dan/atau dengan pejabat yang lain.
2. Sanggahan dapat diterima apabila:
   a. Diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diumumkannya pemenang. Batasan waktu pengajuan sanggahan tersebut dapat dipercepat sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing* dan disampaikan kepada seluruh peserta Pelelangan/Pemilihan Langsung;
   b. Disertai dengan surat jaminan dari Bank Umum sebesar 0.2% (nol koma dua persen) dari harga penawaran atau maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
   c. Disertai bukti otentik yang mendukung.
3. Keputusan atas sanggahan tersebut harus disampaikan oleh Panitia Pengadaan/Fungsi Pengadaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dari

tanggal diterimanya pengajuan sanggahan dan keputusan tersebut bersifat final serta proses pengadaan dapat dilanjutkan. Apabila sanggahan ternyata benar, maka keputusan yang ada akan dianulir.

4. Dalam menangani dan memeriksa sanggahan, Panitia Pengadaan/Fungsi Pengadaan dapat melibatkan pihak yang tidak terkait langsung dengan proses Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan.
5. Surat jaminan sanggahan dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum atau dicairkan oleh Perusahaan apabila sanggahan terbukti tidak benar secara hukum.

BAB VI
PERJANJIAN /KONTRAK

A. PRINSIP KONTRAK

Penyusunan kontrak tetap harus mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgment rule*).

B. SISTEM KONTRAK

Perikatan kerjasama antara Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang melalui proses pengadaan barang/jasa dapat berupa kontrak per mata pekerjaan dengan jangka waktu pendek (setahun atau kurang) atau kontrak payung (*outline agreement*) dengan mempunyai jangka waktu panjang (*multi years*), atau kombinasinya sesuai kebutuhan. Sistem kontrak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu berdasarkan perikatan harga dan *delivery*, sebagai berikut :

1. Sistem kontrak berdasarkan perikatan harga

a. ***Fixed Lump Sum Contract***

Sistem kontrak lump sum (*Fixed Lump Sum Contract*) adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepanjang sesuai gambar dan spesifikasi termasuk gambar dan spesifikasi perubahannya sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa.

Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volume dan harga untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam sistem lump sum ini adalah total penawaran harga.

Data volume dan harga (*bill of quantities/BoQ*) wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran, tetapi tidak mempengaruhi harga lump sum yang disepakati dalam kontrak dan tidak dapat dijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran. Tahap pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi kerja yang kriterianya ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan.

b. ***Kontrak* Harga Satuan (*Fixed Unit Price Contract*)**

Kontrak harga satuan adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu atau volume tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Kontrak ini digunakan untuk jenis pekerjaan yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara.

c. ***Modified Lump Sum Contract***

Pada dasarnya kontrak ini mirip dengan *Fixed Lump Sum Contract*, namun hasil pekerjaan akan disesuaikan dengan *bill of quantities* (*BOQ*) atau *bill of material* (*BOM*) yang disepakati. Dan apabila ditemukan atau terjadi perbedaan *BOQ* atau *BOM* dengan realisasi pekerjaan, dimungkinkan untuk addendum pekerjaan tambah kurang.

d. **Kontrak Terima Jadi (*Turn Key Contract*)**

Kontrak terima jadi adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa pemborongan

atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh konstruksi/peralatan/pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja (*output performance*) yang telah ditetapkan. Penyedia Barang/Jasa melaksanakan seluruh jenis pekerjaan meliputi: survei lokasi, desain, membuat/menyediakan mesin-mesin, alat-alat, mengangkut ke lokasi, memasang, mengawasi, mengadakan uji coba pengoperasian, pemberian pelatihan operasi dan pemeliharaan.

Sistem turn key contract ini lebih tepat untuk membeli berikut memasang suatu peralatan, proyek atau industri jadi yang hanya diperlukan sekali jadi, baik yang ada unsur kepentingan alih teknologi atau tidak.

2. ***Sistem kontrak berdasarkan delivery***

   a. **Kontrak Pengadaan Bersama (*Sharing Contract*)**

   Kontrak Pengadaan Bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai program dengan pendanaan bersama, yang dituangkan dalam kesepakatan.

   Kontrak Pengadaan Bersama dituangkan apabila:

   1) Ada kesamaan kepentingan beberapa unit kerja atau beberapa proyek untuk mendapatkan layanan teknis, penggunaan peralatan dengan cara sewa dan/atau pengadaan barang untuk mempercepat proses dan penghematan biaya;
   2) Ada kesepakatan antar unit kerja atau proyek-proyek dalam bentuk program kegiatan, jadwal pelaksanaan, penggunaan alat, pendanaan dan koordinator kegiatan. Kontrak dapat bersifat jangka panjang atau lebih dari 1 (satu) tahun.

b. **Kontrak Persentase/*Success Fee***

Kontrak Persentase/*success fee* adalah perjanjian/kontrak pelaksanaan jasa konsultansi dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase/*success fee* tertentu menurut perhitungan yang disepakati.

c. **Kontrak *Stockless Purchasing System***

Kontrak *Stockless Purchasing System* terdiri dari :

1) Kontrak *Call Of Order* adalah kontrak untuk jangka waktu yang relatif panjang (satu tahun atau lebih), dengan tujuan menekan *inventory*, dan hanya membayar sejumlah Barang yang telah diterima.

   Salah satu jenis kontrak *Call Of Order* adalah *e-catalog online buying* yang menggunakan daftar barang dan harga melalui teknologi informasi yang hanya akan dilakukan pembayaran jika dipesan. Tidak ada kewajiban Perusahaan untuk melakukan pemesanan apabila didapatkan harga yang lebih baik di pasar.

2) Kontrak *Consignment*/Konsinyasi adalah kontrak pengadaan barang yang barangnya telah tersedia dilokasi Pengguna, sehingga kecepatan ketersediaan barang terjamin. Perusahaan hanya membayar sejumlah barang yang telah digunakan, sehingga Perusahaan terhindar dari *holding cost*.

   Perusahaan tidak berkewajiban untuk membeli sisa barang pada akhir kontrak yang masih ada pada Penyedia Barang.

3) Kontrak *Vendor Operated Warehouse* pada prinsipnya sama dengan kontrak *call of order* namun derajat pelimpahan tanggung jawab kepada Penyedia Barang semakin besar, karena bukan Barang saja yang penanganan persediaannya diserahkan kepada Penyedia Barang tetapi juga termasuk pengelolaan gudang/*yard* berikut administrasinya.

   Selain keuntungan seperti yang diperoleh di dalam kontrak *call of*

order, maka biaya *overhead* atas gudang/*yard* dilimpahkan kepada Penyedia Barang.

Kontrak ini diatur dengan pengaturan pembatasan volume dan *unit price*. Pengambilan/penyerahan barang dilakukan secara bertahap (parsial), sesuai kebutuhan nyata, sehingga pembayaran hanya dilakukan atas Barang yang telah digunakan atau telah diterima dengan baik.

Keuntungan yang dapat diperoleh berupa penurunan biaya pengadaan *(ordering cost)*, biaya penyimpanan (*holding cost*) dan menghilangnya risiko barang rusak serta surplus material.

d. **Kontrak *On Call Basis***

Kontrak *On Call Basis* adalah kontrak untuk jangka waktu yang relatif panjang (satu tahun atau lebih), hanya membayar sejumlah jasa yang telah digunakan.

Dimungkinkan peralihan dari sistem kontrak tertentu menjadi sistem kontrak lainnya. Peralihan ini harus sejak awal dicantumkan dalam dokumen pengadaan dan ketentuan rincinya harus diatur dalam kontrak.

C. BENTUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN KONTRAK

Perikatan antara Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa yang berisikan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dibuat dalam bentuk dokumen Kontrak yang dapat terdiri dari:

1. Untuk pengadaan barang, kontrak berupa *Purchase Order / PO* ditandatangani oleh para pihak dan bermeterai cukup.
2. Untuk pengadaan jasa, kontrak berupa Surat Perjanjian, yaitu bentuk kontrak antara Perusahaan dengan penyedia jasa, ditandatangani oleh para pihak dan bermeterai cukup.

n) Untuk kontrak yang berjangka waktu lebih dari satu tahun (*multi years*) jaminan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan nilai pekerjaan per tahun maupun jangka waktu proporsional per pekerjaan (dapat diperbarui setiap tahun). Perhitungan/pembayaran nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan didasarkan atas hasil penelitian dan penilaian hasil pekerjaan tersebut, serta kegunaan bagi Perusahaan;

o) Untuk kontrak yang berjangka waktu kurang dari satu tahun (*short terms*) dengan sistem penyerahan pekerjaan bertahap, jaminan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan nilai maupun jangka waktu sisa pekerjaan (dapat diperbarui setiap 4 bulan). Perhitungan/ pembayaran nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan didasarkan atas hasil penelitian dan penilaian hasil pekerjaan tersebut, serta kegunaan bagi Perusahaan;

p) Untuk *Addendum* kontrak, nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar persentase tergantung kajian risiko pelaksanaan pekerjaan. Jangka waktu jaminan pelaksanaan harus diperpanjang apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan aslinya harus diserahkan ke Fungsi Pengadaan;

q) Nama Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang harus tercantum dalam surat jaminan pelaksanaan;

r) Surat jaminan pelaksanaan mencantumkan nilai jaminan dalam angka dan huruf;

s) Pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan pelaksanaan dapat dicairkan segera sesuai dengan ketentuan dalam jaminan pelaksanaan;

t) Format jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank sesuai format terlampir.

3) Jaminan pemeliharaan untuk masa pemeliharaan yang besarnya jaminan, bentuk dan jangka waktu penyerahan serta pengembalian jaminan disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
4) Jaminan uang muka:
   a) Uang muka pada dasarnya dapat diberikan, namun dapat diberikan sebesar maksimum 10% dari nilai kontrak, apabila diatas 10% harus mendapat persetujuan dari Direksi terkait dengan dilengkapi justifikasi dan jaminan uang muka;
   b) Jaminan uang muka harus senilai dengan uang muka yang diberikan dan diterbitkan oleh Bank Umum Devisa dan perusahaan asuransi yang ditunjuk.
   c) Pembayaran uang muka paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Perusahaan dan setelah kontrak ditandatangani;
   d) Pengembalian uang muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen);
5) *Warranty* yang berisi kepastian adanya jaminan terhadap Barang/Jasa yang akan diadakan.

h. Sanksi:
1) Sanksi dalam hal Penyedia Barang/Jasa ternyata tidak memenuhi kewajibannya, yaitu denda sebesar yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, paling sedikit 1 o / oo (satu permil) dari harga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
2) Besarnya denda maksimum ditetapkan 5% (lima persen) dari nilai Kontrak. Bilamana diperlukan untuk proyek/kegiatan yang mempunyai

risiko tinggi dapat dikenakan denda lebih dari 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak.

3) Dalam hal penyerahan bertahap (*partial delivery*) untuk pengadaan barang maka denda keterlambatan dihitung secara parsial. Syarat bertahap dinyatakan dalam Surat Pesanan dan jika syarat penyerahan bertahap tidak dinyatakan dalam Surat Pesanan maka diberlakukan sanksi denda yang dihitung dari nilai total Surat Pesanan.
4) Ketentuan mengenai denda akan disesuaikan dengan Kontrak, misalnya denda terhadap barang yang disewa dan tidak dapat dinikmati jasanya maka sanksi denda dihitung dari biaya sewa per bulan.
5) Ketentuan mengenai sanksi/konsekuensi (teguran / surat peringatan / penghentian pekerjaan / pembatalan pekerjaan / penundaan pembayaran/ dll) apabila *HSE Plan* yang disepakati tidak dilaksanakan oleh kontraktor selama dalam pelaksanaan pekerjaan.

i. Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan Kontrak.
j. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kondisi serah terima, berisi :
   1. Saat pekerjaan mulai dilaksanakan;
   2. Saat penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa;
   3. Kondisi Barang/Jasa pada saat diserahterimakan.
k. Ketentuan mengenai pengelolaan hubungan kerja dengan Penyedia Barang/Jasa selama masa kontrak (*Supplier Relationship Management*) misal *review* kinerja secara rutin, pembinaan Penyedia Barang/Jasa, membantu penyelesaian masalah sehubungan dengan pekerjaan, dll;
l. Ketentuan pemutusan kontrak dan terminasi dini;

m. Pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

n. Pengawasan Pekerjaan adalah ketentuan tentang kewenangan pengguna Barang/Jasa melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sedang maupun sudah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

o. Ketentuan mengenai keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;

p. Asuransi.

Bilamana diperlukan secara selektif pihak Penyedia Barang/Jasa dapat diminta untuk mengasuransikan sebagian atau seluruh komponen Barang/Jasa terhadap risiko kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak terduga;

q. Ketentuan khusus antara lain pemeriksaan dan pengujian, pelayanan purna jual.

3. Ketentuan Lain-lain

Dalam Ketentuan Lain-lain dimuat ketentuan yang terdiri dari:

a. Penyesuaian Harga Kontrak yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun dapat memuat rumusan mengenai penyesuaian harga kontrak, sepanjang ketentuan tersebut telah dicantumkan dalam dokumen pengadaan;

b. Pengalihan Pekerjaan Penyedia Barang/Jasa yang memperoleh pekerjaan pengadaan barang/ jasa dilarang mengalihkan (mensubkontrakkan) seluruh pekerjaan atau pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa lain dan apabila ketentuan ini dilanggar, kontrak Pengadaan Barang/Jasa dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa yang mengalihkan pekerjaan (mensubkontrakkan) maupun yang menerima pengalihan;

c. *Addendum* adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak;

d. Penyelesaian perselisihan adalah ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dengan mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan alternatif penyelesaian sengketa;

e. Hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia;

f. Bahasa yang digunakan dalam kontrak:

   1) Bahasa Indonesia untuk kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa nasional;

   2) (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sekaligus untuk kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa asing;

   3) Jika terdapat perbedaan penafsiran mengenai hal-hal yang diatur dalam 2 (dua) bahasa tersebut, maka yang digunakan adalah kontrak dalam bahasa Indonesia.

g. Korespondensi adalah ketentuan mengenai korespondensi yang dapat berupa telepon, *facsimile*, *telex*, *e-mail* dan ditujukan kepada alamat para pihak;

h. Perusahaan dapat melakukan pemeriksaaan terhadap Penyedia Barang/ Jasa yang berkaitan dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan;

i. Pakta integritas (*letter of undertaking*) yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa.

4. Penutup

Penutup adalah bagian kontrak yang memuat pernyataan bahwa para pihak dalam kontrak telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hari dan tanggal penandatanganan tersebut. Tanda tangan para pihak dalam kontrak dibubuhkan meterai yang cukup.

E. PEKERJAAN TAMBAHAN/*ADDENDUM* KONTRAK

1. Pekerjaan tambahan (perubahan nilai dan/atau perubahan lingkup kerja dan/atau perubahan jangka waktu kontrak) sedapat mungkin dihindari karena semua rencana kerja harus dibuat secara profesional.
2. Fungsi Pengadaan dan fungsi terkait melakukan negosiasi lingkup pekerjaan dan biaya atas usulan penambahan pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa.
3. Apabila terjadi pekerjaan tambahan dengan nilai sampai dengan 10% dari nilai kontrak semula dan nilai kontrak secara keseluruhan tidak melebihi otorisasi pejabat yang menandatangani kontrak semula, tetap diperlukan justifikasi dari pejabat penandatangan kontrak semula yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional sebagai lampiran *Addendum* kontrak.
4. Apabila terjadi pekerjaan tambahan dengan nilai di atas 10% dari nilai kontrak semula dan/atau nilai kontrak secara keseluruhan melebihi otorisasi pejabat yang menandatangani kontrak semula, maka dibuatkan terlebih dahulu justifikasi dari pejabat penandatangan kontrak semula yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional serta mendapat persetujuan dari Pejabat yang mempunyai otorisasi sesuai nilai kontrak keseluruhan setelah *Addendum* kontrak. Persetujuan pejabat tersebut harus menjadi lampiran dari *Addendum* kontrak.
5. Apabila terjadi perubahan yang menyebabkan terjadinya perubahan potensi bahaya terhadap pekerjaan tersebut, maka persyaratan tambahan aspek *HSE* harus ditambahkan dalam *HSE Plan* untuk memitigasi perubahan potensi bahaya yang dapat terjadi.
6. Jika total pekerjaan sesudah tambahan sampai atau melebihi batasan penggolongan nilai pekerjaan semula, maka akan tetap diberlakukan aturan sesuai penggolongan nilai semula.

7. Pekerjaan tambahan harus dituangkan dalam *Addendum* Kontrak dan ditandatangani oleh Pejabat penandatanganan kontrak semula.

BAB VII

PENGADAAN BARANG/JASA YANG TIDAK DIATUR OLEH PEDOMAN INI

A. PENGADAAN BARANG/JASA YANG PROSESNYA BERSIFAT KHUSUS

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa yang prosesnya bersifat khusus diatur secara terpisah sepanjang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable & auditable*) antara lain :

1. Pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan barang *Distribution Center (DC)* Bright;
2. Jasa keuangan/asuransi;
3. Konsultan hukum;
4. Layanan kesehatan;
5. Jasa pengurusan perijinan;
6. Jasa penagihan;

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENGAWASAN

A. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

1. Kinerja Penyedia Barang/Jasa dinilai oleh Panitia Pengadaan/Fungsi Pengadaan selama proses pengadaan, serta Fungsi Pengguna/Fungsi Penerimaan selama pelaksanaan pekerjaan.
2. Hal-hal yang dapat mempengaruhi reputasi Penyedia Barang/Jasa antara lain, apabila Penyedia Barang/Jasa :
   a. Mendaftar dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan dinyatakan lulus prakualifikasi.
   b. Ditunjuk sebagai pemenang dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan menandatangani Kontrak/Perjanjian.
   c. Tidak mengimplementasikan *Contractor Safety Management System* (CSMS).
   d. Penyedia barang /jasa mengajukan sanggahan yang terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh pejabat berwenang sesuai proses pengadaan.
   e. Mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
   f. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan dan/atau memalsukan/ mengubah dokumen dan/atau memanipulasi data.
   g. Memasok barang/melaksanakan pekerjaan fiktif.

   Bilamana Penyedia Barang/Jasa melakukan salah satu atau lebih hal-hal tersebut di atas, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perusahaan.
3. Penilaian kinerja juga dilihat dari frekuensi memenangkan proses Pengadaan Barang/Jasa, tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketepatan waktu, kualitas dan sebagainya.
4. Penilaian diberikan berdasarkan poin plus (+) dan poin minus (-), serta dibedakan berdasarkan kelompok hijau, kelompok kuning, kelompok merah, dan kelompok hitam.
5. Setiap penilaian positif, akan menaikkan potensi untuk mendapatkan prioritas diundang dalam Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung.

B. PENGAWASAN MELEKAT

1. Pengawasan melekat dilakukan oleh setiap atasan secara struktural dan fungsional atas aspek teknis, *HSE* maupun administrasi sesuai dengan sasaran kerja, waktu kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku semenjak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai penyelesaiannya baik secara fisik maupun kewajaran harga.
2. Pimpinan Kelompok Usaha/Unit Usaha/Unit Operasi wajib melakukan pengawasan melekat secara intensif terhadap para pejabat yang melaksanakan tugas di lingkungan kerja masing-masing.
3. Dalam pelaksanaan pengawasan melekat perlu memperhatikan masukan dari pengawasan fungsional, sehingga menjadikan pengawasan melekat sebagai unsur pengendalian intern yang efektif.

C. PENGAWASAN FUNGSIONAL

1. Pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional intern maupun *ekstern*.
2. Pengawasan dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindarkan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang tumpang tindih melalui mekanisme koordinasi perencanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di antara pengawas fungsional *intern* dan *ekstern*.
3. Koordinasi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan *intern* dan *ekstern* dilakukan oleh Satuan Pengawas *Intern*.
4. Pengawasan fungsional *intern* terhadap Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sejak tahap perencanaan (pre audit), tahap pelaksanaan sampai tahap penyelesaian (*current audit*), tahap setelah penyelesaian (*post audit*), dan bilamana diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan khusus.
5. Lembaga pengawasan fungsional ekstern melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku.

D. TINDAK LANJUT PENGAWASAN

1. Tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah diindentifikasi dalam pelaksanaan pengawasan dapat berupa:
   a. Penyempurnaan/perbaikan proses Pengadaan Barang/Jasa, baik kelembagaan, SDM maupun prosedur;
   b. Koreksi/pengembalian kerugian atas terjadinya penyimpangan yang merugikan Perusahaan;

c. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait baik petugas pelaksana maupun Penyedia Barang/Jasa terhadap ketentuan dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan bukti-bukti yang ada dari hasil temuan lembaga pengawasan fungsional *intern/ekstern*;
d. Pemberian penghargaan kepada yang berprestasi dan dinilai patut mendapat penghargaan sehubungan proses Pengadaan Barang/Jasa.

2. Sanksi dapat diberikan kepada Pejabat Berwenang, petugas pelaksana, anggota Panitia Pengadaan/Fungsi Pengadaan Barang/Jasa maupun siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti hasil temuan pengawasan fungsional. Sanksi dapat berupa baik sanksi administrasi yang bersifat internal maupun sanksi yang bersifat eksternal sesuai aturan/ ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan tindak lanjut:
   a. Tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan setelah diyakini adanya penyimpangan dan diperoleh cara mengatasinya, demikian juga apabila diyakini adanya prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan.
   b. Pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewenangan dan tanggung jawab atasan yang bersangkutan kecuali apabila tindak lanjut tersebut diluar batas kewenangannya.
   c. Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan bukan menjadi wewenang atasan yang bersangkutan, maka atasan tersebut wajib melaporkan kepada atasannya atau kepada Pejabat Berwenang melaksanakan tindak lanjut.
4. Tindak lanjut harus dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya oleh Satuan Pengawas *Intern*, guna memperoleh keyakinan bahwa tindak lanjut tersebut mencapai sasaran yang tepat.

BAB IX
LAIN-LAIN

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan jasa konstruksi yang belum cukup diatur dalam Buku Manajemen Pengadaan Barang/Jasa ini mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lembaga yang mengatur mengenai jasa konstruksi.
2. Khusus untuk ketentuan dalam pengadaan jasa *EPC-M* (*Engineering, Procurement & Construction-Management*) yang terkait dengan sistem kontrak, *sistem financing* dan sistem lainnya seperti ketentuan mengenai *BOO* (*Build, Own, Operate*), *BOT (Build, Operate, Transfer), BOOT* (*Build, Own, Operate, Transfer*) yang tidak termasuk dalam Pedoman ini dapat diberlakukan ketentuan sesuai *best practice* yang berlaku.
3. Setiap Direktorat diberikan kewenangan untuk menyesuaikan pelaksanaan pedoman ini dengan keadaan setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam pedoman ini dan prosedur yang ditetapkan mengikuti pedoman ini.
4. Dalam keadaan tertentu untuk mencapai tujuan, kepentingan dan keuntungan Perusahaan, maka Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini sepanjang diyakini dapat memberikan nilai tambah (*added value*) bagi Perusahaan, dapat dilakukan berdasarkan ijin prinsip yang dikeluarkan pejabat berwenang, atas dasar justifikasi dan analisis secara teknis dan ekonomis guna keperluan pelaksanaan. Ijin prinsip diberikan oleh Pejabat 1 (satu) tingkat di atas Pejabat sesuai batasan nilai otorisasi penanda tanganan kontrak yang berlaku.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur/tata cara Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dalam Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Individu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman ini

Lampiran 1 – SOP Pengadaan Barang / Jasa PT. Pertamina Retail
(untuk Penyedia Barang/Jasa dalam rangka proses pengadaan)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada Yth :
Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan
PT Pertamina Retail

Dengan hormat,
Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV _____ ("Perusahaan") yang beralamat di _____, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan _____ atas RFQ/SPPH No. _____ , dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut :
Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Retail.

1. Jaminan Kewajaran Harga
   a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
2. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina Retail dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuaiketentuan yang berlaku di PT. Pertamina Retail.
3. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina Retail yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja PT Pertamina Retail, termasuk :
   a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Pertamina Retail atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin Perusahaan Patungan dimaksud, atau kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud.
   b. Selama berlangsungnya proses Pekerjaan dan sesudahnya tidak akan melakukan tindakan secara sengaja atau tidak sengaja, termasuk tetapi tidak terbatas pada menerima pekerjaan dari pihak manapun secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan PT Pertamina Retail atau dengan Perusahaan Patungan dimaksud.

16

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Hormat Kami,
Tempat, ... 2012
- *TTD diatas Materai Rp. 6000,-*
- *Cap perusahaan*

[_____Nama _____]
Jabatan : _____

Lampiran 2 – SOP Pengadaan Barang / Jasa PT. Pertamina Retail
(untuk Penyedia Barang/Jasa dalam rangka proses pengadaan)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada Yth :
Panitia Sertifikasi/Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa
PT Pertamina Retail

Dengan hormat,
Sehubungan dengan permohonan kami, PT/CV _____ ("Perusahaan") yang beralamat di _____, untuk menjadi Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kantor Pusat PT Pertamina Retail, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut :

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Retail, termasuk pembatalan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
2. Bahwa dengan dimasukkannya Perusahaan sebagai Mitra Kerja terdaftar di Lingkungan Kantor Pusat PT Pertamina Retail dengan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), kami bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Retail termasuk tetapi tidak terbatas pada :
   a. Ketentuan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
   b. Ketentuan tentang pemberian sanksi/skorsing bagi penyedia barang/jasa;
   c. Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa.
3. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina Retail yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja PT Pertamina Retail, termasuk :
   a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Pertamina Retail atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin Perusahaan Patungan dimaksud, atau kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud.
   b. Selama berlangsungnya proses sertifikasi dan sesudahnya tidak akan melakukan tindakan secara sengaja atau tidak sengaja, termasuk tetapi tidak terbatas pada menerima pekerjaan dari pihak manapun secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan PT Pertamina Retail atau Perusahaan Patungan dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi salah satu syarat dalam proses Sertifikasi di Lingkungan Kantor Pusat PT Pertamina Retail.

Hormat Kami,
Tempat, ... 2012
[_____Nama _____]
Jabatan: _____

Lampiran 3 – SOP Pengadaan Barang / Jasa PT. Pertamina Retail

PAKTA INTEGRITAS

Bertindak sebagai pekerja yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Pekerja :
Jabatan :
Fungsi / Dit. :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Dalam menjalankan proses pengadaan barang/jasa, kami :
   a.) Berpegang pada prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang berlaku di lingkungan PT. Pertamina Retail.
   b.) Berpedoman pada Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) Insan PT Pertamina Retail.
   c.) Menciptakan iklim kompetisi yang adil (*fair*) dan transparan.
   d.) Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dengan menjalankan prosedur yang berlaku.
2. Dalam mengambil keputusan, kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan penyalahgunaan jabatan, termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.
3. Kami akan/telah melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*).
4. Kami akan/telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi Perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*).

5. Kami akan/telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*).

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, *)

(Tempat, tanggal-bulan-tahun)
Yang bersangkutan,

Nama

Nama

*) Jika yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa adalah Panitia Pengadaan, maka yang mengetahui adalah pejabat penandatangan Surat Perintah Panitia Pengadaan. Jika yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa adalah Fungsi Pengadaan, maka yang mengetahuiadalah atasan yang bersangkutan, yaitu pejabat minimal setingkat Manajer.

Lampiran 4 – SOP Pengadaan Barang / Jasa PT. Pertamina Retail

Tabel Risiko Kegagalan Pekerjaan terhadap Kebutuhan Jaminan Pelaksanaan

No.	Kategori Resiko	Keterangan
1.	Risiko Kecil	Pekerjaan yang risikonya kecil sehingga tidak memerlukan Jaminan Pelaksanaan. Contoh: - Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan masa pemeliharaan (mendahului kontrak); - Pengadaan barang/jasa dengan nilai dibawah Rp. 500 juta; - Jasa konsultansi; - Jasa tenaga kerja; - *Event Organizer*
2.	Risiko Berubah Pada Periode Kontrak	Risiko berubah pada periode pelaksanaan sehingga nilai Jaminan Pelaksanaan berubah setiap periode (berlaku pada *multi years contract*). Contoh : - Sewa mobil/peralatan, dimana risiko terbesar ada pada periode pengiriman barang; - Sewa komputer; - Lisensi.
3.	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi yang harus di cover oleh Jaminan Pelaksanaan minimal 5% selama masa kontrak. Contoh : Pekerjaan *EPC* dengan nilai diatas Rp. 500 juta.
4.	Risiko Diserap	Risiko yang diserap sehingga tidak dibutuhkan Jaminan Pelaksanaan. Contoh : Pabrikan

PERTAMINA
RETAIL

TATA KERJA ORGANISASI
PENGADAAN BARANG/JASA

DIREKTORAT KEUANGAN
PT. PERTAMINA RETAIL

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	: 001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN	: -
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM		

DIBUAT OLEH	DISETUJUI OLEH		
M. YASIN MUSTOPA MANAGER UMUM	TENNY RA. RUSDY DIREKTUR KEUANGAN	ROMULO HUTAPEA DIREKTUR OPERASI	GIRI SANTOSO DIREKTUR UTAMA

I. UNIT KERJA/FUNGSI/ JABATAN TERKAIT

II. TUJUAN

III. RUANG LINGKUP

IV. REFERENSI

V. DOKUMEN TERKAIT

VI. PENGERTIAN DAN BATASAN

VII. PROSEDUR

VIII. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

IX. LAMPIRAN

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	:	001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:	01 Juni 2012	HALAMAN	: 1
FUNGSI PENGGUNA	:	FUNGSI UMUM		

I. UNIT KERJA/FUNGSI/ JABATAN TERKAIT

1. Fungsi Pengadaan
2. Panitia Pengadaan
3. Fungsi Pengguna
4. Fungsi Hukum
5. Fungsi Keuangan
6. Fungsi Terkait
7. Pejabat Berwenang
8. Penyedia Barang/Jasa

II. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan TKO ini adalah untuk membakukan prosedur pengadaan barang/jasa di lingkungan perusahaan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai prinsip dasar pengadaan barang/jasa.

III. RUANG LINGKUP

TKO ini berlaku untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan meliputi proses pengadaan barang/jasa melalui Pelelangan, Pemilihan Langsung, dan Penunjukan Langsung serta proses kontrak.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	:	001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:	01 Juni 2012	HALAMAN	: 2
FUNGSI PENGGUNA	:	FUNGSI UMUM		

IV. REFERENSI

- SOP Pengadaan Barang/Jasa PT. Pertamina Retail No. 001/SOP-UMUM/VI/2012.

V. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Pengadaan
2. Berita Acara Penjelasan
3. Berita Acara Pembukaan Penawaran
4. Berita Acara Evaluasi Penawaran
5. Berita Acara Hasil Negosiasi
6. Berita Acara Hasil Pelelangan

VI. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. Pengertian

1. **Pelelangan** adalah pengadaan yang dilakukan secara luas dan terbuka melalui *website* Perusahaan, papan pengumuman resmi perusahaan dan/atau media massa cetak.
2. **Pemilihan Langsung** adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa tanpa melalui Pelelangan dan dilakukan dengan mengundang sekurang- kurangnya 3 (tiga) Penyedia Barang/Jasa.
3. **Penunjukan Langsung** adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan atau Pemilihan

Langsung dan dilakukan klarifikasi/negosiasi baik teknis maupun harga.

4. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang disiapkan oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon Penyedia Barang/Jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan.
5. ***Bidder List*** adalah daftar Penyedia Barang/Jasa terdaftar yang terseleksi oleh sistem untuk mengikuti rangkaian proses pengadaan barang/jasa yang pemilihannya didasarkan pada kinerja sebelumnya.
6. **Hubungan Istimewa** adalah adanya organ perusahaan (pemegang saham, direksi dan komisaris) yang sama dalam suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya yang ikut dalam satu proses pengadaan.
7. ***Hard Document*** adalah data dan/atau informasi dalam bentuk tercetak.
8. ***Contractor Safety Management System* (*CSMS*)** adalah sistem pengelolaan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL/*HSE*) untuk kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaannya.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	:	001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:	01 Juni 2012	HALAMAN	: 4
FUNGSI PENGGUNA	:	FUNGSI UMUM		

B. Batasan

1. Persyaratan Dokumen Pengadaan

a. Isi dokumen pengadaan, mengenai pengaturan lingkup pekerjaan, spesifikasi barang/jasa, *delivery* / jangka waktu pelaksanaan pekerjaan atau hal khusus lain tidak mengarah pada Penyedia Barang/Jasa tertentu.

b. Pada dasarnya tidak ada biaya penggantian dokumen, yaitu apabila:

- Dokumen pengadaan dibuat *softcopy* dalam bentuk *compact disc.*
- Proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Penunjukan Langsung.

Biaya penggantian dokumen diperlukan apabila dokumen pengadaan berbentuk *hard document* dan dilakukan melalui Pelelangan yaitu sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah), ketentuan ini juga berlaku untuk pengadaan yang dilakukan melalui pemilihan langsung dengan nilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Persyaratan Dokumen Penawaran

a. Surat Penawaran;

1) Harus dibuat di atas kertas beridentitas perusahaan, bermaterai cukup (kecuali perusahaan asing), bertanggal dan ditandatangani oleh pimpinan/Direktur

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	:	001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:	01 Juni 2012	HALAMAN	: 5
FUNGSI PENGGUNA	:	FUNGSI UMUM		

Utama/penerima kuasa dari pimpinan/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian dan perubahannya atau Struktur Organisasi Lembaga (khusus untuk lembaga pemerintah), atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (*association agreement*) adalah yang berhak mewakili asosiasi (pejabat dari perusahaan utama/*lead firm*), dan disampaikan dalam sampul tertutup; dan/atau

2) Harus mencantumkan masa berlakunya penawaran sesuai yang diminta dalam dokumen pengadaan; dan/atau
3) Harus disampaikan paling lambat pada waktu (hari, tanggal dan jam) yang telah ditentukan; dan/atau
4) Harus disampaikan kepada Panitia Pengadaan/ Fungsi Pengadaan, tidak boleh disampaikan melalui Anggota Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan atau melalui Pejabat Berwenang; dan/atau
5) Harus melampirkan data pendukung apabila terdapat perbedaan dengan yang tercantum dalam proses sertifikasi; dan/atau
6) Harus mencantumkan daftar kuantitas / volume / spesifikasi teknis / lingkup pekerjaan, *HSE Plan*, harga dan waktu pengiriman/penyelesaian pekerjaan.

b. Harga penawaran;

1) Harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf.
2) Apabila terdapat perbedaan antara angka dan huruf, maka harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam angka atau huruf yang sama dengan perincian penawaran.
3) Apabila terdapat perbedaan antara angka dan huruf, namun tidak ada perincian penawaran maka harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam huruf.
4) Apabila angka dan huruf sama namun perincian berbeda, maka harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam angka dan huruf.
5) Apabila penawaran dalam angka, huruf dan perincian ketiga-tiganya berbeda, maka penawaran dinyatakan gugur.

c. Penyedia Barang/Jasa dilarang mencantumkan persyaratan tambahan yang tidak termasuk dalam persyaratan dokumen pengadaan yang telah ditetapkan oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan.

3. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

a. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi

1) Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam

dokumen pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan.

2) Dalam mengevaluasi penawaran, Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dilarang melakukan tindakan *post bidding*.

3) Dalam penelitian/evaluasi atas penawaran harga, *OE*/HPS merupakan salah satu acuan untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk.

4) Apabila dalam dokumen pengadaan mengatur kemungkinan calon Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran alternatif, maka penawaran alternatif yang ternyata dari segi teknis maupun harga lebih menguntungkan bagi Perusahaan (harga lebih rendah dari penawaran utama), dapat diusulkan sebagai calon pemenang lelang dengan ketentuan penawaran alternatif yang dievaluasi hanya penawaran alternatif dari calon Penyedia Barang/Jasa yang penawaran utamanya merupakan terendah.

b. Evaluasi Penawaran Administrasi dilakukan dengan melihat kelengkapan persyaratan administrasi pengadaan yang ditetapkan Penawaran yang dinyatakan lengkap / sah secara administrasi dilakukan evaluasi penawaran teknis dan harga.

c. Metode Evaluasi Penawaran Teknis dan Harga

1) Metode Evaluasi *Scoring*

a) Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan memberikan nilai / angka pembobotan terhadap unsur-unsur / faktor-faktor yang dinilai, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

b) Aspek utama yang diberi nilai, sekurang-kurangnya meliputi:

(1) Lingkup pekerjaan;

(2) Volume pekerjaan;

(3) *HSE Plan*, untuk kategori pekerjaan dengan resiko *CSMS* level menengah dan tinggi;

(4) Jenis, jumlah dan spesifikasi material/peralatan dominan;

(5) Tenaga kerja;

(6) Pengalaman kerja di bidang usahanya;

(7) Jadwal pelaksanaan;

(8) Presentasi teknis.

c) Dilakukan evaluasi penilaian kualitas penawaran teknis untuk setiap aspek utama yang dinilai.

d) Nilai lulus (*passing grade*) untuk penilaian ditetapkan sekurang- kurangnya 75 (tujuh puluh lima) dari skala 100 (seratus).

e) Penawaran dinyatakan gugur/tidak lulus apabila nilai penawaran teknis tidak memenuhi *passing grade*.

f) Terhadap penawaran yang mempunyai nilai minimal sama atau melampaui *passing grade* berlaku ketentuan evaluasi sebagai berikut:

(1) **Evaluasi Kualitas/Teknis**

Pembukaan penawaran harga hanya dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai penawaran kualitas/teknis terbaik/tertinggi.

(2) **Evaluasi Kualitas/Teknis dan Harga**

Pembukaan penawaran harga dilakukan kepada semua Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai penawaran kualitas/teknis minimal sama atau melampaui *passing grade* dan dibuat urutan berdasarkan besarnya Nilai Akhir kombinasi perhitungan nilai kualitas/teknis dan harga dengan ketentuan:

Nilai Akhir = {Skor Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Skor Penawaran Harga x Bobot Penawaran Harga}

Catatan :

- Bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,90
- Bobot penawaran harga antara 0,10 sampai 0,40

- Penawaran terbaik adalah penawaran dengan Nilai Akhir tertinggi.

(3) **Evaluasi Harga Terendah**

Pembukaan penawaran harga dilakukan kepada semua Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai penawaran kualitas/teknis minimal sama atau melampaui *passing grade* dan dibuat urutan berdasarkan besarnya penawaran harga.

2) Metode Evaluasi *Non-Scoring*

Metode ini dapat dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya serta digunakan dalam menilai komponen teknis dari penawaran dimana pekerjaan yang dilelangkan memenuhi kriteria :

a) Lingkup/volume pekerjaan jelas dan pasti;
b) *Engineering package*/spesifikasi teknis yang terinci, lengkap, jelas dan pasti;
c) Jadwal pelaksanaan sudah pasti.

Penawaran yang tidak memenuhi kriteria tersebut dinyatakan gugur. Selanjutnya penawaran yang memenuhi kriteria dibuat urutan berdasarkan besarnya penawaran harga.

d. Dalam melakukan evaluasi harga, apabila terdapat perbedaan harga dalam penggunaan barang/jasa yang diadakan maka dapat dilakukan penyetaraan dengan menggunakan evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis (*total cost ownership*).

4. Pengadaan Barang/Jasa Dinyatakan Gagal

Pejabat Berwenang dapat menyatakan proses pengadaan barang/jasa gagal, apabila:

a. Tidak terdapat calon peserta yang mendaftar, termasuk setelah perpanjangan masa pendaftaran; atau
b. Penawaran yang masuk kurang dari 2 (dua) untuk metode Pelelangan atau Pemilihan Langsung; atau
c. Penawaran yang masuk tidak ada satupun yang sah; atau
d. Setelah dilakukan negosiasi, harga yang ditawarkan masih tetap melebihi *OE*/HPS atau *OE*/HPS yang telah disesuaikan; atau
e. Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pengadaan atau prosedur yang berlaku; atau
f. Calon pemenang yang diusulkan tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan; atau
g. Sanggahan dari peserta terhadap kesesuaian dengan prosedur pengadaan ternyata benar.

Ketentuan tersebut di atas harus dimasukkan dalam dokumen pengadaan, termasuk apabila dipandang perlu untuk

menetapkan ketentuan tambahan lainnya, selama bersifat lebih ketat.

5. **Proses Ulang Pengadaan Barang/Jasa**
   a. Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat mengadakan satu kali proses ulang pengadaan barang/jasa, jika proses pengadaan barang/jasa dinyatakan gagal dan dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah proses pengadaan barang/jasa dinyatakan gagal dengan memperlonggar persyaratan yang masih dimungkinkan;
   b. Proses ulang pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh peserta lama maupun yang baru;
   c. Bilamana proses ulang pengadaan barang/jasa yang kedua kali juga gagal, maka proses pengadaan dapat dilanjutkan dengan cara Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung sesuai kebutuhan;
6. **Pengadaan Barang/Jasa Dinyatakan Batal**
   a. Pembatalan proses pengadaan barang/jasa sedapat mungkin dihindarkan. Pembatalan proses pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi :
      1) Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan barang/jasa;
      2) Anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi;
      3) Akibat adanya penetapan pengadilan;
      4) Terbukti adanya indikasi kuat telah terjadi tindak KKN;

5) Terjadi kondisi kahar.

b. Dalam hal terjadi pembatalan proses pengadaan barang/jasa yang diakibatkan oleh kondisi sebagaimana dalam butir a. 1) dan a. 2) di atas, maka Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai pemenang namun belum menerima Surat Perintah Kerja/*Letter Of Intent* atau belum menandatangani kontrak, dapat diberikan penggantian biaya yang nilainya sebesar biaya pengambilan dokumen pengadaan.

c. Pembatalan proses pengadaan barang/jasa ini ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.

7. Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak

a. Pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak dapat dilakukan setelah keputusan penunjukan pemenang dan hanya dilakukan dalam hal keadaan yang sangat mendesak dengan justifikasi kuat yang apabila tidak segera dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian Perusahaan serta mengganggu kelancaran operasional dan pelayanan kepada pelanggan.

b. Permintaan pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak harus segera disusul dengan penerbitan kontrak (selambat-lambatnya sebelum jatuh tempo termin pembayaran pertama yang telah disepakati bersama).

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	:	001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:	01 Juni 2012	HALAMAN	: 14
FUNGSI PENGGUNA	:	FUNGSI UMUM		

VII. PROSEDUR

A. PERSIAPAN

1. Fungsi Pengguna mengirimkan permintaan pengadaan barang/jasa kepada Fungsi Pengadaan yang berisi uraian kebutuhan barang/jasa dengan dilampiri dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan, termasuk:
   a. *Print-out PR* yang telah di *release* oleh Pejabat Berwenang.
   b. *OE*/HPS yang telah disahkan oleh Pejabat Berwenang sesuai otorisasi dan disampaikan dalam amplop tertutup (baru bisa dibuka pada saat evaluasi penawaran harga). Berdasarkan *OE*/HPS, Fungsi Pengguna menentukan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang terdapat pada Bab IV.C Pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
   c. Persyaratan prakualifikasi (bila ada).
   d. Untuk pengadaan barang, dilengkapi dengan detail spesifikasi teknis dalam bentuk katalog, brosur, dll (bila ada).
   e. Untuk pengadaan jasa dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), termasuk gambar (bila ada). Kerangka Acuan Kerja (KAK) harus dibuat dan diajukan oleh Fungsi Pengguna untuk dijadikan acuan dan informasi bagi para Penyedia Barang/Jasa dalam rangka menyiapkan kelengkapan administratif, usulan teknis dan

harga serta sebagai acuan bagi Panitia Pengadaan / Fungsi Pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran, klarifikasi, negosiasi, pembuatan kontrak dan evaluasi hasil kerja.

KAK memuat antara lain:

1) Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain berisi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, pengguna jasa;
2) Data penunjang berupa data yang berkaitan pelaksanaan proyek, antara lain data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku;
3) Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran lain, peralatan dan material yang disediakan oleh pemberi pekerjaan serta peralatan dan material yang harus disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada Penyedia Barang/Jasa, perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan, perkiraan seluruh tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan (jumlah *man-months*) dan jadwal setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan;

4) Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (laporan pendahuluan, laporan sela dan laporan akhir);
5) Hal-hal lain seperti fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa untuk membantu kelancaran pekerjaan, persyaratan kerjasama dengan Penyedia Barang/Jasa lain (apabila diperlukan), dan pedoman tentang pengumpulan data lapangan.

2. Fungsi Pengadaan menentukan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan disertai justifikasi dan menyiapkan draft dokumen pengadaan yang terdiri dari Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dengan dilampiri KAK (khusus untuk jasa) atau detail spesifikasi teknis (khusus untuk barang) dan draft / konsep kontrak. Sedangkan *OE*/HPS tetap disimpan dan bersifat rahasia dan baru bisa dibuka pada saat evaluasi harga penawaran, dan tetap bersifat rahasia bagi semua peserta pengadaan barang/jasa. Keterangan / informasi dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sekurang-kurangnya memuat :
   1) Syarat umum :
      a) Keterangan mengenai pengguna barang/jasa;
      b) Keterangan mengenai perencanaan (pembuat desain);
      c) Keterangan mengenai Direksi;
      d) Syarat Penyedia Barang/Jasa;
      e) Bentuk surat penawaran dan cara penyampaiannya;
      f) Kriteria dan tatacara evaluasi;

g) Kriteria penawaran dianggap sah dan tidak sah/gugur;
h) Kriteria proses pengadaan dinyatakan gagal;
i) Sanksi dalam hal Penyedia Barang/Jasa dan pengguna barang/ jasa tidak memenuhi kewajiban, sesuai dengan ketentuan perusahaan yang mengatur hal tersebut.

2) Syarat administrasi :
   a) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, atau tanggal penyerahan pekerjaan;
   b) Jangka waktu masa pemeliharaan;
   c) Syarat pembayaran, termasuk pemberian uang muka (apabila ada);
   d) Denda atas keterlambatan;
   e) Besarnya jaminan.
3) Syarat teknis :
   a) Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan serta pekerjaan yang tidak boleh disubkontrakkan;
   b) Jenis, jumlah dan mutu bahan yang disyaratkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
   c) Spesifikasi teknis dan gambar-gambar sedapat mungkin tidak mengarah kepada satu merk/produk tertentu;
   d) Apabila dikehendaki dalam dokumen pengadaan dapat disebutkan adanya kemungkinan penyampaian penawaran alternatif.

4) Ketentuan mengenai sanggahan, termasuk Pejabat Berwenang dalam menjawab sanggahan peserta.
5) Ketentuan mengenai penetapan pemenang, berupa *Single Winner* atau *Multi Winner*.

3. Fungsi Pengadaan bersama dengan Fungsi Pengguna, Fungsi Hukum dan Fungsi terkait lainnya (termasuk Panitia Pengadaan) melakukan pembahasan dan menyiapkan final dokumen pengadaan yang meliputi RKS, KAK, draft/konsep kontrak dan draft pengumuman (bila akan dilakukan melalui Pelelangan).

B. PELELANGAN

1. Pengumuman

Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan mengumumkan elelangan melalui *website* Perusahaan dan/atau melalui media cetak nasional, apabila dipandang perlu pemberitahuan dapat dikirim langsung melalui *facsimile* dan/atau *e-mail* kepada Penyedia Barang/Jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan. Pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama Unit Operasi/Unit Usaha/Direktorat yang akan mengadakan Pelelangan;
b. Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli;

c. Syarat peserta Pelelangan, termasuk persyaratan dokumen sertifikasi dan prakualifikasi (bila ada);
d. Aspek *HSE* mengenai pekerjaan jasa yang akan dilaksanakan;
e. Tempat, hari dan waktu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta.

2. Sertifikasi dan Prakualifikasi

a. Penyedia Barang/Jasa menyiapkan persyaratan dokumen termasuk dokumen *CSMS* yang diperlukan dan melakukan pendaftaran.
b. Panitia Sertifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen persyaratan sertifikasi bagi Penyedia Barang/Jasa non-SKT.

   Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen prakualifikasi (bila ada dokumen tambahan lainnya).
c. Bagi Penyedia Barang/Jasa Non SKT yang dinyatakan lulus proses sertifikasi dan atau prakualifikasi:
   1) Panitia Sertifikasi memasukan data vendor ke dalam sistem.
   2) Panitia Sertifikasi melakukan *print-out* SKT dan mengirimkannya kepada Penyedia Barang/Jasa.
   3) Panitia membuat surat keterangan lulus *CSMS*.

d. Apabila diminta, Panitia Sertifikasi atau Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat mengembalikan berkas kepada Penyedia Barang/Jasa (SKT dan Non-SKT) yang dinyatakan tidak lulus sertifikasi dan/atau prakualifikasi.

3. Undangan dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

a. Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan membuat *bidder list* yang disetujui oleh Pejabat Berwenang di Fungsi Pengadaan.

b. Berdasarkan *bidder list* yang telah disetujui, Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan membuat *Request for Quotation* (*RFQ*) untuk masing-masing Penyedia Barang/Jasa yang lulus dan melakukan pengundangan untuk mengambil dokumen pengadaan.

c. Penyedia Barang/Jasa mengambil dokumen pengadaan.

4. Pemberian Penjelasan.

a. Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan apabila diperlukan memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan barang/jasa di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dengan mengundang para calon Penyedia Barang/Jasa.
Penjelasan terhadap dokumen pengadaan kepada semua calon Penyedia Barang/Jasa tidak harus dilakukan melalui tatap muka. Klarifikasi dapat dilakukan

secara tertulis melalui media *fax* atau *email* sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Perihal wajib/tidaknya menghadiri Pemberian Penjelasan dokumen pengadaan barang/jasa dijelaskan dalam dokumen pengadaan.

Penjelasan mengenai dokumen pengadaan harus diberikan kepada para peserta secara jelas dan lengkap sehingga dapat diikuti dan dimengerti, termasuk kriteria-kriteria yang dimaksud pada prosedur bagian VII.A.2.

Dengan telah diberikannya penjelasan, harus dihindarkan adanya penambahan, ketentuan di kemudian hari. Jika diperlukan penjelasan tambahan, harus disampaikan kepada semua peserta dan apabila dipandang perlu panitia dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

b. Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan membuat berita acara pemberian penjelasan mengenai dokumen pengadaan dan keterangan lain, termasuk perubahannya.

Berita Acara penjelasan tersebut ditandatangani oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dan sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil dari calon peserta yang hadir dan harus disampaikan kepada peserta yang diundang.

Dalam hal terjadinya perubahan isi dokumen pengadaan, Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan menerbitkan

addendum dokumen pengadaan yang merupakan lampiran dari Berita Acara Penjelasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan dan harus disampaikan kepada peserta yang diundang.

5. Penyampaian Dokumen Penawaran

Penyedia barang/jasa menyusun dokumen penawaran dan menyampaikannya kepada Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan sesuai dengan sistem penyampaian dokumen penawaran yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat memilih salah satu dari tiga metode penyampaian dokumen penawaran sebagai berikut:

a. Satu sampul

Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul, yang mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, *HSE Plan* dan perhitungan harga yang ditandatangani oleh peserta sebagaimana diminta dalam dokumen pengadaan, serta dokumen lainnya yang diperlukan.

b. Dua sampul

1) Sampul I (pertama) hanya berisi kelengkapan Data Administrasi dan Teknis, *HSE Plan* yang disyaratkan;
2) Sampul II (kedua) berisi data perhitungan harga

penawaran. Pada sampul ditulis Data Harga Penawaran;

3) Sampul I dan II dimasukkan ke dalam satu sampul (disebut sampul penutup).

c. Dua tahap

1) Tahap Pertama;

a) Pada tahap pertama dimasukkan sampul pertama yang memuat persyaratan administrasi dan teknis, *HSE Plan* serta dokumen pendukung lainnya sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pengadaan;

b) Dokumen yang disampaikan dalam tahap ini mencakup semua persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan sepanjang tidak mencakup harga.

2) Tahap Kedua;

a) Peserta yang telah dinyatakan lulus oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan pada evaluasi tahap pertama memasukkan penawaran harga dalam sampul kedua;

b) Harga penawaran tersebut dikalkulasikan berdasarkan analisis teknis dan syarat lainnya yang telah disepakati pada tahap pertama.

c) Harga tersebut menjadi dasar pertimbangan Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dalam menentukan calon pemenang Pelelangan.

Ketentuan lain:

a. Pada sampul penawaran hanya dicantumkan alamat dan kata-kata "Dokumen Penawaran" (jenis, hari, tanggal, bulan, tahun, jam, akan diadakan Pelelangan dan nomor Pelelangan).
b. Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul luar hanya memuat alamat yang sesuai dalam pengumuman Pengadaan dan pada waktu penerimaan diberi catatan tanggal dan jam penerimaan oleh sekretariat Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan.
c. Dokumen penawaran yang diterima setelah waktu penutupan pemasukan penawaran tidak diikutsertakan dan dikembalikan kepada pengirim.
d. Dokumen penawaran dilarang dikirim kepada atau melalui anggota Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan atau Pejabat Berwenang.
e. Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan sekaligus dimasukan ke dalam kotak/tempat, yang disediakan oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan.

6. Pembukaan Dokumen Penawaran

a. Pada waktu yang telah ditentukan, Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dalam suatu rapat, menyatakan bahwa saat penyampaian dokumen penawaran telah ditutup.

b. Setelah saat penyampaian dokumen penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima dokumen penawaran, surat keterangan dan sebagainya dari para peserta. Perubahan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima, kecuali untuk memenuhi tanda-tangan, pembubuhan atau penambahan kekurangan meterai, dengan ketentuan pemenuhan tandatangan dan tanggal harus diatas meterai yang dibubuhkan atau ditambahkan dan ditandatangani oleh Direksi yang namanya tercantum di dalam akte perusahaan. Kekurangan ini harus dipenuhi pada saat pembukaan Pelelangan.

c. Pembukaan dokumen penawaran dapat dilakukan apabila:

1) Terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran (tidak termasuk surat pengunduran diri) dan dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

2) Apabila tidak terdapat wakil peserta Pelelangan yang hadir, maka pembukaan dokumen penawaran ditunda sekurang-kurangnya 2 (dua) jam atau sesuai ketetapan panitia. Apabila sampai waktu yang ditentukan peserta Pelelangan tetap tidak ada yang hadir, maka acara pembukaan penawaran tetap dilaksanakan.

d. Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut :

1) Sistem Satu Sampul

(a) Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan membuka kotak dan sampul dokumen penawaran di hadapan para peserta (bila ada);

(b) Semua dokumen penawaran dan surat keterangan yang berisi data administrasi, teknis dan harga dibaca dengan jelas kemudian dilampirkan pada berita acara pembukaan surat penawaran;

2) Sistem Dua Sampul

(a) Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan membuka kotak dan sampul penutup yang berisi sampul I dan sampul II dihadapan peserta (bila ada).

(b) Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka dan data administrasi dibaca dengan jelas dan kemudian dilampirkan pada berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I.

(c) Sampul II yang berisi data harga di paraf pada setiap sambungan sampul oleh wakil peserta lelang (bila ada) dan disimpan oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan serta baru dibuka apabila penawaran yang bersangkutan dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis.

3) Sistem Dua Tahap

(a) Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan membuka kotak sampul tahap I dihadapan peserta (bila ada);

(b) Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka dan data administrasi yang ada dibaca dengan jelas dan kemudian dilampirkan pada berita acara pembukaan dokumen penawaran tahap pertama;

(c) Sampul II yang berisi data harga disampaikan kemudian oleh peserta lelang kepada Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan bilamana telah dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis.

e. Penawaran dinyatakan gugur pada saat pembukaan sampul penawaran, apabila syarat-syarat yang sudah ditentukan tidak dipenuhi seperti tertuang dalam bagian VI Pengertian dan Batasan butir B.2 TKO ini dan syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalam dokumen pengadaan (bila ada).

f. Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan menyatakan penawaran yang lengkap dan penawaran yang tidak lengkap, termasuk kelainan dan kekurangan yang dijumpai dalam pembukaan penawaran dan keterangan lainnya, dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan yang hadir.

g. Setelah pembukaan penawaran sampai dengan pengumuman hasil evaluasi, Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan berhak untuk tidak menanggapi surat keberatan/ usulan/dan lain-lain dari peserta kecuali saat masa sanggah dan atau diminta oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dalam rangka klarifikasi.

7. Evaluasi Penawaran

a. Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan terhadap semua penawaran yang dinyatakan sah/tidak gugur pada saat pembukaan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, *HSE Plan* dan harga berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan serta penjelasannya, tidak diperkenankan menambah atau mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi.

b. Penawaran yang memenuhi syarat dalam evaluasi adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
   1) Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan memengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;
   2) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pengadaan;
   3) Adanya penawaran dari Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pengadaan yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat.

c. Evaluasi dilakukan terhadap unsur administrasi, unsur teknis dan unsur harga.
   1) Evaluasi unsur administrasi:
      Ditujukan untuk meyakinkan bahwa persyaratan peserta lelang dan persyaratan administrasi lainnya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan atau penjelasan umum sudah dipenuhi;

a) Surat Penawaran

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

b) Dilakukan juga penelitian mengenai kemungkinan adanya hubungan istimewa antar Penyedia Barang/Jasa, yang menyebabkan Pelelangan tidak kompetitif. Semua penawaran dari peserta yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dinyatakan gugur.

c) Penilaian terhadap kelengkapan administrasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak/belum dilakukan penilaian pada saat sertifikasi/prakualifikasi;

d) Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan kelengkapan dokumen penawaran yang terdiri dari :

(1) Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran;

(2) Surat pernyataan kesediaan dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*) bilamana mengundurkan diri sebelum berakhirnya batas waktu penawaran, yang ditandatangani di atas meterai.

e) Penawaran dinyatakan gugur bila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam

dokumen pengadaan tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat;

f) Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan membuat berita acara penawaran administrasi yang ditandatangani oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dan 1 (satu) wakil peserta yang hadir (bila ada);

g) Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Penyedia Barang/Jasa yang penawarannya dinyatakan gugur administrasi dapat mengambil kembali dokumen penawaran teknis dan penawaran harga.

2) Evaluasi unsur teknis

Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan tidak diperkenankan menambah dan/atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tata cara penilaian yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan serta penjelasannya.

a. Untuk pengadaan jasa, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila :

(1) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;

(2) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

(3) Volume pekerjaan dan spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

(4) Personil inti yang akan ditetapkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;

(5) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan dalam dokumen pengadaan.

b. Untuk pengadaan barang, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:

(1) Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

(2) Jadwal waktu penyerahan barang tidak melampui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

(3) Identitas barang/jasa lainnya yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;

(4) Jumlah barang yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

(5) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan

c. Khusus untuk Jasa Konsultansi:

Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka terhadap dokumen penawaran teknis dengan memerhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai.

Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah : Pengalaman Konsultan, Pendekatan dan Metodologi, serta Kualifikasi Tenaga Ahli.

Penilaian dilakukan dengan pembobotan dari masing-masing unsur dan contoh tentang pembobotan masing-masing unsur diberikan sebagai berikut :

Unsur	Bobot (%)
Pengalaman Konsultan	10-20
Pendekatan dan Metodologi	20-45
Kualifikasi Tenaga Ahli	45-60
Jumlah	100

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	: 001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN	:	34
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM			

Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas berdasarkan jenis pekerjaan jasa yang akan dilaksanakan.

Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman perusahaan dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis penekanan lebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli.

(1) Pengalaman Konsultan ;

Penilaian dilakukan atas pengalaman konsultan dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 5 (lima) tahun terakhir.

Pengalaman kerja di Indonesia dan/atau lokasi proyek mendapat nilai tambah. Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi :nama proyek/kegiatan, lingkup dan data proyek/kegiatan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan menyebutkan bulan dan tahun. Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah proyek/pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh konsultan, disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan mengukur kemampuan/

kapasitas konsultan yang ersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.

Pengalaman konsultan harus dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa sebelumnya yang menunjuk kinerja konsultan yang bersangkutan.

Unsur-unsur yang dinilai, antara lain :

(a) Pengalaman melaksanakan proyek/pekerjaan sejenis;

(b) Pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan di Indonesia dan/atau di luar negeri;

(c) Pengalaman manajerial dan fasilitas utama;

(d) Kapasitas perusahaan dengan memerhatikan jumlah tenaga ahli tetap.

(2) Pendekatan Metodologi;

Dimaksudkan untuk menilai pemahaman konsultan atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja.

Unsur-unsur yang dinilai antara lain:

(a) Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi : pengertian terhadap tujuan proyek, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), pengalaman lapangan;

(3) Kualifikasi tenaga ahli;

Penilaian dilakukan terhadap tenaga ahli konsultan yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memerhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang ditetapkan di dalam KAK. Unsur-unsur yang dinilai, antara lain :

(a) Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan *foto copy* ijazah;

(b) Jenis keahlian (spesialisasi) harus sesuai dengan yang disyaratkan dalam KAK dibuktikan dengan sertifikat;

(c) Pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi dari pengguna jasa;

(d) Lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (*familiarity*) atas tata cara, aturan, situasi, kondisi dan adat istiadat setempat. Personil yang menguasi/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi.

Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi kualifikasi dari persyaratan KAK tidak memperoleh tambahan nilai.

Pembobotan dan penilaian untuk tiap sub-unsur ditetapkan lebih lanjut oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan.

d. Apabila dalam evaluasi teknis di atas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dengan pihak penawar. Pada sistem satu sampul dan dua sampul, Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis sepanjang tidak mengubah subtansi. Pada sistem dua tahap, Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis. Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis antara lain:

(1) Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan teknis dengan memerhatikan kesesuaian antara bobot kerjaan dan tenaga ahli yang ditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat pendukung yang profesional guna pencapaian hasil kerja yang optimal;

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	: 001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN	:	38
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM			

Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi kualifikasi dari persyaratan KAK tidak memperoleh tambahan nilai.

Pembobotan dan penilaian untuk tiap sub-unsur ditetapkan lebih lanjut oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan.

d. Apabila dalam evaluasi teknis di atas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dengan pihak penawar. Pada sistem satu sampul dan dua sampul, Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis sepanjang tidak mengubah subtansi. Pada sistem dua tahap, Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis. Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis antara lain:

(1) Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan teknis dengan memerhatikan kesesuaian antara bobot kerjaan dan tenaga ahli yang ditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat pendukung yang profesional guna pencapaian hasil kerja yang optimal;

(2) Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi antara lain namun tidak terbatas pada :
   (a) Lingkup dan sarana;
   (b) Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
   (c) Kualifikasi tenaga ahli;
   (d) Organisasi pelaksanaan;
   (e) Program alih pengetahuan;
   (f) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
   (g) Jadwal penugasan personil;
   (h) Fasilitas penunjang.

(3) Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dilampiri persyaratan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan dan melaporkan kepada Pejabat Berwenang.

e. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur.

f. Hasil evaluasi data administrasi dan teknis disampaikan kepada peserta. Data administrasi dan teknis yang tidak memenuhi syarat tidak dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pada sistem dua sampul hanya dikembalikan sampul II

yang berisi data harga penawaran yang belum dibuka oleh panitia.

3) Evaluasi unsur harga:
   a) Dalam hal menggunakan metode evaluasi kualitas, maka Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan hanya membuka sampul II peringkat teknik terbaik dan melakukan evaluasi harga terhadap penawaran dimaksud;
   b) Dalam hal menggunakan metode evaluasi kualitas dan harga, maka Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis. Selanjutnya Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan menghitung langsung nilai kombinasi pada nilai penawaran teknis dan nilai penawaran harga;
   c) Dalam hal menggunakan metode evaluasi harga, maka Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis;
   d) Pada sistem satu sampul dilakukan evaluasi harga penawaran bagi peserta yang memenuhi syarat administrasi dan teknis.
   e) Pada sistem dua sampul, peserta yang data administrasi dan teknisnya memenuhi syarat, diundang lagi untuk mengikuti pembukaan sampul II

yang berisikan harga penawaran. Pada berita acara pembukaan sampul II disertakan dokumen penawaran dengan semua lampirannya.

f) Pada prinsipnya evaluasi harga dilihat secara lumpsum, namun bilamana dianggap perlu evaluasi item demi item (*itemized*) dapat dilaksanakan sepanjang masing-masing item bersifat tidak saling tergantung dan tidak harus diserahkan pada saat yang bersamaan. Ketentuan perihal kriteria evaluasi yang akan digunakan harus dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan.

g) Untuk kontrak lumpsum atau kontrak harga satuan yang harga satuannya ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah sesuai ketentuan:

(1) Harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam angka atau huruf yang sesuai dalam perincian penawaran.

(2) Apabila tidak ada perincian penawaran, maka yang dipakai adalah nilai dalam tulisan huruf yang tercantum dalam surat penawaran.

(3) Apabila penawaran dalam angka, huruf dan perincian ketiga-tiganya berbeda, maka penawaran dinyatakan gugur.

h) Apabila terdapat perbedaan volume pekerjaan antara penawaran teknis dengan penawaran harga, maka dilakukan klarifikasi dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah (untuk pekerjaan jasa konstruksi, yang menggunakan perhitungan lumpsum, dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, maka harga penawaran total tidak boleh diubah. Perubahan hanya boleh dilakukan pada volume pekerjaan atau harga satuan, dan semua resiko akibat adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia jasa)

i) Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut :

(1) Apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, atau apabila terjadi kesalahan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;

(2) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan lain, dan harga satuan pada saat surat penawaran tetap dibiarkan kosong.

j) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. Apabila koreksi aritmatik tersebut mengubah nilai total penawaran harga dan peserta Pelelangan tidak menerima perubahan nilai penawaran dan atau perubahan urutan penawaran tersebut, maka penawarannya digugurkan.

k) Ketentuan koreksi aritmatik pada butir i) dan j) tidak berlaku untuk pekerjaan konstruksi yang menggunakan perhitungan lumpsum.

l) Penawar tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah penawarannya, setelah penawarannya dibuka, kecuali apabila diminta oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan untuk memberikan jawaban atas adanya kesalahan penjumlahan dan perkalian, atau karena adanya hasil klarifikasi yang merubah harga penawaran sebelumnya.

8. Negosiasi Harga Penawaran

Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan tidak wajib melakukan negosiasi apabila telah terdapat harga penawaran yang sama atau kurang dari *OE*/HPS. Namun Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan wajib melakukan negosiasi apabila semua harga

penawaran di atas *OE*/HPS. Negosiasi dapat dilakukan dalam beberapa kali putaran (*best effort*) kepada 3 (tiga) Penyedia Barang/Jasa dengan penawaran terbaik atau kurang bila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) berdasarkan metode evaluasi yang digunakan.

Negosiasi harga dapat dilakukan secara manual yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi dengan dilampiri persyaratan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan dan melaporkannya kepada Pejabat Berwenang.

Berdasarkan hasil negosiasi maka:

1) Apabila telah didapatkan 1 (satu) penawaran harga yang sama atau di bawah *OE*/HPS, maka penawar dimaksud diusulkan sebagai calon pemenang.
2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) penawaran harga yang sama serta sudah dibawah *OE*/HPS, maka dilakukan negosiasi ulang kepada para peserta yang memberikan penawaran yang sama sampai didapatkan 1 (satu) harga penawaran terendah.
3) Apabila tidak ada penawaran yang sama atau di bawah *OE*/HPS, maka dapat dilakukan peninjauan dan penyesuaian *OE*/HPS.
4) Apabila berdasarkan *OE*/HPS yang telah disesuaikan:
   a) Terdapat 1 (satu) penawar terendah yang sama atau di bawah *OE*/HPS yang telah disesuaikan, maka penawar dimaksud diusulkan sebagai calon pemenang.

b) Terdapat lebih dari 1 (satu) penawaran terendah dengan harga yang sama serta sudah dibawah *OE*/HPS yang telah disesuaikan, maka dilakukan negosiasi ulang kepada peserta yang memberikan penawaran yang sama sampai didapatkan 1 (satu) harga penawaran terendah.

c) Tidak ada penawaran yang sama atau di bawah *OE*/HPS yang telah disesuaikan, maka proses pengadaan dinyatakan gagal.

Harga penawaran hasil negosiasi merupakan harga penawaran akhir yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi.

9. Pengusulan Calon Pemenang

a. Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan mengusulkan 1 (satu) calon pemenang yang telah memasukkan penawaran paling menguntungkan bagi Perusahaan.

b. Dalam usulan penetapan calon pemenang, Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan menyertakan 2 (dua) urutan penawaran paling menguntungkan berikutnya (jika ada) sebagai cadangan apabila calon pemenang mengundurkan diri.

c. Penetapan mengenai calon pemenang Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam butir a. di atas diambil oleh Panitia dalam suatu rapat yang dihadiri oleh lebih dari dua pertiga dari jumlah anggota. Apabila pada rapat pertama

tidak mencapai kuorum, maka pada rapat berikutnya, dapat diambil keputusan bilamana dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.

d. Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan membuat laporan kepada Pejabat Berwenang dalam rangka pengambilan keputusan penetapan pemenang yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pelelangan yang memuat hasil pelaksanaan Pelelangan antara lain sebagai berikut :
   1) Nama usulan calon pemenang;
   2) Nama semua peserta Pelelangan dan jumlah harga penawaran akhir dan/atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
   3) Metode evaluasi yang digunakan;
   4) Unsur-unsur yang dievaluasi;
   5) Rumus yang dipergunakan;
   6) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal- ikhwal pelaksanaan Pelelangan;
   7) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi.

   Berita Acara Hasil Pelelangan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Panitia yang hadir, atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Panitia.

   Laporan tersebut disertai usul serta penjelasan tambahan dan keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	:	001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:	01 Juni 2012	HALAMAN	: 47
FUNGSI PENGGUNA	:	FUNGSI UMUM		

10. Keputusan Penetapan Pemenang

a. Berdasarkan usulan Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan , Pejabat Berwenang sesuai pelimpahan otorisasi yang berlaku segera menetapkan pemenang Pelelangan.

b. Data pendukung yang diperlukan untuk penetapan pemenang adalah sebagai berikut :

1) *OE*/HPS yang telah disahkan;
2) Berita acara pemberian penjelasan (bila ada);
3) Berita acara pembukaan penawaran;
4) Berita acara evaluasi penawaran;
5) Berita acara negosiasi;
6) Berita acara hasil Pelelangan;
7) Ringkasan proses Pelelangan dna hasi Pelelangan;
8) Analisis secara tertulis terhadap penawaran (apabila terdapat perbedaan harga penawaran yang dipilih di bawah 80% *OE*/HPS).
9) Dokumen penawaran dari calon pemenang Pelelangan yang diusulkan oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan .

c. Apabila Pejabat Berwenang menetapkan pemenang Pelelangan tidak sependapat dengan calon pemenang Pelelangan yang diusulkan oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan, maka pejabat tersebut membahas perbedaan pendapat dengan panitia yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara untuk mengambil keputusan akhir yang

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	:	001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:	01 Juni 2012	HALAMAN	: 48
FUNGSI PENGGUNA	:	FUNGSI UMUM		

bentuknya adalah :

1) Menyetujui usulan Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan atau;
2) Meminta Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan untuk melakukan evaluasi/Pelelangan ulang berdasarkan ketentuan dalam dokumen pengadaan atau;
3) Menetapkan pemenang yang berbeda dengan usulan panitia berdasarkan kewenangannya disertai justifikasi tertulis Pejabat Berwenang tersebut dan merupakan dokumen lelang.

11. Pengumuman Pemenang Pelelangan

Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan mengumumkan keputusan Pejabat Berwenang tentang penetapan pemenang Pelelangan kepada para peserta melalui papan pengumuman resmi Perusahaan dan atau *website/email*.

12. Sanggahan Peserta Pelelangan

a. Peserta yang mengajukan sanggahan menyampaikan surat sanggahan yang dilampiri dokumen pendukung sanggahan dan jaminan dari Bank Umum sebesar 0.2% dari harga penawaran atau maksimal Rp 50.000.000,- dari nilai penawaran untuk dikirimkan kepada Pejabat Berwenang yang memutuskan penetapan pemenang Pelelangan.

b. Pejabat Berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut yang disiapkan oleh Fungsi Pengadaan/Panitia Pengadaan, baik secara tertulis maupun lisan.
c. Jawaban atas sanggahan bersifat final yang disampaikan Pejabat Berwenang.
d. Proses Pelelangan dapat dilanjutkan setelah sanggahan dinyatakan tidak benar tanpa menunggu reaksi terhadap tanggapan.
e. Apabila sanggahan ternyata benar, maka keputusan yang ada akan dianulir dan jaminan sanggahan dikembalikan kepada penyanggah.
f. Apabila sanggahan ternyata tidak benar, maka jaminan sanggahan dicairkan dan peserta tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku.

13. Penunjukan Pemenang

a. Pejabat Berwenang hanya dapat melakukan penunjukan pemenang setelah ternyata tidak ada sanggahan atau sanggahan tidak benar berdasarkan surat jawaban sanggahan atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah atau sanggahan tidak disampaikan kepada Pejabat Berwenang seperti tercantum dalam dokumen pengadaan.
b. Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima penunjukan tersebut dan apabila mengundurkan diri, maka dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan yang

berlaku.

c. Dalam hal pemenang Pelelangan yang ditunjuk mengundurkan diri atau karena sesuatu hal tidak dapat ditunjuk, maka penetapan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada urutan berikutnya dengan ketentuan :
   1) Dilakukan upaya negosiasi.
   2) Penetapan pemenang lelang berdasarkan urutan berikutnya tersebut harus mendapat persetujuan/ penetapan dari Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang lelang.
   3) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan berikutnya masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
   4) Apabila pemenang lelang urutan berikutnya telah ditetapkan sesuai dengan harga penawarannya atau hasil negosiasi lanjutannya namun kemudian mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku.
d. Surat penunjukan pemenang, keputusan penetapan pemenang Pelelangan, berita acara pembukaan dokumen penawaran, dan berita acara pemberian penjelasan serta dokumen pengadaan lainnya merupakan dasar dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian/kontrak yang akan dibuat.
e. Khusus untuk jasa konsultansi, bila peserta yang ditunjuk sebagai pemenang diketahui mengganti ketua pelaksana

pekerjaan (*team leader*) atau mengganti lebih dari 30% (tiga puluh persen) jumlah tenaga ahlinya dibawah kualitas yang ditawarkan, maka dibatalkan sebagai pemenang.

C. PEMILIHAN LANGSUNG

Pada dasarnya prosedur/tata cara Pemilihan Langsung adalah sama dengan prosedur/tata cara Pelelangan, kecuali :

1. Dilakukan dengan mengundang calon peserta yang terpilih berdasarkan *Bidder List*.
2. Pada prinsipnya pemilihan calon Penyedia Barang/Jasa yang sudah memiliki SKT didasarkan kepada kinerja sebelumnya sedangkan yang belum mempunyai SKT harus dilengkapi dengan justifikasi yang berisikan informasi mengenai reputasi/kinerja sebelumnya yang diketahui.

Tahapan aktifitas proses Pemilihan Langsung dapat dilihat dalam Bab VIII - Indikator dan Ukuran Keberhasilan.

D. PENUNJUKAN LANGSUNG

Pada dasarnya prosedur/tata cara Penunjukan Langsung adalah sama dengan prosedur/tata cara Pemilihan Langsung, kecuali:

1. Dilakukan dengan menunjuk langsung kepada 1 (satu) calon peserta yang sudah memiliki SKT sesuai kualifikasi dan klasifikasi yang terpilih berdasarkan *Bidder List*. Dalam hal tidak tersedia calon peserta yang sudah memiliki SKT, maka dapat dilakukan Penunjukan Langsung kepada calon peserta

yang belum memiliki SKT sesuai kualifikasi dan klasifikasinya dengan terlebih dahulu dilakukan proses prakualifikasi;

2. Tidak ada masa sanggah.

   Tahapan aktifitas proses Penunjukan Langsung dapat dilihat dalam Bab VIII - Indikator dan Ukuran Keberhasilan.

E. PROSES KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

1. Fungsi Pengadaan menyiapkan konsep surat perjanjian hasil pembahasan bersama penyedia jasa atau penyedia barang dan jasa (borongan) selama proses Pelelangan / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa:
   - Dokumen Pengadaan
   - Berita Acara Penjelasan (bila ada), Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Negosiasi
   - Surat Penawaran
   - Surat Penunjukan Pemenang
   - Dokumen lainnya yang dianggap perlu
2. Apabila terdapat perubahan klausul dalam konsep surat perjanjian yang Telah dilampirkan dalam dokumen pengadaan sebelumnya, Fungsi Pengadaan bersama Fungsi Pengguna, Fungsi Hukum dan Fungsi terkait Lainnya melakukan pembahasan final surat perjanjian secara internal.

3. Fungsi Pengadaan, Fungsi Pengguna, Fungsi Hukum dan Fungsi terkait lainnya memberikan paraf pada final surat perjanjian.
4. Pejabat Berwenang dan penyedia jasa atau penyedia barang dan jasa (borongan) menandatangani surat perjanjian.
5. Fungsi Pengadaan mengirimkan permohonan *create and release PO* kepada *SPC* setelah surat perjanjian ditandatangani.
6. *SPC* melakukan *create and release PO.*
7. Fungsi Pengadaan melakukan distribusi dokumen surat perjanjian sesuai ketentuan dalam bab VI.C SOP Pengadaan Barang/Jasa.

SURAT PESANAN (Khusus Untuk Barang)

1. Fungsi Pengadaan melakukan *create PO.*
2. Fungsi Pengadaan melakukan *print-out PO* dan memberikan paraf kemudian mengajukan kepada Pejabat Berwenang dan penyedia barang yang akan melaksanakan pekerjaan.
3. Pejabat Berwenang dan penyedia barang menandatangani Surat Pesanan.
4. Fungsi Pengadaan melakukan *release PO* setelah surat pesanan ditandatangani.
5. Fungsi Pengadaan melakukan distribusi dokumen surat perjanjian sesuai ketentuan dalam bab VI.C SOP Pengadaan Barang/Jasa.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	:	001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:	01 Juni 2012	HALAMAN	: 54
FUNGSI PENGGUNA	:	FUNGSI UMUM		

VIII. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

1. Diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kebutuhan operasional dengan harga yang paling menguntungkan Perusahaan.
2. Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa mulai dari pengumuman /undangan sampai penandatanganan kontrak dapat dilakukan dengan tata waktu sebagai berikut:

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	:	001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	01 Juni 2012	HALAMAN	:	55
FUNGSI PENGGUNA	:	FUNGSI UMUM			

No.	Aktivitas	Pelelangan	Pemilihan Langsung	Penunjukan Langsung
1	Pengumuman / Mengundang & Pendaftaran	3 – 5	0 – 4	-
2	Sertifikasi	2 – 3	0 – 4	0 – 2
3	Prakualifikasi	3 – 5		
4	Undangan dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	1 – 2	1 – 2	1 – 2
5	Pemberian Penjelasan	2 – 4	1 – 3	0 – 2
6	Penyampaian Dokumen Penawaran	5 – 10	3 – 7	2 – 5
7	Pembukaan Dokumen Penawaran	7 – 10	3 – 7	2 – 5
8	Evaluasi Penawaran			
9	Negosiasi			
10	Usulan Penetapan Calon Pemenang			
11	Keputusan Penetapan Pemenang	3 -7	2 - 5	1 - 5
12	Pengumuman Pemenang	1	1	1
13	Masa Sanggah :			
	- Pengajuan sanggahan	1 – 4	1 – 4	-
	- Jawaban sanggahan	1 – 5	1 – 5	-
14	Penunjukan Pemenang	1	1	1
	Di luar proses kontrak	30 – 57	14 – 43	8 – 23
15	Proses Kontrak	5 – 14	5 – 14	3 – 14
	Total	35 – 71	19 – 57	11 – 37

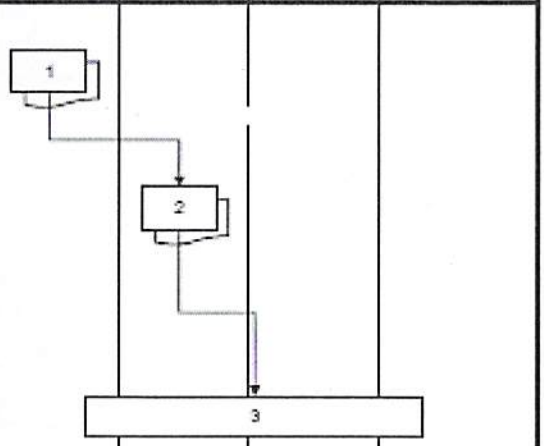
Ukuran keberhasilan proses pengadaan barang/jasa tersebut di atas dapat ditetapkan lebih lanjut sesuai kebutuhan oleh Fungsi Pengadaan dengan mengalokasikan waktu yang cukup, khususnya untuk pengumuman, kesempatan pengambilan dokumen pengadaan, mempelajari dokumen pengadaan dan penyiapan dokumen penawaran.

IX. LAMPIRAN

Lampiran 1 – Diagram Alir TKO Pengadaan Barang/Jasa:
A. Persiapan
B. Pelelangan / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung
C. Proses Kontrak

DIAGRAM ALIR TKO PENGADAAN BARANG/JASA

A. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

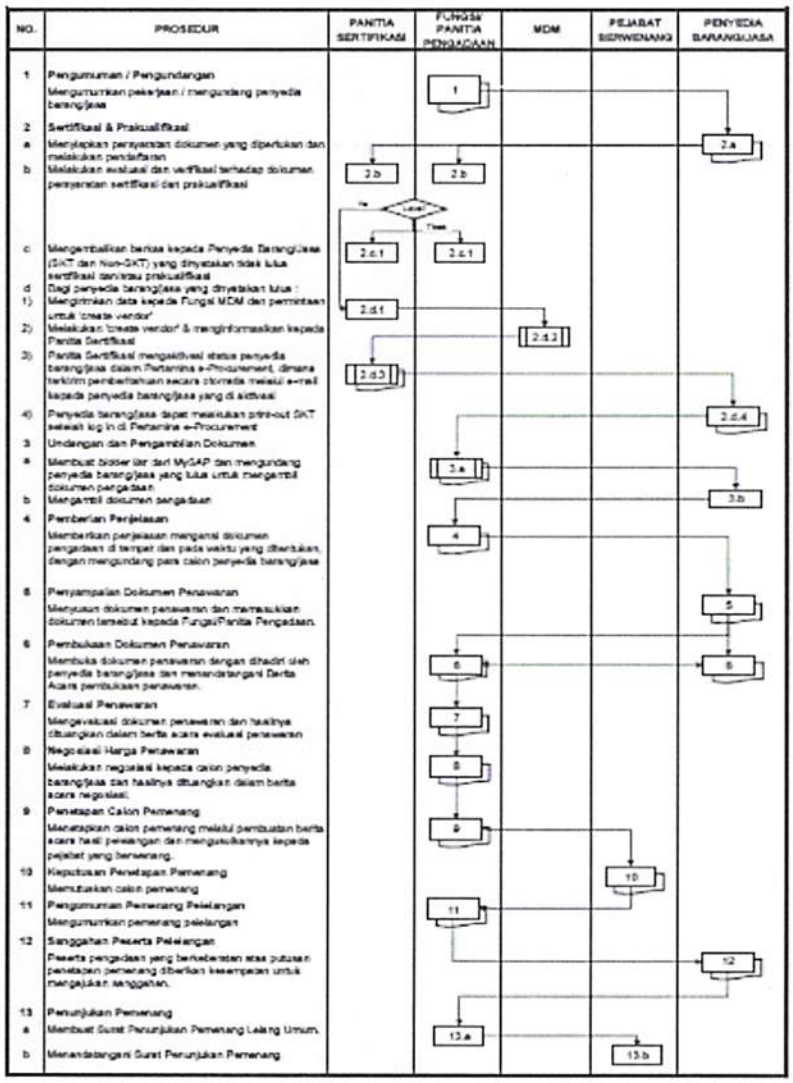
NO.	PROSEDUR	FUNGSI PENGGUNA	FUNGSI PENGADAAN	PANITIA PENGADAAN	FUNGSI HUKUM / FUNGSI TERKAIT LAINNYA
1	Mengirimkan permintaan pengadaan barang/jasa kepada Fungsi Pengadaan yang berisi uraian kebutuhan barang/jasa dengan dilampiri dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan (print-out PR, OE/HPS, dll).				
2	Menentukan metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan disertai justifikasi dan menyiapkan draft dokumen pengadaan yang terdiri dari RKS dengan dilampiri KAK (khusus untuk jasa) atau detail spesifikasi teknis (khusus untuk barang) dan draft / konsep kontrak. Sedangkan OE/HPS tetap disimpan dan bersifat rahasia dan baru bisa dibuka pada saat evaluasi harga penawaran dan tetap bersifat rahasia bagi semua peserta pengadaan barang/jasa.				
3	Melakukan pembahasan dan menyiapkan final dokumen pengadaan yang meliputi RKS, KAK, draft/konsep kontrak dan draft pengumuman (bila akan dilakukan melalui pelelangan).				

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	:	001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	01 Juni 2012	HALAMAN	:	57
FUNGSI PENGGUNA	:	FUNGSI UMUM			

DIAGRAM ALIR TKO
PENGADAAN BARANG/JASA

PELELANGAN / PEMILIHAN LANGSUNG / PENUNJUKAN LANGSUNG

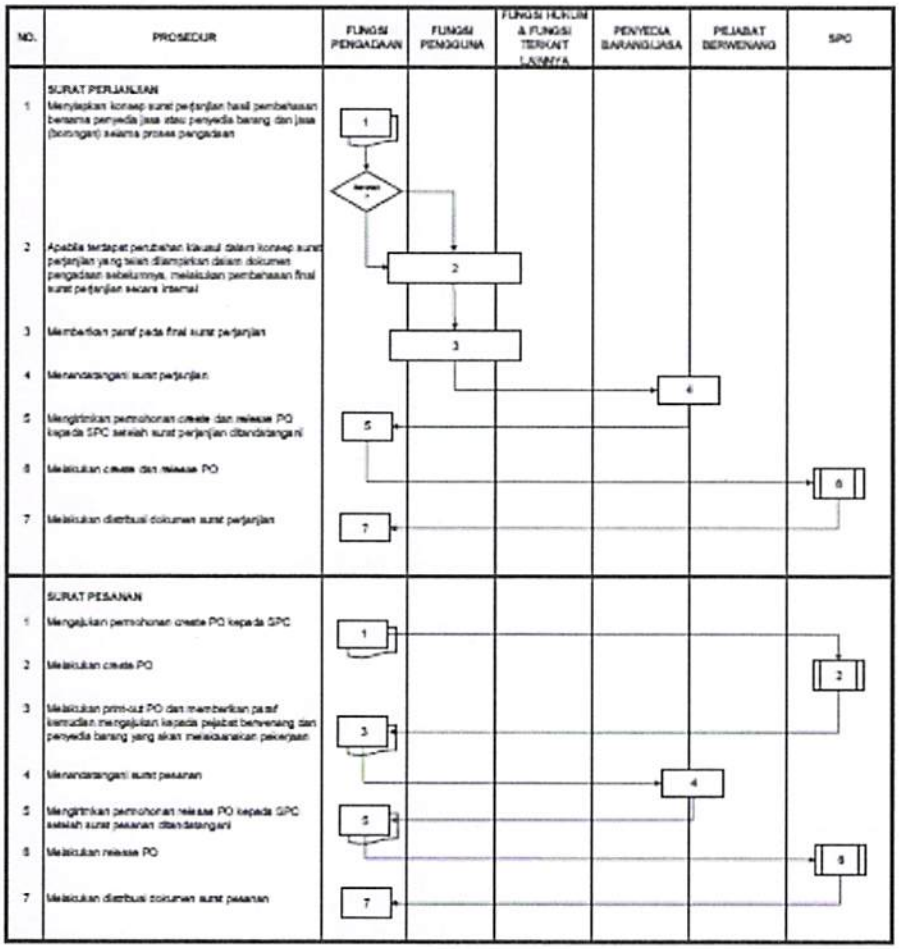


PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	:	001/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	01 Juni 2012	HALAMAN	:	58
FUNGSI PENGGUNA	:	FUNGSI UMUM			

DIAGRAM ALIR TKO
PENGADAAN BARANG/JASA

B. PROSES KONTRAK

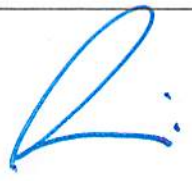


PERTAMINA
RETAIL

TATA KERJA ORGANISASI
PENGADAAN BARANG / JASA
DALAM KEADAAN DARURAT

DIREKTORAT KEUANGAN
PT. PERTAMINA RETAIL

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO : 002/TKO-UMUM/VI/2012		TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF : 01 Juni 2012		HALAMAN : -
FUNGSI PENGGUNA : FUNGSI UMUM		

DIBUAT OLEH	DISETUJUI OLEH		
			
M. YASIN MUSTOPA MANAGER UMUM	TENNY RA. RUSDY DIREKTUR KEUANGAN	ROMULO HUTAPEA DIREKTUR OPERASI	GIRI SANTOSO DIREKTUR UTAMA

I. UNIT KERJA/FUNGSI/ JABATAN TERKAIT

II. TUJUAN

III. RUANG LINGKUP

IV. REFERENSI

V. DOKUMEN TERKAIT

VI. PENGERTIAN DAN BATASAN

VII. PROSEDUR

VIII. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

IX. LAMPIRAN

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 002/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 1
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

I. UNIT KERJA/FUNGSI/JABATAN TERKAIT

1. Pejabat Tertinggi Setempat
2. Tim Manajemen
3. Tim Tanggap Darurat / Fungsi Pengguna
4. Fungsi Pengadaan
5. Penyedia Barang/Jasa
6. Fungsi Keuangan

II. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan TKO ini adalah untuk membakukan prosedur pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan yang disebabkan karena adanya keadaan darurat, baik yang terkait dengan kepentingan operasional maupun non operasional, agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui proses penunjukan langsung karena keadaan Darurat dimaksud dapat dilakukan secara efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan.

III. RUANG LINGKUP

TKO ini berlaku untuk pengadaan barang/jasa melalui proses penunjukan langsung karena Keadaan Darurat di lingkungan Perusahaan.

IV. REFERENSI

- SOP Pengadaan Barang/Jasa PT. Pertamina Retail No. 001/SOP-UMUM/VI/2012.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 002/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 2
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

V. DOKUMEN TERKAIT

1. Surat Pernyataan Keadaan Darurat
2. Surat Pencabutan Keadaan Darurat
3. Surat Perintah Pembentukan Tim Tanggap Darurat
4. *Work Order* (*WO*)
5. *Letter of Intent* (*LOI*) / Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP)
6. Surat Perjanjian / Surat Pesanan
7. TKI Negosiasi Secara Manual No. 002/TKI-UMUM/VI/2012

VI. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **Perusahaan** adalah PT Pertamina Retail.
2. **Pernyataan Keadaan Darurat** adalah pernyataan tertulis yangdikeluarkan oleh Pejabat Tertinggi Setempat sehubungan dengan telah terjadinya Keadaan Darurat.
3. **Surat Pencabutan Keadaan Darurat** adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tertinggi Setempat sehubungan dengan telah berakhirnya Keadaan Darurat.
4. **Pejabat Tertinggi Setempat** adalah Pimpinan Unit Operasi / Unit Bisnis. Khusus untuk lingkungan Kantor Pusat yang ditunjuk sebagai Pejabat Tertinggi Setempat adalah Direktur Utama.
5. **Keadaan Kahar (*force majeure*)** adalah suatu peristiwa atau kejadian yang tidak diduga sebelumnya atau di luar kontrol manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, kebakaran, epidemi.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 002/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 3
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

6. **Keadaan Darurat** adalah keadaan yang apabila tidak segera diambil tindakan dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Perusahaan, mengganggu kelangsungan operasi Perusahaan, serta membahayakan keselamatan jiwa manusia atau kelestarian lingkungan hidup, yang secara khusus diakibatkan oleh :
   a. Telah terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*); dan atau
   b. Kendala teknis operasional perusahaan yang terjadi mendadak dan/atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang berakibat terhentinya aktifitas pekerjaan setempat, namun tidak termasuk kondisi yang disebabkan tidak tersedianya *stock item* atau *insurance item material*.
7. **Tim Tanggap Darurat** adalah Tim yang terdiri dari Fungsi Terkait yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Pejabat Tertinggi dengan tugas utama untuk mengkoordinir pemulihan keadaan / kondisi operasional Perusahaan akibat Keadaan Darurat.
8. **Tim Manajemen** adalah pejabat satu tingkat dibawah Pejabat Tertinggi Setempat.

B. BATASAN

1. Keadaan Darurat harus segera dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Tertinggi setempat kepada Direktur terkait atau Direktur Utama.
2. Tim Tanggap Darurat dapat dibentuk apabila peristiwa keadaan darurat dimaksud memerlukan penanganan dari berbagai fungsi.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 002/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 5
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

2. Pejabat Tertinggi Setempat berdasarkan laporan dan usulan Tim Manajemen mengeluarkan Pernyataan Keadaan Darurat secara tertulis dan apabila diperlukan segera membentuk Tim Tanggap Darurat.
3. Tim Tanggap Darurat / Fungsi Pengguna melakukan inventarisasi pekerjaan untuk menanggulangi keadaan darurat, termasuk menetapkan rincian fasilitas minimal untuk menjalankan operasi dan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan.
4. Tim Tanggap Darurat / Fungsi Pengguna menyiapkan *Purchase Requisition* (*PR*) *Emergency* (jika memungkinkan) atau *Material Requisition* (*MR*) / *Work Order* (*WO*) untuk masing-masing pekerjaan dan usulan Penyedia Barang/Jasa Pelaksana dengan justifikasi pemilihan Pelaksana Penyedia Barang/Jasa dimaksud.
5. Fungsi Pengadaan menerima *PR Emergency* atau *MR* atau *WO* dari Tim Tanggap Darurat / Fungsi Pengguna, menerbitkan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) / *Letter of Intent* (*LOI*) dan menyerahkan 1 (satu) berkas asli kepada Penyedia Barang/Jasa untuk memulai pekerjaan dan 1 (satu) berkas fotokopi kepada Tim Tanggap Darurat / Fungsi Pengguna.
6. a. Penyedia Barang/Jasa menerima SPMP/*LOI* dan melaksanakan pekerjaan.
   b. Tim Tanggap Darurat/Fungsi Pengguna melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
7. Tim Tanggap Darurat / Fungsi Pengguna bersama dengan Penyedia Barang/Jasa menyepakati lingkup kerja final.
8. a. Tim Tanggap Darurat / Fungsi Pengguna selanjutnya mempersiapkan *Owner Estimate*
   b. Penyedia Barang/Jasa menyiapkan Penawaran Harga.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 002/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 6
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

9. Fungsi Pengadaan melakukan evaluasi Penawaran Penyedia Barang/Jasa.
10. Tim Tanggap Darurat/Fungsi Pengguna dan Fungsi Pengadaan melakukan negosiasi secara maksimal terhadap Penawaran Harga yang diajukan Penyedia Barang/Jasa sesuai TKI Negosiasi Secara Manual No. 002/TKI-UMUM/VI/2012.
11. Fungsi Pengadaan menyiapkan Kontrak atau *PO Emergency* dan menyerahkan 1 (satu) berkas asli kepada Penyedia Barang/Jasa dan 1 (satu) berkas fotokopi kepada Tim Tanggap Darurat / Fungsi Pengguna.
12. Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan berdasarkan lingkup kerja dan mengajukan *progress report* (laporan kemajuan pekerjaan) kepada Tim Tanggap Darurat / Fungsi Pengguna sesuai ketentuan dalam Kontrak.
13. Tim Tanggap Darurat / Fungsi Pengguna melakukan Pemeriksaan Dokumen dan Pengecekan Fisik terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan (jika diperlukan pemeriksaan dapat dibantu oleh Tenaga Ahli).
14. Tim Tanggap Darurat / Fungsi Pengguna membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) atau *Service Acceptance* (*SA*) atau *Goods Receipt* (*GR*) dan menandatanganinya bersama Penyedia Barang/Jasa. Selanjutnya proses pembayaran dilakukan sesuai TKO Pembayaran atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

VIII. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

Proses pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dalam rangka pemulihan operasi Perusahaan dapat dilaksanakan secara cepat, efektif, transparan, bertanggung jawab dan *auditable*.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 002/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 7
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

IX. LAMPIRAN

Lampiran 1 : Diagram Alir TKO Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Keadaan Darurat

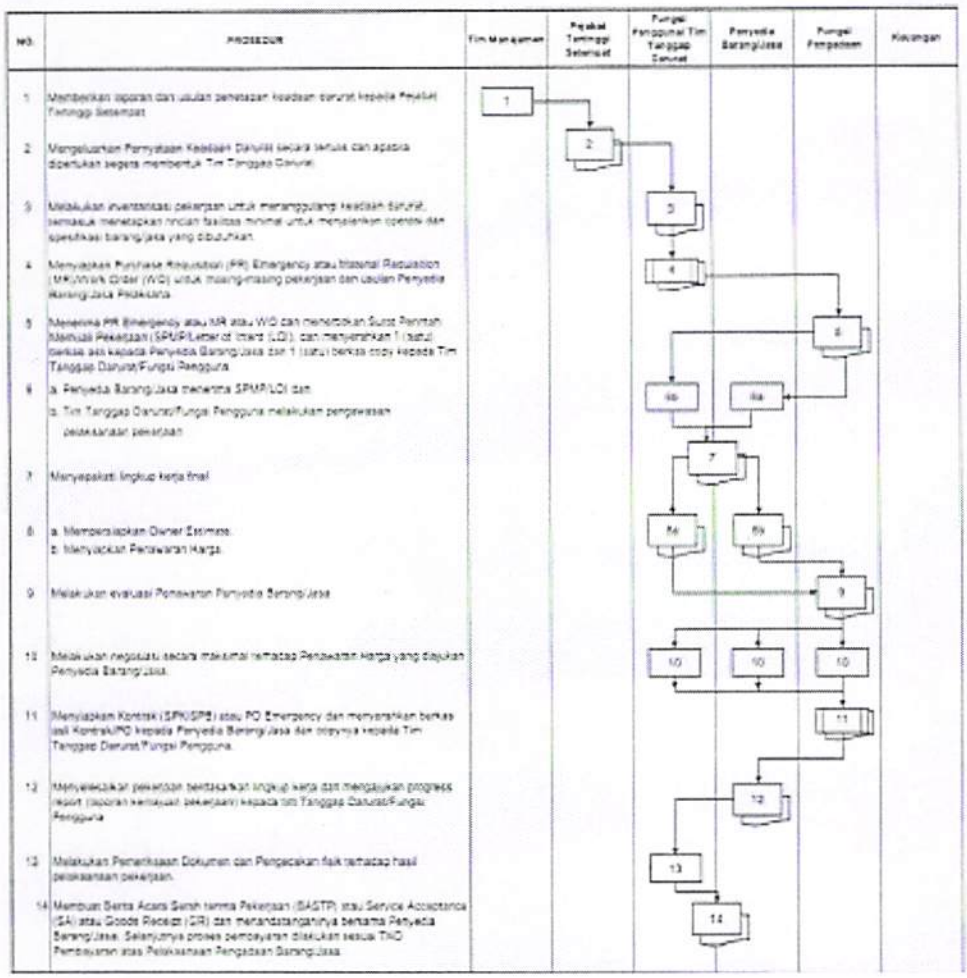
Lampiran 3 : Surat Pencabutan Keadaan Darurat

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 002/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 8
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

Lampiran 1 No. 002/TKO-UMUM/VI/2012

DIAGRAM AIR

TKOPENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT



PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 002/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 9
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

Lampiran 2 No. 002/TKO-UMUM/VI/2012

PERTAMINA RETAIL

SURAT PERNYATAAN

No.....

TENTANG

KEADAAN DARURAT .....

Sehubungan dengan terjadinya musibah ..... di area ....., pada hari ..... tanggal ....., maka terhitung mulai tanggal terjadinya musibah tersebut maka ..... menyatakan bahwa tempat terjadinya musibah dimaksud dalam keadaan darurat.

Untuk menjamin kegiatan operasional tetap berjalan dengan lancar sebagimana mestinya, maka ..... akan membentuk Tim Tanggap Darurat dan/atau menugaskan Fungsi – Fungsi terkait agar mengambil langkah – langkah penanggulangan selama musibah dimaksud berdasarkan ketentuan Perusahaan yang berlaku.

Dalam menghadapi musibah ini ..... mengajak seluruh Pekerja di lingkungan ..... untuk tetap bekerja sungguh – sungguh, penuh semangat, pantang menyerah, dan menunjukan dedikasi yang tinggi.

Apabila kondisi keadaan di tempat terjadinya musibah telah dinyatakan aman dan normal kembali, maka ..... akan mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Keadaan Darurat.

Ditetapkan di.....

Tanggal.....

.....

.....

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 002/TKO-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 10
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

Lampiran 3 No. 002/TKO-UMUM/VI/2012

PERTAMINA RETAIL

SURAT PERNYATAAN

No.....

TENTANG

PENCABUTAN KEADAAN DARURAT .....

Sehubungan dengan diberlakukannya Keadaan Darurat di ..... sejak tanggal .....(6), maka terhitung mulai tanggal ..... menyatakan bahwa Keadaan Darurat dimaksud telah berakhir.

Tim Tanggap Darurat dan/atau menugaskan Fungsi – Fungsi terkait agar tetap melanjutkan tugasnya dalam rangka rehabilitasi atau rekonstruksi tempat terjadinya musibah sampai dengan tercapainya Fasilitas Minimal yang telah ditetapkan.

..... mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada seluruh Pekerja di lingkungan ..... yang telah bekerja sungguh – sungguh, penuh semangat, pantang menyerah, dan menunjukan dedikasi yang tinggi sehingga Keadaan Darurat dimaksud dapat diatasi dengan sebaik - baiknya.

Dengan ditetapkannya Surat Pernyataan ini, maka Surat Pernyataan Keadaan Darurat No..... tanggal..... terhitung mulai tanggal ..... dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan oleh para pihak terkait sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Tanggal.....

.....

.....

PERTAMINA
RETAIL

TATA KERJA INDIVIDU
PEMBUATAN *OWNER'S ESTIMATE*
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI

DIREKTORAT KEUANGAN
PT. PERTAMINA RETAIL

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PEMBUATAN *OWNER'S ESTIMATE* / HARGA PERHITUNGAN SENDIRI PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 001/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : -
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

DIBUAT OLEH	DISETUJUI OLEH		
M. YASIN MUSTOPA MANAGER UMUM	TENNY RA. RUSDY DIREKTUR KEUANGAN	ROMULO HUTAPEA DIREKTUR OPERASI	GIRI SANTOSO DIREKTUR UTAMA

I. METODE/TEKNIK

II. REFERENSI

III. KUALIFIKASI PELAKSANA

IV. INSTRUKSI KERJA

V. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PEMBUATAN *OWNER'S ESTIMATE* / HARGA PERHITUNGAN SENDIRI PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	: 001/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN	: 1
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM		

I. METODE/TEKNIK

Metode : Tatalaksana Penyusunan *Owner Estimate*/Harga Perhitungan Sendiri

Teknik : - Analisis Harga

- *Price Built Up*

II. REFERENSI

1. SOP Pengadaan Barang/Jasa No. 001/SOP-UMUM/VI/2012.
2. TKO Pengadaan Barang/Jasa No. 001/TKO-UMUM/VI/2012.

III. KUALIFIKASI PELAKSANA

A. Minimal D3 (diutamakan Teknik/Ekonomi) dengan kualifikasi sebagai berikut:
   1. Memahami dokumen pengadaan dan seluruh tahapan pekerjaan yang dilaksanakan.
   2. Menguasai kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi pekerjaan.
   3. Memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan pekerjaan dan mengetahui mana yang paling efisien.
   4. Tidak pernah melanggar kode etik profesi.
   5. Diutamakan yang telah mendapat pelatihan mengenai pengadaan barang/jasa termasuk penyusunan *OE*/HPS.
   6. Mempunyai pengalaman kerja di Fungsi Pengadaan/ Enjiniring/ Perencanaan.

B. Pelaksana pembuatan dan penetapan *OE*/HPS untuk pekerjaan jasa dan material *direct charge* adalah Fungsi Pengguna, sedangkan untuk pekerjaan pengadaan material *stock* adalah Fungsi Pengadaan.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PEMBUATAN *OWNER'S ESTIMATE* / HARGA PERHITUNGAN SENDIRI PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	: 001/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN	: 2
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM		

IV. INSTRUKSI KERJA

A. *OE*/HPS Pengadaan Barang

1. Cari data pendukung dan data harga yang tersedia, antara lain :
   a. *Manufacturing process*
   b. Harga pembelian terakhir
   c. Hasil *sourcing* sebelumnya
   d. Acuan harga yang dikeluarkan oleh Departemen/Lembaga/ Asosiasi
   e. Jurnal/publikasi harga
   f. *Price List* Pabrikan/Agen
   g. Hasil survey pasar
   h. *MR* (*Material Requisition*)/*PR* (*Purchase Requisition*)
2. Periksa validitas data harga. Dalam menentukan valid tidaknya data harga yang tersedia, perhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Kurs waktu data diperoleh
   b. Inflasi/deflasi
   c. Kondisi pasar
   d. Masa berlakunya harga
3. Jika data harga masih valid, lakukan perhitungan *OE*/HPS secermat mungkin dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. *Kurs* pada saat pembuatan *OE*/HPS.
      Kurs yang dipakai adalah *Kurs* Jual Transaksi BI, tanggal *kurs* yang dipakai dicantumkan dalam *OE*/HPS.
   b. *Price Built Up* (*PBU*) bila data harga diperoleh dari pabrikan luar negeri.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PEMBUATAN *OWNER'S ESTIMATE* / HARGA PERHITUNGAN SENDIRI PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	: 001/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN	: 3
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM		

c. Dalam *OE*/HPS tidak dimasukkan unsur PPN.

d. Tidak memasukkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan (PPh).

e. Perhitungan *OE*/HPS dapat menggunakan cara perhitungan sebagai berikut :

Harga Satuan	A
Quantity/Jumlah	B
Sub Total	C = A x B
Keuntungan & Resiko	D = P x C
Transportasi	E (bila ada)
Asuransi	F (bila ada)
Total	G = C + D + E + F

Dimana :

Keuntungan (P) yang wajar, dengan maksimal keuntungan sebagai berikut :

= 10 % untuk perhitungan harga perkiraan pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

= 8 % untuk perhitungan harga perkiraan yang bernilai di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

= 5% untuk perhitungan harga perkiraan pekerjaan yang mempunyai nilai di atas Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Untuk *OE*/HPS dengan menggunakan mata uang asing Keuntungan (P) maksimal adalah 5% (lima persen).

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PEMBUATAN *OWNER'S ESTIMATE* / HARGA PERHITUNGAN SENDIRI PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	: 001/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN	: 4
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM		

4. Apabila tidak tersedia data harga yang valid, lakukan *sourcing* domestik dan luar negeri dengan menggunakan media *facsimile*, *internet*, atau media lainnya ke sumber-sumber yang paling hulu, antara lain :
   a. Pabrikan domestik /luar negeri;
   b. Agen domestik /luar negeri;
   c. Distributor;
   d. Perwakilan luar negeri;
   e. Konsul perdagangan;
   f. Survey pasar.
5. Apabila mendapat jawaban dari hasil *sourcing*, masukkan data yang diperoleh ke dalam Bank Data Harga.
6. Lakukan perhitungan *OE*/HPS secermat mungkin, sesuai butir IV.A.3.
7. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja belum ada jawaban (*quotation*), buat *OE*/HPS berdasar data yang tersedia dengan mempertimbangkan:
   a. Eskalasi;
   b. Analogi barang sejenis.
8. Lakukan verifikasi berjenjang.
9. Mintakan pengesahan *OE*/HPS kepada Pejabat Berwenang (sesuai otorisasi yang berlaku).

B. OE/HPS Pengadaan Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya

1. Tentukan unsur-unsur *OE*/HPS, antara lain :
   a. Volume Pekerjaan;
   b. Harga Material;

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PEMBUATAN *OWNER'S ESTIMATE* / HARGA PERHITUNGAN SENDIRI PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	: 001/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN	: 6
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM		

b. Inflasi/deflasi;

c. Kondisi pasar;

d. Masa berlakunya harga.

4. Jika data harga masih valid maka langsung dibuat *OE*/HPS. Perhitungan perkiraan harga dapat menggunakan cara perhitungan sebagai berikut :

Material	A
Upah/Jasa	B
Sewa/Peralatan	C
Mobilisasi/Demobilisasi	C.1 (apabila ada)
Biaya HAKI	C.2 (apabila ada)
Biaya Asuransi	C.3 (apabila ada)
Sub Total I	D = A + B + C + C.1 + C.2 + C.3
Keuntungan & Resiko	E = P x D
Total	F = D + E

Dimana :

a. Keuntungan (P) maksimal adalah :

= 15% untuk perhitungan harga perkiraan pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

= 10% untuk perhitungan harga perkiraan pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

= 8% untuk perhitungan harga perkiraan pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PEMBUATAN *OWNER'S ESTIMATE* / HARGA PERHITUNGAN SENDIRI PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	: 001/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN	: 6
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM		

b. Inflasi/deflasi;
c. Kondisi pasar;
d. Masa berlakunya harga.

4. Jika data harga masih valid maka langsung dibuat *OE*/HPS. Perhitungan perkiraan harga dapat menggunakan cara perhitungan sebagai berikut :

Material	A
Upah/Jasa	B
Sewa/Peralatan	C
Mobilisasi/Demobilisasi	C.1 (apabila ada)
Biaya HAKI	C.2 (apabila ada)
Biaya Asuransi	C.3 (apabila ada)
Sub Total I	D = A + B + C + C.1 + C.2 + C.3
Keuntungan & Resiko	E = P x D
Total	F = D + E

Dimana :

a. Keuntungan (P) maksimal adalah :
   = 15% untuk perhitungan harga perkiraan pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
   = 10% untuk perhitungan harga perkiraan pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
   = 8% untuk perhitungan harga perkiraan pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PEMBUATAN *OWNER'S ESTIMATE* / HARGA PERHITUNGAN SENDIRI PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	: 001/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN	: 7
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM		

b. Pada prinsipnya harga material (A) adalah harga sampai lokasi pekerjaan (site).
c. Dalam hal perhitungan harga material berdasarkan pembelian (SP/PO) terakhir tidak boleh memperhitungkan faktor keuntungan.
d. Apabila material berasal dari luar negeri (impor) dan Perusahaan yang membuka *L/C* maka dalam rumus di atas terhadap unsur material tersebut tidak diperhitungkan keuntungan, namun ongkos angkut dari pelabuhan dimasukan sebagai unsur transport.
e. Untuk *OE*/HPS dengan menggunakan mata uang asing Keuntungan (P) maksimal adalah 5% (lima persen).
f. Untuk kontrak penyediaan tenaga kerja jasa penunjang dan jasa pengamanan maksimal adalah 8% (delapan persen).
g. Dalam pembuatan *OE*/HPS tidak dimasukkan unsur PPN.
h. Dalam pembuatan perkiraan harga tidak boleh dimasukkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan penyedia barang/jasa (PPh).

5. Apabila tidak tersedia data harga yang valid, lakukan *sourcing* domestik dan luar negeri dengan menggunakan media *facsimile*, *internet*, atau media lainnya ke sumber-sumber yang paling hulu, antara lain :
   a. Pabrikan domestik / luar negeri;
   b. Agen domestik / luar negeri;
   c. Distributor;
   d. Perwakilan luar negeri;
   e. Konsul perdagangan;

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PEMBUATAN *OWNER'S ESTIMATE* / HARGA PERHITUNGAN SENDIRI PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO : 001/TKI-UMUM/VI/2012		TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF : 01 Juni 2012		HALAMAN : 8
FUNGSI PENGGUNA : FUNGSI UMUM		

f. Survey pasar.

6. Apabila mendapat jawaban dari hasil sourcing, masukkan data yang diperoleh ke dalam Bank Data Harga.
7. Lakukan perhitungan *OE*/HPS secermat mungkin, sesuai butir IV.B.4.
8. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja belum ada jawaban (*quotation*), buat *OE*/HPS berdasar data yang tersedia dengan mempertimbangkan :
   a. Eskalasi;
   b. Analogi harga satuan pekerjaan sejenis.
9. Lakukan verifikasi berjenjang.
10. Mintakan pengesahan *OE*/HPS kepada Pejabat Berwenang (sesuai otorisasi yang berlaku).

C. *OE*/HPS Pengadaan Jasa Konsultasi

1. Tentukan unsur-unsur pokok *OE*/HPS :
   a. Biaya Personil (*renumeration*);
   b. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimburseable Cost*), antara lain terdiri dari :
      1) Biaya sewa kantor;
      2) Biaya perjalanan;
      3) Biaya pengiriman dokumen;
      4) Biaya pengurusan surat ijin;
      5) Biaya komunikasi;
      6) Akomodasi;
      7) Dan lain-lain.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PEMBUATAN *OWNER'S ESTIMATE* / HARGA PERHITUNGAN SENDIRI PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	: 001/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN	: 9
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM		

2. Cari data harga unsur-unsur *OE*/HPS dari Bank Data Harga atau sumber data harga yang tersedia, antara lain :
   a. Harga kontrak terakhir;
   b. Hasil *sourcing* sebelumnya;
   c. Analisis harga satuan pekerjaan;
   d. *Engineering Estimate* (*EE*) yang dibuat oleh konsultan atau fungsi perencana;
   e. Harga Pasar ;
   f. Harga kontrak sejenis;
   g. Acuan harga yang dikeluarkan oleh Departemen/ Lembaga/Asosiasi;
   h. Jurnal/publikasi harga;
   i. *Price List*.
3. Periksa validitas data harga. Dalam menentukan valid tidaknya data harga yang tersedia, perhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Inflasi/deflasi;
   b. Kondisi pasar;
   c. Masa berlakunya harga.
4. Jika data harga masih valid maka langsung dibuat *OE*. Perhitungan perkiraan harga dapat menggunakan cara perhitungan sebagai berikut :

Biaya Personil	A
Biaya Langsung Non Personil	B
Total	C = (A + B)

   Dalam pembuatan perkiraan harga tidak boleh dimasukkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan penyedia

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PEMBUATAN *OWNER'S ESTIMATE* / HARGA PERHITUNGAN SENDIRI PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	: 001/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN	: 10
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM		

barang/jasa(PPh).

5. Apabila tidak tersedia data harga yang valid, lakukan *sourcing* domestik dan luar negeri dengan menggunakan media *facsimile*, *internet*, atau media lainnya ke sumber-sumber yang paling hulu, antara lain :
   a. Survey pasar;
   b. Perwakilan luar negeri;
   c. Konsul perdagangan, dan lain-lain.
6. Apabila mendapat jawaban dari hasil *sourcing*, masukkan data yang diperoleh ke dalam Bank Data Harga.
7. Lakukan perhitungan *OE*/HPS secermat mungkin, sesuai butir IV.C.4.
8. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja belum ada jawaban (*quotation*), buat *OE*/HPS berdasar data yang tersedia dengan mempertimbangkan :
   a. Eskalasi;
   b. Analogi harga satuan pekerjaan sejenis.
9. Lakukan verifikasi berjenjang.
10. Mintakan pengesahan *OE*/HPS kepada Pejabat Berwenang (sesuai otorisasi yang berlaku).

V. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

Hasil perhitungan *OE*/HPS merupakan harga yang wajar dan paling menguntungkan, dengan tolak ukur :

1. Tingkat keberhasilan (jumlah *OE*/HPS yang tidak perlu direvisi) 95% (sembilan puluh lima persen).
2. Waktu pembuatan *OE*/HPS maksimal 7 (tujuh) hari kerja, kecuali untuk pekerjaan kompleks.

PERTAMINA
RETAIL

TATA KERJA INDIVIDU
NEGOSIASI SECARA MANUAL

DIREKTORAT KEUANGAN
PT. PERTAMINA RETAIL

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU NEGOSIASI SECARA MANUAL PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 002/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : -
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

DIBUAT OLEH	DISETUJUI OLEH		
M. YASIN MUSTOPA MANAGER UMUM	TENNY RA. RUSDY DIREKTUR KEUANGAN	ROMULO HUTAPEA DIREKTUR OPERASI	GIRI SANTOSO DIREKTUR UTAMA

I. METODE/TEKNIK

II. REFERENSI

III. KUALIFIKASI PELAKSANA

IV. INSTRUKSI KERJA

V. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU NEGOSIASI SECARA MANUAL PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO :	002/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF :	01 Juni 2012	HALAMAN : 1
FUNGSI PENGGUNA :	FUNGSI UMUM	

I. METODE/TEKNIK

Metode : Tatalaksana Negosiasi

Teknik : - Negosiasi Tertulis

- Negosiasi Tatap Muka

II. REFERENSI

1. SOP Pengadaan Barang/Jasa No. 001/SOP-UMUM/V/2012.
2. TKO Pengadaan Barang/Jasa No. 001/TKO-UMUM/V/2012.

III. KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Panitia Pengadaan; atau
2. Pekerja Fungsi Pengadaan yang ditunjuk/diberi wewenang melaksanakan negosiasi dan menguasai teknik negosiasi/berpengalaman dalam negosiasi.
3. Pendidikan minimal D3.

IV. INSTRUKSI KERJA

Negosiasi wajib dilakukan apabila semua penawaran memiliki nilai lebih besar dari *OE*/HPS. Negosiasi dapat dilakukan secara tertulis atau secara tatap muka. Negosiasi dilakukan kepada 3 (tiga) penawar terbaik atau kurang bila peserta yang memenuhi syarat (lulus administrasi dan teknis serta penawaran harga dinyatakan sah) kurang dari 3 (tiga) sesuai metode evaluasi yang digunakan. Khusus untuk metode evaluasi kualitas, negosiasi hanya dilakukan terhadap penawaran yang mempunyai nilai kualitas terbaik/tertinggi.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU NEGOSIASI SECARA MANUAL PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO :	002/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF :	01 Juni 2012	HALAMAN : 2
FUNGSI PENGGUNA :	FUNGSI UMUM	

A. Negosiasi Secara Tertulis

1. Buat surat/*e-mail* permintaan penurunan harga kepada 3 (tiga) peserta dengan penawaran terbaik atau kurang jika peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) berdasarkan metode evaluasi yang digunakan.
2. Lakukan evaluasi terhadap surat jawaban permintaan penurunan penawaran harga pada waktu yang bersamaan.
3. Bila diperlukan, lakukan langkah 1 dan 2 dalam beberapa kali putaran
4. Lakukan evaluasi terhadap penawaran harga dari peserta dibandingkan dengan *OE*/HPS
5. Jika telah terdapat penawaran harga sama atau lebih rendah dari *OE*/HPS dan diyakini merupakan harga terbaik yang paling menguntungkan Perusahaan, buat Berita Acara Evaluasi Hasil Negosiasi.
6. Jika semua calon penyedia barang/jasa masih menawarkan harga yang lebih besar dari *OE*/HPS walaupun telah dilakukan beberapa putaran negosiasi (langkah 1 dan 2), kirim permintaan penyesuaian *OE*/HPS kepada fungsi pengguna disertai penjelasan terhadap hasil negosiasi.
7. Lakukan evaluasi terhadap penawaran harga dibandingkan dengan *OE*/HPS yang telah disesuaikan.
8. Jika telah terdapat peserta dengan penawaran harga sama atau lebih rendah dari OE/HPS penyesuaian dan diyakini merupakan harga terbaik yang paling menguntungkan Perusahaan, buat Berita Acara Evaluasi Hasil Negosiasi.
9. Jika ternyata semua peserta masih menawarkan harga yang lebih besar dari *OE*/HPS penyesuaian, maka pengadaan barang/jasa dinyatakan gagal dan usulkan untuk melakukan pengadaan barang/jasa ulang.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU NEGOSIASI SECARA MANUAL PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 002/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 3
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

B. Negosiasi Secara Tatap Muka

Persiapan:

1. Pahami aspek teknis dari barang/jasa yang akan diadakan.
2. Lakukan analisis posisi tawar menawar antara pengguna dan calon penyedia barang/jasa.
3. Lakukan analisis harga dan biaya.
4. Kenali peserta yang akan diundang untuk negosiasi.
5. Tetapkan tujuan negosiasi.
6. Buat undangan negosiasi kepada 3 (tiga) Penyedia Barang/Jasa dengan penawaran terbaik atau kurang jika peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) berdasarkan metode evaluasi yang digunakan. Undangan negosiasi berisi ketentuan
   waktu dan tempat negosiasi.
7. Laksanakan negosiasi dengan cara:

   Negosiasi satu persatu

   a) Laksanakan negosiasi terhadap peserta yang ada secara bergantian
   b) Kemukakan fakta yang ditemukan dari masing-masing peserta negosiasi atas harga yang ditawarkan
   c) Kemukakan analisis harga atau biaya yang telah dilakukan
   d) Lakukan perbandingan harga (dapat dilakukan dengan membandingkan harga antar peserta negosiasi, harga pasar atau harga pembelian terakhir)
   e) Yakinkan peserta bahwa harga yang dinegosiasikan adalah wajar.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU NEGOSIASI SECARA MANUAL PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO :	002/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF :	01 Juni 2012	HALAMAN : 4
FUNGSI PENGGUNA :	FUNGSI UMUM	

Negosiasi sekaligus dengan semua penawar terbaik

a) Negosiasi bersamaan kepada semua peserta yang hadir dan semuanya diberi kesempatan untuk menyampaikan penawaran dalam sampul tertutup pada saat yang bersamaan.
b) Kemukakan fakta serta analisis harga atau biaya secara umum kepada peserta negosiasi
c) Lakukan perbandingan harga (dapat dilakukan dengan membandingkan harga pasar atau harga pembelian terakhir)
d) Yakinkan peserta bahwa harga yang dinegosiasikan adalah wajar

8. Bila diperlukan, lakukan langkah 7 dalam beberapa kali putaran. Lakukan evaluasi terhadap penawaran harga dibandingkan dengan *OE*/HPS.
9. Jika telah terdapat penawaran harga sama atau lebih rendah dari *OE*/HPS dan diyakini merupakan harga terbaik yang paling menguntungkan Perusahaan, buat Berita Acara Evaluasi Hasil Negosiasi.
10. Jika semua calon penyedia barang/jasa menawarkan harga yang masih lebih tinggi dari OE/HPS walaupun telah dilakukan beberapa putaran negosiasi maka kirim permintaan penyesuaian *OE*/HPS kepada fungsi pengguna disertai penjelasan terhadap hasil negosiasi.
11. Lakukan evaluasi terhadap penawaran harga dibandingkan dengan *OE*/HPS penyesuaian.
12. Jika telah terdapat peserta dengan penawaran harga sama atau lebih rendah dari *OE*/HPS penyesuaian dan diyakini merupakan harga terbaik yang paling menguntungkan Perusahaan, buat Berita Acara Evaluasi Hasil Negosiasi.
    Jika ternyata semua peserta masih menawarkan harga yang lebih besar dari

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU NEGOSIASI SECARA MANUAL PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO :	002/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL : REVISI
TANGGAL EFEKTIF :	01 Juni 2012	HALAMAN : 5
FUNGSI PENGGUNA :	FUNGSI UMUM	

OE/HPS penyesuaian, maka pengadaan.

13. barang/jasa dinyatakan gagal dan usulkan untuk melakukan pengadaan barang/jasa ulang.

V. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

Negosiasi mencapai total harga perolehan yang paling menguntungkan bagi Perusahaan.

PERTAMINA
RETAIL

TATA KERJA INDIVIDU

PENYESUAIAN HARGA KONTRAK/ *PRICE ADJUSTMENT*

DIREKTORAT KEUANGAN
PT. PERTAMINA RETAIL

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PENYESUAIAN HARGA KONTRAK PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM

STANDAR NO	: 003/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN	: -
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM		

DIBUAT OLEH	DISETUJUI OLEH		
M. YASIN MUSTOPA MANAGER UMUM	TENNY RA. RUSDY DIREKTUR KEUANGAN	ROMULO HUTAPEA DIREKTUR OPERASI	GIRI SANTOSO DIREKTUR UTAMA

I. METODE/TEKNIK

II. REFERENSI

III. KUALIFIKASI PELAKSANA

IV. INSTRUKSI KERJA

V. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PENYESUAIAN HARGA KONTRAK PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 003/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 1
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

I. METODE/TEKNIK

Metode : Tatalaksana Penyesuaian Harga Kontrak (*Price Adjustment*)

Teknik : - Benchmark

- Formula perhitungan penyesuaian harga

II. REFERENSI

1. SOP Pengadaan Barang/Jasa No. 001/SOP-UMUM/VI/2012.
2. TKO Pengadaan Barang/Jasa No. 001/TKO-UMUM/VI/2012.

III. KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Minimal D3 (diutamakan Teknik/Ekonomi) dengan kualifikasi sebagai berikut :
   a. Memahami dokumen pengadaan dan seluruh tahapan pekerjaan yang dilaksanakan.
   b. Menguasai kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi pekerjaan.
   c. Memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan pekerjaan dan mengetahui mana yang paling efisien.
   d. Tidak pernah melanggar kode etik profesi.
   e. Diutamakan yang telah mendapat pelatihan mengenai pengadaan barang/jasa termasuk penyusunan *OE*/HPS.
   f. Mempunyai pengalaman kerja di fungsi pengadaan / enjiniring / perencanaan.

ZL.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PENYESUAIAN HARGA KONTRAK PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 003/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 2
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

2. Pelaksana Penyesuaian harga :
   1. Kontrak Pengadaan Barang oleh Fungsi Pengadaan.
   2. Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi oleh Fungsi Perencana/Fungsi Pemakai/Fungsi Pengadaan.

IV. INSTRUKSI KERJA

A. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga

1. Penyesuaian harga dapat diberlakukan bagi Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan (*multi years contracts*) dan diberlakukan mulai bulan pertama tahun kedua.
2. Penyesuaian harga dilakukan bila :
   a. Terdapat permintaan kenaikan harga dari Penyedia Barang/Jasa.
   b. Terdapat penurunan harga pasar yang cukup signifikan.
   c. Terdapat klausul Penyesuaian Harga dalam Kontrak.

B. Penyesuaian Harga karena terdapat permintaan kenaikan harga

1. Bandingkan permintaan kenaikan harga dengan harga kontrak.
2. Cari data harga banding, antara lain :
   a. Survey pasar.
   b. Kontrak barang/jasa sejenis yang paling mutakhir dari perusahaan lain.
   c. *Sourcing.*
   d. Benchmark terhadap proses pengadaan sejenis yang sedang berlangsung.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PENYESUAIAN HARGA KONTRAK PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 003/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 3
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

3. Cari data pendukung lain, antara lain :
   a. Pernyataan Pemerintah/Departemen/Lembaga/Asosiasi
   b. Jurnal/Publikasi
4. Lakukan evaluasi terhadap permintaan kenaikan harga terhadap harga banding dan data pendukung yang diperoleh.
5. Perhitungan penyesuaian harga satuan dapat menggunakan rumusan sebagai berikut :

   Hn = Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + ...)

   Hn = Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan

   Ho = Harga satuan barang/jasa kontrak

   a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead
   Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15

   b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb.
   Penjumlahan a + b + c + d + ... dst adalah 1,00

   Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan

   Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada saat penandatangan kontrak

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PENYESUAIAN HARGA KONTRAK PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 003/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 4
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

Catatan :

a. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS)/Departemen atau Jurnal/Publikasi.
b. Penetapan Koefisien komponen kontrak dilakukan oleh masing-masing Direktorat.

6. Penyesuaian nilai kontrak dapat menggunakan rumusan sebagai berikut :

   Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ... dst

   Dimana :

   Pn = Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa.

   Hn = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga.

   Vn = Volume pekerjaan yang dilaksanakan.

7. Berdasar hasil evaluasi, siapkan justifikasi penerimaan/penolakan penyesuaian harga kontrak.

C. Penyesuaian Harga karena terdapat penurunan harga pasar

1. Bandingkan informasi penurunan harga pasar dengan harga kontrak.
2. Cari data harga banding, antara lain :
   a. Survey pasar
   b. Kontrak barang/jasa sejenis yang paling mutakhir dari perusahaan lain.

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PENYESUAIAN HARGA KONTRAK PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 003/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 5
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

c. *Sourcing.*

d. *Benchmark* terhadap proses pengadaan sejenis yang sedang berlangsung.

3. Cari data pendukung lain, antara lain :
   a. Pernyataan Pemerintah/Departemen/Lembaga/Asosiasi.
   b. Jurnal/Publikasi.
4. Lakukan evaluasi data harga banding dan data pendukung yang diperoleh terhadap harga kontrak.
5. Perhitungan penyesuaian harga satuan dapat menggunakan rumusan sebagai berikut :

   Hn = Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + ...)

   Dimana :

   Hn = Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan

   Ho = Harga satuan barang/jasa kontrak

   a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead
   Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15

   b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb.

   Penjumlahan a + b + c + d + ... dst adalah 1,00

PERTAMINA RETAIL	TATA KERJA INDIVIDU PENYESUAIAN HARGA KONTRAK PT. PERTAMINA RETAIL	FUNGSI UMUM
STANDAR NO	: 003/TKI-UMUM/VI/2012	TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF	: 01 Juni 2012	HALAMAN : 6
FUNGSI PENGGUNA	: FUNGSI UMUM	

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada saat penandatangan kontrak

Catatan :

a. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS)/Departemen atau Jurnal/Publikasi.
b. Penetapan Koefisien komponen kontrak dilakukan oleh masing-masing Direktorat.

6. Penyesuaian nilai kontrak dapat menggunakan rumusan sebagai berikut :

   Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ... dst

   Dimana :

   Pn = Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/ jasa.

   Hn = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga.

   Vn = Volume pekerjaan yang dilaksanakan.

7. Berdasar hasil evaluasi, siapkan justifikasi dan negosiasi penyesuaian harga kontrak.

V. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

Hasil penyesuaian harga kontrak merupakan harga yang wajar dan paling menguntungkan perusahaan.